

[별지 1] 세법 등 해석 신청서

(앞 쪽)

세법 등 해석 신청서		
질의자	① 상호(법인명)	② 성명(대표자) 장세봉
	③ 주민등록번호(사업자등록번호)	④ 전화번호(휴대폰번호)
	⑤ 전자우편(E-mail 주소)	⑥ 주소(사업장)
	⑦ 대리인	
신청 사유	⑧ 구분 ■ 예규심 사항 (■ 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항, □ 기존의 해석을 변경하는 사항, ■ 그 밖에 납세자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항) □ 국세청장·관세청장의 세법 등 해석에 대하여 재질의하는 사항 □ 세법 등이 새로 제·개정된 사항 □ 진행 중인 불복 등과 관련된 세법 등 해석에 관한 사항(불복단계: □ 과세적부심, □ 이의신청, □ 국세청 심사청구, □ 감사원 심사청구, □ 심판청구, □ 소송) ■ 기타 납세자의 권리 보호에 필요한 사항	
	질의 내용	
「국세기본법 제14조·제16조에 따른 국제 증권거래 원자료 기반 투자자 장부의 조사·증거판단 기준」		
위와 같이 신청합니다.		
2026년 9월 30일		
신청인 성명(대표자) : 장세봉 (서명 또는 인)		
대리인 성명(대표자) : (서명 또는 인)		
재정경제부장관 귀하		
※ 개인정보보호법 제24조에 의한 고유식별정보 수집·이용 동의 요청		
○ 수집·이용 목적 : 세법 등 해석 신청의 처리		
○ 수집 대상 고유식별정보 : 주민등록번호		
○ 보유·이용 기간 : 영구		
○ 신청인은 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 불이익(신청서의 반려)이 있을 수 있습니다.		
☐ 상기 내용에 대해 동의함 ■ 동의하지 않음 □		
첨부 서류	별첨자료 총괄목록 및 주장·증거 대응표 1부 외 별첨 K-01~K-09·U-01~U-10·I-01~I-04·L-01~L-03·C-01~C-06·R-01~R-02 — 상세내역은 제2권 근거자료집의 총괄목록과 같습니다	

신청내용

⑨ 질의내용(필수 기재사항)

[신청취지]

본 신청은 신청인의 개별 세액·환급액 또는 특정 금융상품에 대한 개별 처분의 결론을 요청하는 것이 아니라, 국제 증권거래의 장부와 관계 증거자료를 조사·채택·배척하고 확인된 기초사실에 국내 세법을 적용하는 일반적인 법규해석 기준을 구하는 것입니다. 「대한민국헌법」 제38조는 「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다」고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 법률이 정한 요건에 해당하는 사실을 장부와 증거자료로 조사하여 과세표준을 결정하도록 정하고 있습니다. 이 신청은 그 조사와 증거판단의 기준을 구하는 것입니다.

본 신청의 목적은 해외 상장증권에서 발생하는 분배금의 국내 과세결론을 선결적으로 요구하는 데 있지 않습니다. 납세자가 발행기관·외국보관기관·예탁결제기관·국내 증권회사 및 자신의 거래원장을 국제 증권식별정보와 지급사건을 기준으로 연결하여, 제3자가 동일 결과를 추적·재현할 수 있는 장부와 관계 증거자료를 제출한 경우 과세관청이 이를 어떤 법적 기준으로 조사하고 채택 또는 배척하여야 하는지를 명확히 해석받는 것이 목적입니다.

국가의 정보전달체계에 특정 기록이 존재하지 않는 것과 해당 국제 금융거래의 기초사실 자체가 존재하지 않는 것은 동일하지 않습니다. 따라서 국내 시스템의 정보공백이 확인되는 경우에도 납세자가 객관적인 국외·국내 원자료로 그 공백을 복원하고 상호검증할 수 있다면, 그 자료를 과세표준 조사·결정에서 어떻게 취급해야 하는지에 대한 객관적인 기준이 필요합니다.

국가 시스템의 정보공백을 납세자의 증거부족으로 전환하여서는 안 됩니다. 검증 가능한 장부를 배척하려면 어느 기재가 사실과 다른지, 반대사실은 무엇인지, 그 반대사실을 뒷받침하는 객관적 자료와 법적 근거가 무엇인지가 특정되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

본 신청은 특정 외국 분배금에 대한 과세결과를 미리 정하여 달라는 것이 아니라, 미국 규제투자회사의 결산으로 확정되는 분배금의 재원·성격, 국제 원천징수 및 재분류 과정, 국내 금융기관에 전달·보유되는 소득성격 자료와 납세자의 연속된 취득원가 장부가 존재하는 경우에 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따라 어떠한 사실과 자료를 조사하여 국내법상 과세요건을 확정하여야 하는지에 관한 일반적인 법규 해석을 구하는 것입니다.

따라서 사실의 확인은 특정 형식문서의 존부를 선행 전제로 삼는 것이 아니라, 먼저 발행기관의 결산으로 확정된 분배금의 재원·성격과 금액을 확인하고, 그 결과가 국제 원천징수·재분류 체계를 거쳐 국내에 어떻게 전달·반영되었는지를 대조한 다음, 납세자의 연속된 취득원가 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 확인하고, 그 확인된 사실에 국내 세법의 구체적인 소득유형과 구성요건을 적용하는 순서가 「국세기본법」 제14조 및 제16조의 취지에 부합하는지에 관한 해석을 구합니다.

[세법해석을 구하는 사항]

질의 1. 검증 가능한 장부의 지위 — 정보공개청구로 확보한 공적 자료와 외부기관 발급자료를 원자료로 하고, 국제적으로 통용되는 증권식별정보로 각 지급사건을 연결하여 제3자가 같은 원자료와 같은 연산절차로 재현할 수 있도록 작성된 투자자 장부(취득원가조서·상세원부)와 그 관계 증거자료가 「국세기본법」 제16조 제1항에 따른 과세표준 조사·결정의 근거자료로 취급될 수 있는지. 취급될 수 있다면 과세관청은 그 장부와 관계 증거자료를 어떠한 기준으로 조사·검증하여야 하는지.

질의 2. 장부와 다른 사실을 인정하는 기준 — 과세관청이 위 장부의 특정 기재와 다른 사실을 인정하려는 경우, 같은 조 제2항에 따라 사실과 다르다고 보는 구체적 기재를 특정하고 그 부분에 대하여 조사한 사실에 따라 결정하여야 하는지. 그 경우 어떠한 반대사실과 객관적 근거를 조사·제시하여야 하는지.

질의 3. 반대사실과 결정근거의 명시 — 같은 조 제3항에 따라 장부와 다른 사실 또는 누락을 조사하여 결정한 경우, 조사하여 인정한 사실과 그 결정근거를 구체적으로 결정서에 기재하여야 하는지.

질의 4. 국내법상 적용 조항 및 과세요건사실의 특정 — 미국 연방세법상 규제투자회사로 과세되는 상장지수펀드가 지급한 분배금에 「소득세법」 제17조를 적용하는 경우, 과세관청은 같은 조 제1항 각 호 중 적용되는 소득유형과 그 구성요건을 먼저 특정하여야 하는지. 가. 같은 항 제6호를 적용하는 경우, 해당 지급액이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당한다는 사실을 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 나. 같은 항 제3호 및 제2항 제1호를 적용하는 경우, 「주식의 소각이나 자본의 감소」에 해당하는 법률행위가 실제로 존재하였다는 사실과 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액, 그 주식의 취득에 사용한 금액 및 그

초과액을 각각 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 다. 위 각 유형의 과세요건사실을 특정하지 아니한 채 외국법인으로부터 지급되었다는 사실 또는 분배금이라는 외형만으로 배당소득의 과세표준을 결정할 수 있는지.

질의 5. 국제 세원자료의 조사 범위 — 납세자가 발행기관 확정자료, 국제 증권식별정보, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 한국예탁결제원·증권회사 자료 및 개인별 취득원장을 제출한 경우, 외국 금융상품이라는 이유만으로 이들 자료의 확인·대조를 생략할 수 있는 별도의 법적 근거가 있는지. 없다면 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따른 조사·증거판단 기준은 무엇인지.

질의 6. 자료충돌 시 채택·배척 기준 — 발행기관·외국보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 장부 사이에 정보가 불일치하거나 일부 단계의 정보가 누락된 경우, 작성주체·목적·확정시점·적용범위·실제 자금 및 세액 흐름·독립자료와의 정합성 중 어떠한 요소를 기준으로 자료를 채택 또는 배척하여야 하는지. 특히 국제 금융·세무 원장과 국내 과세자료 사이의 불일치가 객관적으로 확인되는 경우, 과세표준을 결정하기 전에 어느 자료를 어떠한 기준으로 조사·대조하여야 하는지.

질의 7. 국내법상 소득구분의 특정 — 국외에서 사용되는 Dividend, Non-Dividend Distribution, Return of Capital, Capital Gain 등의 명칭 자체만으로 국내 소득구분을 확정하는 것이 아니라, 먼저 객관적 거래사실과 지급재원을 조사한 후 과세관청이 적용하는 「소득세법」상 구체적 항목과 구성요건을 특정하여야 하는지.

질의 8. 조사 기준과 자료 확인 순서에 대한 회신 — 아래 ⑩ 사실관계에 적은 7단계 조사·증거판단 기준 및 자료 확인의 순서 중 세법상 적정한 부분, 수정이 필요한 부분 또는 적용할 수 없는 부분을 구분하여 회신하고, 수정 또는 적용할 수 없는 부분에 대해서는 그 법적 근거와 대체기준을 구체적으로 제시할 수 있는지.

질의 9. 특정 형식문서가 존재하지 아니하는 경우의 조사·증거판단 기준 — 발행기관의 결산·세무자료로 분배금의 재원과 최종 소득성격을 확인할 수 있고, 외국 원천징수의무자·보관기관과 국내 금융기관이 보유한 재분류·세액정산 자료로 그 결과를 추적·대조할 수 있으며, 납세자의 연속된 취득원이 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 검증할 수 있는 경우를 전제로 질의합니다. 과세관청이 적용하려는 국내법상 구성요건과 그에 필요한 법률행위의 존부, 그리고 해당 외국 법령상 결의서·회의록의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하지 아니한 채, 특정 형식문서가 제출되지 아니하였다는 사정만으로 위 결산자료·소득성격 확정자료·원천징수 재분류자료 및 납세자의 취득원이 장부를 배척할 수 있는지. 해당 문서가 반드시 필요한 증거자료라고 보는 경우에는, 그 문서가 입증하여야 하는 국내법상 과세요건사실과 그 법적 근거, 그리고 다른 객관적 자료로는 그 사실을 확인할 수 없는 이유를 함께 밝혀 주시기 바랍니다. 특히 외국법인 또는 외국 투자회사의 분배라는 이유만으로 대한민국 회사법상 자본의 감소와 유사한 결의·회의록이 존재하는 경우에 한정하여, 발행기관의 결산·세무자료에서 확인되는 실제 분배재원 및 해당 분배에 따른 취득가액 조정이라는 객관적 사실을 인정할 수 있는지, 그러한 제한이 가능하다면 그 국내법상 근거와 해당 문서가 증명하여야 하는 과세요건사실을 특정하여 주시기 바랍니다.

질의 10. 국내에 이미 전달된 자료의 우선 확인 — 납세자에게 외국의 특정 형식문서를 요구하기 전에, 과세관청이 국내 증권회사에 이미 전달·보관되어 있는 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료, 외국 원천징수세액 변경자료 및 환급자료와 그 기초가 된 외국 보관기관 자료를 먼저 확인·대조하여야 하는지.

질의 11. 국내에서 확인할 수 없는 사실의 확인 수단 — 과세관청이 과세요건사실의 확인을 위하여 국내에서 확보할 수 없는 자료가 반드시 필요하다고 판단하는 경우, 납세자에게 해당 외국 제도에 존재하지 아니하는 형식문서의 제출을 요구하는 것과 별개로, 「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」 제28조(정보 교환)가 정한 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적법한 절차를 통하여 그 사실을 확인할 수 있는지.

질의 12. 소득성격 자료계보와 국내 과세관청의 사실인정·법률적 포섭 권한 — 발행기관의 결산·세무자료에서 확정된 지급재원과 소득성격이 외국 원천징수의무자·보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 같은 지급사건의 식별정보·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금의 형태로 전달·보유되고 있는 경우를 전제로 질의합니다.

가. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 과세요건을 적용하기 위하여는, 해당 지급액이 실제로 외국 발행법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실을 먼저 객관적 자료에 따라 조사·확정하여야 하는지.

나. 국제 금융·세무 원장에서 확인되는 지급재원 및 소득성격과 다른 사실을 국내 과세단계에서 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 어떠한 반대사실을 인정하였는지와 그 결정근거를 「국세기본법」 제16조에 따라 특정하여야 하는지.

다. 과세관청의 법률적 소득구분 권한이 객관적으로 존재하는 거래사실에 대한민국 세법을 적용하는 권한을 넘어, 외국 발행법인의 결산·세무자료 및 국제 금융원장에서 확인되지 아니하는 이익·잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위가 존재한 것으로 보아 과세요건사실을 구성할 수 있는 권한까지 포함하는지. 포함한다면 그 구체적인 법률상 근거와 요건은 무엇인지.

라. 외국에서 Nondividend Distribution 또는 Return of Capital로 확정·재분류된 사실 자체가 대한민국의 소득구분을 당연히 결정하지 아니하는 것과 마찬가지로, 대한민국 과세관청의 법률적 소득구분도 그 선행단계에서 객관적으로 확정된 외국 발행법인의 분배재원과 국제 금융거래의 기초사실 자체를 변경하는 효력을 가지는 것은 아닌지, 국내법의 적용이 그 기초사실을 변경하는 것이 아니라 확인된 사실에 국내법의 법률효과를 부여하는 것인지에 관한 해석을 구합니다.

[요청하는 회신형식]

각 질의에 대하여 적용 법조문·시행령·시행규칙·행정규칙·공개된 해석례 또는 판례 등 근거를 특정하여 다음 사항이 구분되도록 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 조사하여야 할 과세요건사실
2. 각 사실을 확인하기 위한 객관적 자료의 범위
3. 자료가 충돌할 때의 채택·배척 기준
4. 납세자가 제출한 장부와 다른 사실을 인정할 경우 필요한 조사내용과 결정근거
5. 특정 형식문서가 존재하지 않을 때 다른 객관적 증거로 대체할 수 있는 기준
6. 7단계 기준 중 수정 또는 적용할 수 없는 부분과 그 대체기준

국가가 확보하지 못한 사실을 투자자가 객관적 국제 원자료로 추적·복원하였다는 이유로 그 사실이 소멸하는 것은 아닙니다. 근거과세는 검증 가능한 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 결정하기 위한 원칙인지 명확한 해석을 요청합니다.

본 신청은 특정 세무서의 조사·처분, 개별 세액계산 또는 환급 여부에 대한 판단을 구하는 것이 아니라 위 법률조항의 일반적 적용기준에 관한 해석을 구하는 것입니다. 만일 본 신청의 전부 또는 일부를 법규해석의 대상이 아닌 개별 사실확인 또는 집행에 관한 사항으로 보시는 경우에는, 해당 질의번호와 그와 같이 보는 법적 근거를 특정하여 주시고, 나머지 법규해석 사항에 대하여는 각각 해석하여 주시기 바랍니다.

⑩ 사실관계(필수 기재사항)

1. 확인된 국제 세원정보의 전달구조

한국예탁결제원의 공식 정보공개 결정자료에 따르면, 해외 ETF의 소득재분류 관련 정보는 해외발행사에서 정보제공벤더, 외국보관기관, 한국예탁결제원, 예탁참가자(증권회사)로 전달되는 구조를 가집니다. 외국보관기관이 작성하는 정기 리포트에는 재분류된 소득성격, 확정세액, 환급금 등이 제공됩니다. 또한 소득재분류 리포트의 핵심 항목으로 예탁계좌(증권회사 단위), ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금 등이 확인됩니다. 이는 국제 세원정보가 단순한 명칭이 아니라 식별자·권리일·수량·소득성격·세액·환급이라는 구조화된 자료의 형태로 존재함이 확인됩니다.

가. 접수번호 16764618 — 외국보관기관으로부터 원천징수·환급처리 내역을 수령하여 증권회사에 전달하는 사실이 확인됩니다 (해외발행사 → 정보벤더 → 외국보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사). 국제 세원자료의 전달구조가 실제 금융인프라에 존재한다는 의미입니다.

나. 접수번호 16835791 — 재분류 리포트에 예탁계좌, ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류 소득성격, 변경세액, 환급금이 포함됩니다. 투자자 장부와 기관 원장을 공통키로 대조할 수 있는 데이터 구조가 확인됩니다.

다. 접수번호 16848276 — 특정 종목 신 ISIN의 2024년 3월부터 10월까지 지급분 전액이 Non-Dividend Distribution으로 재분류되고 미국 현지 원천세가 전액 환급된 사실이 확인되며, 구 ISIN 리포트는 부존재합니다. 또한 발행사 정보가 외국보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 일부 정보가 재분류 사이클에서 제외되는 사실이 확인됩니다. 국내 기록의 부존재와 기초거래의 부존재를 동일시할 수 없음을 보여주는 실제 사례이며, 정보전달의 시간적 단절이 국내 원장의 공백을 발생시킬 수 있음을 의미합니다.

확인된 자료에 따르면, 이 사안의 정보공백은 국제 금융인프라에 소득성격 자료가 존재하지 아니하여 생긴 것이 아닙니다. 발행기관에서 확정된 분배정보는 외국 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 지급회차별 식별정보·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금의 형태로 전달됩니다. 문제는 이와 같이 연결된 세원정보가 최종 투자자의 국내 과세원장까지 같은 계보로 이어지지 못하는 데 있습니다.

따라서 국내 과세단계에서 위 원자료와 다른 소득성격 또는 다른 기초사실을 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 상류 원자료와 다른 사실을 인정하였는지와, 그 확정된 사실을 「소득세법」 제17조의 어느 구체적 항목 및 구성요건에 따라 배당소득으로 판단하였는지가 각각 구분되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 과세관청의 법률적 포섭은 객관적으로 존재하는 자료계보를 소급하여 변경하거나, 존재하지 아니한 이익·잉여금 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 절차가 아니기 때문입니다.

2. 국제 금융상품의 법적·과세상 구조

본 신청이 다루는 자료는 미국에 상장된 상장지수펀드(ETF)의 분배에서 나옵니다. 그 발행주체는 「1940년 투자회사법」에 따라 등록된

투자회사이며, 미국 연방세법상 규제투자회사(Regulated Investment Company)의 요건(제851조)과 그 과세특례(제852조)의 적용을 받습니다. 규제투자회사의 분배는 연말 결산으로 그 성격이 확정되고, 확정된 결과는 발행기관의 법정 공시로 전달됩니다.

미국 연방세법 제316조 제(a)항은 배당을 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 지급된 부분으로 한정하고, 제301조 제(c)항 제2호는 배당이 아닌 부분을 주식의 취득가액에 충당하도록 정하며, 같은 항 제3호는 취득가액을 넘는 부분만 양도로 다루도록 정합니다. 발행기관은 제6045B조의 보고대상해당하는 취득가액 영향 조직행위에 대하여 Form 8937 또는 이에 관한 법정 보고를 하고, 지급자는 Form 1099-DIV 제3란(Nondividend Distributions)으로 보고합니다. 따라서 해당 분배 중 배당해당하는 부분과 배당해당하지 아니하는 부분은 발행법인의 이익 및 잉여금과 실제 분배재원에 따라 구분되고, 배당해당하지 아니하는 부분의 세무상 처리는 투자자의 조정취득가액에 따라 달라집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 취득가액의 초과 여부만을 규정한 것이 아닙니다. 같은 호는 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위로 인하여 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 의제배당으로 정하고 있습니다. 따라서 같은 호를 적용하기 위해서는 선행 법률행위의 존부와 취득가액 및 그 초과액을 각각 확인하여야 하는지 쟁점입니다.

두 법체계의 구성요건은 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 외국법인으로부터 받는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을 배당소득으로 규정합니다. 한편 미국 연방세법 제316조 제(a)항은 법인이 주주에게 하는 재산의 분배 중 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 이루어진 부분을 배당으로 정의하고, 제301조 제(c)항은 그 가운데 배당해당하는 부분은 총소득에 산입하되, 배당해당하지 아니하는 부분은 주식의 조정취득가액(adjusted basis)을 감소시키며, 그 취득가액을 초과하는 부분은 원칙적으로 재산의 양도 또는 교환으로 인한 이득으로 취급하는 구조를 두고 있습니다.

본 신청은 두 법체계의 개념과 과세효과가 동일함을 전제로 하지 않습니다. 미국 규제투자회사의 결산·세무처리에서 확인되는 분배의 재원, 최종 소득성격 및 취득가액의 조정이라는 객관적 사실을 먼저 확정된 뒤, 그 사실이 「소득세법」 제17조의 어느 소득유형과 구성요건에 해당하는지를 판단하여야 하는지에 관한 해석을 구하는 것입니다.

특히 미국법상 자본의 반환(Nondividend Distribution)에 따른 취득가액의 감소가 「소득세법」 제17조 제2항 제1호의 「자본의 감소」와 당연히 동일한 법률행위를 전제하지 않습니다. 같은 호를 적용하려는 경우에는 그 조항이 요구하는 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위의 존재와 취득가액 초과액을 각각 객관적 자료로 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

외국법인의 이익·잉여금의 발생 여부와 실제 분배재원은 그 외국법인의 결산 및 그 설립·과세관할의 법률과 세무체계에서 생성·확정되는 기초사실입니다. 본 신청은 그 외국의 세무분류가 대한민국의 소득구분을 구속한다고 주장하는 것이 아닙니다. 다만 대한민국 과세관청이 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 구성요건을 적용하려면, 그 전제가 되는 외국법인의 이익·잉여금과 실제 분배재원을 발행기관의 결산·세무자료 및 이에 연결되는 객관적 원자료로 먼저 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 그 기초사실과 다른 재원 또는 법률행위를 전제로 과세하려는 경우에는, 그와 같이 인정하는 객관적 사실과 법적 근거를 특정하여야 하는지도 함께 해석을 구합니다.

대한민국 과세관청의 권한은 외국법인의 결산상 이익·잉여금이나 실제 분배재원을 새로 만들어 내는 권한이 아니라, 그 객관적 기초사실을 조사·확정한 후 대한민국 세법이 정한 과세요건에 해당하는지를 판단하는 권한인지에 관한 해석을 구합니다.

따라서 외국법인 또는 외국 투자회사가 행한 분배 중 대한민국 회사법상 자본의 감소와 유사한 법률행위 및 결의문서가 존재하는 경우에 한하여 그 분배의 재원과 취득가액 조정에 관한 사실을 인정하고, 그러한 회사법상 절차를 전제로 하지 아니하는 분배에 대하여는 동일한 객관적 세무·금융자료가 존재하더라도 이를 인정하지 아니할 수 있는 별도의 국내법상 근거가 있는지도 함께 해석을 구합니다.

과세관청은 객관적으로 존재하는 거래사실을 조사·인정하여 그 사실에 대한민국 세법을 적용하고 소득의 법적 성격을 판단하는 기관이지, 그 판단행위 자체로 외국 발행법인에게 존재하지 아니한 이익·잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 기관은 아닙니다.

따라서 「소득세법」 제17조 제1항 제6호를 적용하려면 해당 지급액이 실제로 외국법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실이 먼저 객관적 자료로 확인되어야 하고, 같은 조 제2항 제1호를 적용하려면 실제 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위와 취득가액 초과액이 확인되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

과세관청의 소득구분은 과세요건사실을 조사·인정한 뒤에 이루어지는 법률적 평가이며, 그 평가 자체가 과세요건사실을 발생시키거나 존재하지 아니한 사실을 대체할 수 있는지에 관한 명확한 해석을 요청합니다.

적용 조항과 과세요건사실의 특징이 먼저입니다. 제17조 제2항 제1호를 적용하려면 취득가액의 조사가 필수적이고, 제1항 제6호를

적용하려면 해당 분배가 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 그 재원과 성격으로 먼저 조사하여야 합니다.

외국에서 사용된 자본의 반환(Return of Capital)이라는 명칭만으로 국내법상 「자본의 감소」를 인정할 수도 없고, 반대로 국내법상 「자본의 감소」를 전제로 하는 규정을 적용하면서 실제로 그러한 법률행위가 있었는지에 대한 조사를 생략할 수도 없다고 보는 것이 타당한지에 관한 해석을 구합니다.

한편 국내 과세실무에서는 「자본의 감소로 인한 대가」임을 확인하는 자료로 자본금 감소의 결의 또는 그 회의록의 제출을 요구하는 예가 있습니다. 그러나 확인된 지배문서에 따르면 그 발행주체는 델라웨어 제정법상 신탁법(12 Del. C. 제3801조 이하)에 따라 설정된 제정법상 신탁이고, 수익권은 주당 액면가가 없는 주식으로 나뉘며 발행주식은 전액 납입되어 추가 납입의무가 없습니다. 신청인이 확보하여 제출한 발행기관의 지배문서 및 관련 미국 원천자료에서는 표시자본·법정자본·자본금의 감소 또는 납입잉여금의 감소에 해당하는 법률행위나 그 결의문서를 확인하지 못하였습니다. 따라서 국내법상 특정 회사법적 행위를 과세요건으로 적용하려는 경우에는, 해당 외국 상품의 법적 구조에서 그 행위가 실제로 존재하였는지와 이를 어떠한 객관적 자료로 확인할 것인지가 선행하여야 하는지가 아래 질의 4와 질의 9의 쟁점입니다.

3. 검증 가능한 투자자 장부의 정의

본 신청에서 말하는 검증 가능한 투자자 장부란 납세자가 과세결과에 맞추어 사후 작성한 단순 주장자료가 아닙니다. ISIN·CUSIP 등 국제적으로 통용되는 증권식별정보를 공통키로 하여 지급회사, 해당 지급회사의 권리귀속 기준일에 실제 권리를 보유한 수량, 발행기관의 최종 분류자료, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 국내 금융기관의 지급·거래자료, 그리고 취득단위별 취득거래와 조정취득가액의 연속성을 연결한 장부를 의미합니다.

가. 투명성 — 출처와 변환규칙을 확인할 수 있는가. 원자료의 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식을 기록합니다.

나. 접근성 — 조사자 또는 제3자가 원자료를 확인할 수 있는가. 발행기관 공시, 금융기관 원장, 정보공개자료 등 원천에 연결합니다.

다. 추적성 — 결과값을 원자료까지 역추적할 수 있는가. 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인귀속의 계보를 둡니다.

라. 재현성 — 동일 자료와 산식으로 동일 결과가 나오는가. 원자료와 계산규칙을 고정하여 독립된 재계산이 가능합니다.

마. 상호검증성 — 독립 자료원 사이의 일치 여부를 확인할 수 있는가. 발행기관·보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 원장을 교차대조합니다.

본 장부의 신뢰성은 작성자의 지위에서 발생하는 것이 아니라, 원자료의 출처와 변환과정이 확인되고 국제적으로 통용되는 식별자에 의해 각 지급사건과 보유내역이 연결되며 제3자가 동일 자료와 산식으로 동일 결과를 재현할 수 있다는 검증구조에서 발생합니다.

공공기관 회신에서 소득재분류 자료에 예탁계좌·ISIN·기준일·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금이 포함되고 각 권리 지급별로 국내 증권회사까지 전달된다는 것이 확인되며(접수번호 16835791, 6면), 납세자의 장부는 위 각 항목을 동일한 식별자를 기준으로 연결한 것입니다. 따라서 대조할 자료가 이미 국내에 존재합니다.

신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래 및 원천징수·재분류 과정의 객관적 자료를 확인하고, 공개된 발행기관 자료와 금융기관 발급자료를 결합하여 지급사건·보유수량·취득원가의 연결관계를 검증하였습니다. 또한 그 검증과정을 제3자가 같은 원자료와 같은 연산절차로 재현할 수 있도록 수리적 정합성 검증 및 취득원가 계보 복원의 방법을 특허출원하고, 그 방법에 따라 지급회사별 취득원가조서와 상세원부를 작성하였습니다. 특허청 출원정보 목록(2026. 9. 30. 조회)에 따르면 다음 6건이 신청인 명의로 접수되어 있습니다. 10-2026-0079638 「해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템」(2026. 4. 30.), 10-2026-0084940 「QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템」(2026. 5. 11.), 10-2026-0084983 「국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템」(2026. 5. 12.), 10-2026-0109157 「자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법」(2026. 6. 16.), 10-2026-0125857 「데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법」(2026. 7. 8.), 10-2026-0153763 「취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템」(2026. 8. 16.).

위 6건은 각각 별개의 자료를 다루는 것이 아니라 하나의 검증절차가 단계로 이어진 것입니다. 지급사건과 보유수량의 세원 교차검증(제1호), 외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원(제2호), 그 복원값의 이중 정합성 검증(제3호), 취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원(제4호), 자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환(제5호), 취득원가 계보의 완결성 판정과 취득가액 이내성의 수리적 판정(제6호)의 순서이며, 신청인의 취득원가조서와 상세원부는 그 절차에 따라 작성되었습니다.

따라서 본 신청에서 제시하는 취득원가조서와 상세원부는 특정한 세법상 결론을 전제로 임의 작성한 계산표가 아니라, 외부기관 발급자료·발행기관 자료·거래자료의 출처를 연결하고 지급수량·보유수량·취득단위·누적 자본환급액 및 잔여 취득원가를

수리적으로 교차검증하여 제3자가 그 산출과정을 추적·재현할 수 있도록 작성한 검증장부입니다. 다만 특허출원은 그 방법이 공개되고 재현할 수 있는 절차라는 것을 뜻할 뿐이고, 세법상 증명력이나 과세상 결론을 보증하는 것이 아닙니다. 위 방법은 과세 여부를 판단하는 것이 아니라 원자료를 연결하여 장부를 생성하는 데이터 처리절차이며, 그 장부를 과세표준의 조사·결정에서 어떻게 취급할 것인지는 「국세기본법」 제16조의 해석에 따릅니다. 위 출원자료는 발행기관 자료·국제 원천징수 및 재분류자료·국내 금융기관 자료·투자자 거래자료를 같은 지급사건과 같은 취득단위로 연결하지 아니하면 소득성격·권리귀속수량·취득원가의 연속성과 누락구간을 재현하기 어렵다는 문제를 정보처리 절차로 구체화한 것이며, 그 문제의 존재를 보이는 기술적 자료로 제출합니다.

또한 이 검증체계는 특정 납세자의 세액을 줄이기 위한 계산방법이 아닙니다. 분배사건·소득성격의 재분류·원천징수와 환급·권리귀속수량 및 취득원가의 계보를 같은 식별체계에서 대조하므로, 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 소득으로 계상된 부분과 반대로 취득원가가 소진·초과되어 과세대상이 됨에도 국내 과세자료에 연결되지 아니한 부분을 함께 확인할 수 있습니다. 과다계상과 누락은 어느 쪽이든 같은 기준으로 확인되며, 이는 「국세기본법」 제16조가 정한 근거과세의 정확성을 회복하는 일입니다. 특허출원 사실 자체를 과세요건이나 제출 장부의 증명력에 관한 법적 근거로 제시하는 것은 아닙니다. 관련 특허출원은 국제 금융·세제 원자료의 자료계보 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 교차검증, 취득원가 연속성의 검증과 그 결과의 재현을 위하여 적용한 기술적 방법을 설명하기 위한 참고자료입니다. 그 방법에 따라 작성된 취득원가조서와 상세원부의 개별 산출값은 각각 연결된 외부 원자료로 따로 확인할 수 있습니다.

신청인은 그 검증가능성을 확보하기 위하여 출원 명세서 6건을 제3권으로 공개·제출합니다. 비공개 방법을 근거로 결과의 수용을 구하지 아니하며, 원자료·자료계보·연산절차와 검증방법을 공개하여 같은 결과의 재현 또는 반증이 가능하도록 하기 위한 것입니다. 관계기관이 이 방법의 일부 또는 전부가 합리적이지 아니하다고 보는 경우에는 어떠한 자료의 연결관계·연산절차·검증기준이 객관적 사실 또는 관계 법령과 맞지 아니하는지를 특정하여 확인할 수 있습니다.

신청인은 위 출원 명세서의 전문을 이미 공개하여 왔습니다. 이는 출원 사실을 세법상 판단의 근거로 삼기 위한 것이 아니라, 자료계보의 복원과 검증방법을 공개하여 제3자가 그 구조와 연산과정을 살펴보고 같은 원자료로 결과를 재현하거나 반증할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 따라서 신청인이 제시하는 대안은 신청인만 접근할 수 있는 비공개 계산모형에 의존하지 아니하며, 관계기관도 공개된 방법과 제출 원자료로 취득원가조서와 상세원부의 산출과정을 따로 검증할 수 있습니다.

4. 정보전달상 공백과 기초사실 부존재의 구별

같은 기관의 다른 회신에서, 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다(접수번호 16848276, 6면). 그 결과 국내로 전달되는 보고서에는 그 회차의 자료가 없습니다. 국내 체계에 기록이 없다는 사실은 국외에서 그 사실이 없었다는 것을 증명하지 아니합니다. 전달의 시차에서 생긴 공백을 납세자의 증거 부족으로 전가하면, 사실과 다른 과세가 제도적으로 반복됩니다. 국제 원장에 존재하는 사실과 국내 과세원장에 반영되지 아니한 사실은 서로 다른 문제이며, 전달·반영의 단절은 원천거래의 소득성격을 변경하지 아니합니다.

5. 제안하는 조사·증거판단의 7단계 기준

- 1단계 발생원인·재원 — 해당 지급이 어떠한 기업행위·펀드 운용결과에서 발생하였고 지급재원이 무엇인지 확인합니다.
- 2단계 발행기관 최종 확정 — 해당 지급회차에 대하여 발행기관이 최종적으로 확인한 금액·성격·식별자·확정시점을 확인합니다.
- 3단계 국외 집행 — 외국 원천징수의무자·보관기관에서 실제 원천징수, 재분류, 취소 또는 환급이 어떻게 집행되었는지 확인합니다.
- 4단계 국내 반영 — 국외 집행결과가 한국예탁결제원 및 국내 증권회사 원장에 어떠한 항목과 금액으로 반영되었는지 확인합니다.
- 5단계 개인귀속 — 해당 지급회차의 권리귀속 기준일에 납세자가 실제 권리를 보유한 수량과 지급금액을 확인합니다.
- 6단계 취득가액 연속성 — 취득단위별 최초 취득가액, 종전 조정사항 및 해당 지급 직전 조정취득가액을 연속적으로 확인합니다.
- 7단계 국내법 적용·계산 — 확정된 사실에 적용할 국내 세법상 소득구분과 구성요건을 먼저 특정한 뒤, 해당 법률이 취득가액 또는 초과액을 과세요건으로 삼는 경우 그 범위만 계산합니다.

위 기준의 취지는 특정 자료에 자동적인 우선순위를 부여하는 것이 아닙니다. 자료가 충돌하는 경우에는 작성주체, 작성목적, 확정시점, 적용범위, 실제 자금·세액 흐름 및 다른 독립자료와의 정합성을 조사하여 채택 또는 배척의 이유를 명시하는 기준이 필요하다는 것입니다.

6. 자료 확인의 순서

위 각 단계의 사실은 이미 국내외에 존재하는 자료로 확인됩니다. 신청인이 합리적이라고 보는 확인의 순서는 다음과 같습니다. ①

납세자가 제출한 취득원가 장부와 관계 증거자료 ② 국내 증권회사가 보유한 원장 및 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료 · 외국 원천징수세액 변경자료 · 환급자료 ③ 한국예탁결제원이 전달한 재분류 보고자료 ④ 외국 보관기관 및 적격중개인의 원천징수 · 정산자료 ⑤ 발행기관의 결산 및 연말 최종 세무분류자료와, 해당되는 경우 Form 8937 등 취득가액 영향자료 ⑥ 위 각 자료로 확인되지 아니하는 필수 사실에 한정하여, 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적절한 절차에 의한 확인.

위 순서를 법정 증거서열로 주장하는 것이 아닙니다. 국내에 이미 전달되어 있는 자료를 먼저 확인하고, 그것으로 확정되지 아니하는 사실에 한정하여 외국 자료의 확인 수단을 검토하는 것이 「국세기본법」 제16조의 취지에 비추어 적절한 순서인지에 관한 해석을 구합니다.

⑪ 질의자의 의견 및 그 이유(필수 기재사항)

1. 신청의 적법요건

본 신청은 「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제7조 제1항 제5호의 「그 밖에 세법의 입법 취지에 따른 해석이 필요한 사항으로서 납세자의 권리보호를 위해 필요하다고 재정경제부장관이 인정하는 경우」에 해당합니다. 「국세기본법」 제14조 · 제16조와 「소득세법」 제17조의 입법 취지에 따른 해석을 구하는 것이고, 그 기준이 서지 아니하여 납세자의 권리가 침해될 우려가 있기 때문입니다.

본 신청에 앞서 신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래의 정보전달 구조, 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 지급사건별 자료항목 및 관련 공적 자료를 확인하였습니다. 본 신청은 그 개별 사실의 존부를 다시 판단하여 달라는 것이 아니라, 그와 같이 확인된 사실관계와 검증 가능한 장부 · 관계 증거자료가 존재하는 경우에 적용할 법적 기준을 구하는 것입니다. 본 신청은 특정 지급건의 소득구분, 특정 납세자의 세액 또는 특정 과세처분의 적법 · 부당 여부에 관한 판단을 구하는 것이 아닙니다. 미국 규제투자회사인 상장지수펀드의 분배와 관련하여 발행기관의 결산 · 세무자료, 국제 원천징수 · 재분류자료, 국내 금융기관 보유자료 및 납세자의 연속된 장부가 존재하는 경우, 「소득세법」 제17조의 과세요건을 적용하기 전에 어떠한 기초사실을 조사 · 확정하여야 하는지와 그 장부 및 관계 증거자료를 「국세기본법」 제14조 · 제16조에 따라 어떠한 기준으로 조사 · 채택 · 배척하여야 하는지에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다. 이는 투자원본과 과세소득의 경계를 법률이 정한 과세요건에 따라 확정하고 납세자의 재산상 권리를 보호하기 위하여 필요한 사항입니다.

아울러 본 신청의 사항은 「국세기본법 시행령」 제9조의3 제1항 제1호의 「세법 및 이와 관련되는 이 법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항」과 제3호의 「그 밖에 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항」에 해당할 수 있습니다. 조사 · 증거판단의 기준은 납세자가 갖춘 장부와 증거자료를 과세표준의 조사 · 결정에서 어떻게 취급할 것인지를 정하는 것이기 때문입니다. 다만 국세예규심사위원회의 심의 여부는 재정경제부의 판단에 속하므로, 신청인은 그 해당 가능성만을 적습니다.

같은 지침 제4조 제2항의 필수 기재사항 네 가지(질의자의 인적사항 · 질의내용 · 사실관계 · 질의자의 의견 및 그 이유)는 이 신청서 앞쪽과 ⑨ · ⑩ · ⑪ 칸에 모두 기재하였습니다.

2. 질의의 성격 — 자료가 상충할 때의 법규범 선택

본 질의의 쟁점은 특정 납세자의 자료가 사실인지 여부를 확인하는 데 있지 않습니다. 발행기관의 최종 세무자료, 외국 원천징수 · 재분류 자료, 국제 예탁 · 보관기관 자료, 국내 금융기관 자료 및 납세자의 장부가 서로 다른 내용을 나타내는 경우, 「국세기본법」 제14조 및 제16조를 적용하여 어느 사실을 어떠한 조사 · 증거판단 기준으로 확정하여야 하는지에 관한 법규 해석의 문제입니다. 그러므로 개별 조사기관의 사실확인만으로는 이 신청의 대상이 해소되지 않습니다.

3. 과세권 행사의 전제와 법정 절차

과세권은 「대한민국헌법」 제1조 제2항에 따라 국민으로부터 나온 권한이고, 제7조 제1항에 따라 국민 전체에 대한 봉사자가 행사하는 권한입니다. 그러므로 그 행사는 법률이 정한 요건과, 그 요건에 해당하는 사실의 확인을 거쳐야 합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 확인의 방법을 정한 규정입니다.

「국세기본법」 제14조 제2항은 과세표준 계산에 관한 규정을 「명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다」고 정하고, 제16조 제1항은 「해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다」고 정하며, 제2항은 「그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다」고, 제3항은 「정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다」고, 제4항은 「해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나」라고 정합니다.

「대한민국헌법」 제23조 제1항은 「모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다」고 정하고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 투자자가 대가를 지급하고 취득한 주식의 취득가액과 그 투자원본은 납세자의

재산관계에 속합니다. 그 가운데 어느 금액을 과세소득으로 포착할 것인지는 법률이 정한 과세요건에 따라야 하므로, 객관적으로 확인되는 분배재원과 취득가액을 조사하지 아니한 채 외국법인으로부터 금전이 지급되었다는 사실만으로 이를 소득으로 볼 수 있는지 여부는 납세자의 재산권과 직접 관련된 법규 해석의 문제입니다.

위 네 조항은 과세권 행사의 절차를 순차로 정하고 있습니다. 장부와 증거자료에 의한 조사, 사실과 다른 부분에 대한 별도의 조사, 조사한 사실과 결정근거의 결정서 기재, 납세자의 요구에 따른 결정서의 열람 또는 복사가 그것입니다. 위 절차는 과세가 사실에 기초하여 이루어지도록 하는 규정입니다. 그러므로 다음 두 가지는 위 조문에서 도출되지 아니합니다. 첫째, 확인할 수 있는 원자료를 조사하지 아니한 채 결론을 내리는 것입니다. 둘째, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 삼아 과세표준을 구성하는 것입니다.

4. 본 장부의 증거적 성격

투명성은 값마다 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식이 기재되어 있어 조사자가 확인합니다. 접근성은 발행기관 공시와 금융기관 원장, 공공기관 회신이 원문으로 첨부되어 있어 조사자와 제3자가 확인합니다. 추적성은 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인 귀속의 순서로 금융기관 원장에 대조됩니다. 재현성은 같은 원자료와 같은 산식이면 같은 값이 산출되어 독립된 제3자가 확인합니다. 상호검증성은 서로 다른 자료원이 동일 지급사건에 대하여 동일한 값을 표시하는지를 기관 사이의 대조로 확인합니다.

5. 신청인의 의견

과세관청에 부여된 권한은 객관적인 장부와 관계 증거자료를 조사하여 과세요건사실을 확정하고 그 사실에 법률을 적용할 권한입니다. 확인 가능한 원자료를 조사하지 않거나, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 하여 과세표준을 구성하는 권한까지 포함되는지는 「국세기본법」 제14조·제16조에 비추어 명확히 해석될 필요가 있습니다.

납세자가 국제 세원정보의 발생·전달·개인귀속·취득가액까지 추적하여 제3자가 재현 가능한 장부를 제출하였다면, 국가의 정보시스템에 동일한 데이터가 완전하게 구축되어 있지 않다는 사정은 그 장부의 증거가치를 당연히 소멸시키지 않습니다. 오히려 과세관청은 제출된 자료를 실제 원자료와 대조하여 일치 여부를 확인하고, 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하는 것이 근거과세 원칙의 취지에 부합합니다.

또한 본 장부는 과세대상 소득을 은폐하기 위한 구조가 아닙니다. 동일한 검증규칙에 따라 배당, 자본이득 또는 그 밖의 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 따라서 본 신청이 요구하는 것은 특정 소득유형에 대한 특례가 아니라, 국제 금융거래에 대하여 국가와 납세자에게 동일하게 적용될 수 있는 객관적 조사·증거판단 기준입니다.

6. 성실성 추정과 과세형평

「국세기본법」 제81조의3은 「납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 한다」고 정하고, 제18조 제1항은 「세법을 해석·적용할 때에는 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다」고 정합니다. 과세표준의 조사와 결정에 관한 직접적인 근거는 제16조이며, 위 두 조항은 그 해석의 기준으로 함께 고려되는 규정입니다. 제81조의3이 정한 성실성 추정의 취지와 제18조 제1항의 해석 기준에 비추어 보더라도, 객관적으로 검증할 수 있는 장부와 관계 증거자료가 제출된 경우에는 그 내용을 조사·대조하여 사실관계를 확인할 필요가 있습니다. 그와 같이 하지 아니하고 형식 요건의 부존재만으로 과세하면, 성실하게 장부를 갖춘 납세자와 갖추지 못한 납세자가 같은 결과를 받게 되어 과세의 형평에 어긋납니다.

7. 국외 자료가 사후에 변경되는 경우

국외 자료가 사후에 확정 또는 정정되는 경우에는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 자료가 사후에 확정·정정될 가능성이 있다는 사정 자체가 현재 확인할 수 있는 자료의 조사·대조를 생략할 근거가 되는지에 관한 해석을 구합니다.

8. 계산 단계와의 관계 — 취득가액 초과액의 존부는 취득원부의 조사로 확인합니다

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 「취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액」을 의제배당으로 보도록 정합니다. 취득에 사용한 금액과의 비교는 국내법이 정한 계산구조입니다. 이 신청은 그 계산의 결과를 정하여 달라는 것이 아니라, 그 계산의 기초가 되는 사실을 어느 자료로 확정하는지를 구하는 것입니다. 사실이 확정되어야 어느 조항의 어느 구성요건을 적용할지가 정해집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호가 적용되는 경우에는, 같은 호가 취득가액의 초과액을 의제배당으로 정하고 있으므로, 선행 법률행위의 존부와 함께 확정하여야 할 사실은 그 지급 직전의 조정취득가액과 그 지급의 개인 귀속액입니다. 두 값은 취득단위별

취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제하여 산출되며, 그 계산은 거래·결제·잔고 증빙과 발행기관 공시로 검증됩니다. 따라서 같은 호가 적용되는 경우 그 지급액 중 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 지급 직전의 조정취득가액과 개인 귀속액을 객관적 취득원부에 따라 조사하여 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.

9. 결론

국가 또는 금융기관의 정보전달체계가 아직 확보하지 못한 연결을 납세자가 객관적 원자료로 먼저 복원하였다는 사정은 그 장부를 배척할 이유가 되지 아니합니다. 그 장부가 원자료에 닿아 있고, 전 과정을 추적할 수 있으며, 독립된 제3자가 동일한 결과를 산출하여 대조할 수 있다면, 근거과세가 먼저 요구하는 것은 배척이 아니라 대조입니다. 근거과세는 검증할 수 있는 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 정하도록 맡겨진 권한입니다.

본 신청과 그 기술적 대안의 목적은 특정 납세자의 세부담을 줄이는 데 있지 아니합니다. 국제 금융거래에서 생성된 세원정보가 발행기관에서 최종 투자자와 과세자료에 이르기까지 끊기지 아니하고 이어지며, 그 과정의 재분류·원천징수·환급·취득원가 조정이 객관적 원자료로 재현되고 확인될 수 있도록 하는 데 있습니다. 국가는 누락된 국제세원을 정확하게 찾을 수 있어야 하고, 투자자는 자신의 투자원본과 과세소득을 정확하게 구분할 수 있어야 합니다. 과소과세와 과다과세를 같은 자료와 같은 기준으로 찾아 바로잡을 수 있는 체계는 조세행정의 정확성과 금융거래의 신뢰를 함께 높이는 바탕이 됩니다.

⑫ 대상 법령·조항 및 관련 법령·조항(임의 기재사항)

1. 대상 법령·조항

「대한민국헌법」 제38조(납세의 의무), 제59조(조세법률주의), 제1조 제2항, 제7조 제1항 — 과세권 행사의 전제로 인용합니다.

「국세기본법」 제14조(실질과세) 제2항 — 세법 중 과세표준 계산에 관한 규정은 소득·수익·재산·행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용합니다.

「국세기본법」 제16조(근거과세) 제1항·제2항·제3항·제4항 — 제1항은 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우 해당 국제 과세표준의 조사와 결정을 그 장부와 관계되는 증거자료에 의하도록 규정합니다. 제2항은 장부 기록이 사실과 다르거나 누락이 있을 때 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있도록 하고, 제3항은 그 경우 정부가 조사한 사실과 결정근거를 결정서에 적도록 하며, 제4항은 납세의무자 또는 그 대리인의 요구가 있으면 그 결정서를 열람 또는 복사하게 하도록 규정합니다.

「국세기본법」 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지) 제1항 — 세법을 해석·적용할 때 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 합니다.

2. 관련 법령·조항

「국세기본법」 제45조의2(경정 등의 청구) 제2항 — 후발적 사유에 따른 경정청구의 기간을 정합니다.

「국세기본법」 제81조의3(납세자의 성실성 추정) — 납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 합니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호 — 주식의 소각이나 자본의 감소 등으로 주주가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 배당으로 의제합니다.

「국세기본법」 제18조의2(국제예규심사위원회) 및 같은 법 시행령 제9조의3 제1항 제1호·제3호 — 세법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항과 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 국제예규심사위원회의 심의 대상으로 정합니다.

「국제 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제4조 제2항, 제7조 제1항 제5호 — 필수 기재사항과 담당과의 처리 대상을 정합니다.

「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」(조약 제693호) 제28조(정보 교환) — 권한 있는 당국이 협약의 시행과 조세에 관한 법령상 규정의 시행에 필요한 정보를 교환하도록 정합니다.

3. 신청의 전제

본 신청은 외국법의 세무분류를 국내 세법상 결론으로 그대로 수입해 달라는 것이 아닙니다. 외국 발행기관 및 원천징수 체계의 자료는 거래의 발생원인·지급금액·국외 세무처리·정보전달 경로를 확인하는 객관적 증거자료로 제시하는 것이며, 국내 소득구분과 과세결론은 해당 사실을 확정된 후 국내 세법의 구체적 조항에 따라 판단되어야 한다는 전제입니다.

⑬ 관련 해석사례, 심판례, 판례 등(임의 기재사항)

외국법인의 분배금에 관한 국내법상 소득구분은 해당 외국 거래의 객관적 기초사실을 먼저 확정된 후, 적용되는 「소득세법」 제17조의 구체적 항목과 구성요건에 따라 판단되어야 합니다. 본 신청은 특정 해석례의 당부를 구하는 것이 아니라, 그 법률적 판단에 선행하여 확정하여야 할 분배재원 · 법률행위 · 취득가액 등 과세요건사실과 이를 확인하기 위한 조사 · 증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

외국법인으로부터 받는 분배금의 소득구분에 관한 과세관청의 해석사례가 있으나, 본 신청은 그 해석의 당부를 다투는 것이 아니고, 그 해석을 적용하기 전에 확정하여야 할 사실과 그 사실을 확인하는 자료의 범위 및 증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

근거자료 및 출처

법령 — 「국세기본법」 제14조(실질과세), 제16조(근거과세), 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지). 국가법령정보센터, 시행 2026. 8. 11.

공식자료 — 한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499), 같은 결정통지서(접수번호 16764618, 2026. 6. 15.), 같은 결정통지서(접수번호 16835791, 2026. 7. 8.), 같은 결정통지서(접수번호 16848276, 2026. 7. 10.) 및 정보공개청구서 1부.

법령 — 한·미 조세협약 제28조(정보 교환). 조약 제693호, 서명 1976. 6. 4., 발효 1979. 10. 20. 국가법령정보센터 조약 원문.

참고자료 — 발행기관의 지배문서(신탁증서) 발체 및 신청인이 확보한 미국 원천자료에 대한 조사 결과 자료. 발행주체의 설립근거법과 지배문서에서 확인되는 사항을 적은 것이며, 국내 세법상 결론을 주장하는 자료가 아닙니다.

공식 온라인 출처 — <https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029615893> · <https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0016&lsiSeq=288571&urlMode=lsScJoRltInfoR>

보조자료에 포함된 분석 또는 법률적 평가는 신청인의 주장자료이며, 한국예탁결제원 공식 회신에서 확인되는 사실과 구분하여 제출합니다.

⑭ 대립되는 의견 및 그 이유(임의 기재사항)

[예상되는 대립견해와 신청인의 검토]

견해 가. 납세자가 작성한 자료이므로 객관성이 부족하다는 견해 — 증거가치는 작성자의 지위가 아니라 검증 구조에서 나옵니다. 장부의 각 값이 발행기관 공시 · 금융기관 원장 · 공공기관 회신이라는 독립된 원자료로 검증되고, 같은 원자료와 같은 산식으로 제3자가 같은 값을 다시 낼 수 있다면, 그 장부는 주장이 아니라 검증 대상입니다. 「국세기본법」 제16조 제1항은 장부의 작성 주체를 요건으로 삼지 아니하고 조사와 결정을 장부와 증거자료에 의하도록 정합니다.

견해 나. 국내 금융기관 원장에 해당 분류가 없으면 확인하기 어렵다는 견해 — 국내 원장에 기록이 없는 것과 국외에서 그 사실이 없었던 것은 같지 않습니다. 공공기관 회신에서 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 그 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다. 따라서 국내 원장의 공백은 거래의 부존재가 아니라 전달의 시차에서 발생할 수 있습니다.

견해 다. 외국의 분류가 국내 과세결론을 정하지 아니한다는 견해 — 동의합니다. 신청인도 외국 분류의 자동적 효력을 주장하지 않습니다. 외국 자료는 지급의 발생원인과 국외 처리사실을 확인하는 증거이고, 국내 소득구분은 그 사실을 확정된 뒤 국내법의 구성요건에 따라 판단되어야 한다는 것이 신청인의 입장입니다. 다만 과세관청이 「소득세법」 제17조 제2항 제1호를 적용하는 경우에는, 같은 호가 선행 법률행위뿐만 아니라 취득가액과의 비교를 구성요건으로 두고 있습니다. 따라서 그 경우 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 취득단위별 취득가액, 이전 회차까지의 조정내역 및 해당 지급 직전의 조정취득가액을 조사하여 확인하여야 합니다.

견해 라. 특정 회사법상 문서가 없으면 지급재원을 확인하기 어렵다는 견해 — 그 문서의 작성의무와 법적 기능이 그 외국법 또는 상품구조에서 먼저 확인되어야 합니다. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재만으로 다른 객관적 원자료 전체를 조사하지 아니할 수 있는지에 대하여 기준을 구합니다. 특정 문서의 부존재는 그 부존재의 원인과 법적 의미를 확인하여야 할 사실이지, 그 자체만으로 다른 객관적 거래사실의 부존재를 증명하는 자료가 될 수는 없습니다. 특정한 회사법적 절차를 거친 분배에 대하여만 객관적 세무상 사실을 인정할 수 있다면, 그러한 선별기준 또한 법률상 근거와 과세요건이 먼저 특정되어야 합니다.

견해 마. 조사 부담이 지나치게 커진다는 견해 — 「국세기본법」 제16조 제2항은 장부 전체가 아니라 사실과 다른 그 부분에 대해서만 조사하여 결정하도록 정합니다. 장부가 이미 식별자·기준일·수량·금액·세액으로 정렬되어 있으면 조사는 전수 재작성이 아니라 대조가 됩니다. 기준이 서면 조사 부담은 오히려 줄어듭니다.

견해 바. 국외 자료가 사후에 변경되면 과세가 불안정해진다는 견해 — 사후에 확정 또는 정정되는 사정에 대하여는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 자료가 사후에 변경될 수

있다는 사정은 확인을 생략할 이유가 아니라 확인의 시점과 절차를 정할 사유입니다.

견해 사. 이 장부가 과세를 줄이기 위한 자료라는 견해 — 같은 검증 규칙은 양방향으로 작동합니다. 같은 장부에서 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 국외 재분류가 국내에 반영되지 아니하면 과세 과다와 과세 과소가 함께 생기며, 양자는 동일한 대조 절차에 의하여만 확인됩니다.

이 하 여 백

근거자료집

세법 등 해석 신청 제2권 — 국제 증권거래 원자료의 자료계보 및 과세요건 검증자료
문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · V1.0 · 2026. 9. 30. · 신청인 장세봉
증거자료 34건 · 원문 210면

질의자 및 문서 정보

질의자(신청인)	장세봉
주소	
연락처	
신청 서식	「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」 [별지 제1호 서식] 세법 등 해석 신청서
수신	재정경제부장관
문서관리번호 · 판	ROC-EV-2026-01 · V1.0 · 2026. 9. 30.
구성	제1권 세법 등 해석 신청서 · 제2권 근거자료집(이 책)

이 자료집의 성격

정보공개청구 및 객관적 원자료를 통하여 선행 확인한 국제 증권거래의 사실관계를 전제로, 그 사실관계에 적용되는 과세요건사실의 조사 · 증거판단 및 국내법상 포섭기준에 관한 세법해석을 구하는 신청의 근거자료입니다. 선행 단계는 「정보공개청구 → 객관적 사실자료의 확보 → 자료계보와 사실관계의 확인 → 법률상 쟁점의 추출」이며, 본 신청은 그 다음 단계로서 확인된 사실관계에 적용할 일반적 법규해석을 구하는 것입니다. 따라서 이 자료집의 각 자료는 사실의 판단을 구하는 자료가 아니라, 신청인이 질의의 전제사실을 어떤 근거로 설정하였는지를 검증할 수 있게 하는 출처자료입니다.

검토의 출발점 — 자료의 불연속에 대한 문제의식

이 검토는 세법이론에서 출발한 것이 아니라 자료의 불연속에 대한 기술적 의문에서 출발하였습니다. 같은 분배사건에 대하여 발행기관에는 결산 · 분배재원과 세무상 성격에 관한 자료가 있고, 국제 원천징수기관과 보관기관에서는 재분류와 세액정산이 이루어지며, 국내 금융기관에는 지급 · 보유 · 원천징수 자료가 있음에도, 이러한 정보가 최종 투자자의 취득원가와 국내 과세자료까지 하나의 이어진 계보로 연결되지 아니하는 현상을 확인하였습니다.

기술의 관점에서 중요한 것은 어느 기관의 판단이 앞서는가 아니라, 원자료가 어디에서 생성되고 어떤 식별자를 가지며 어느 기관을 거쳐 어떠한 변환을 받은 뒤 최종 결과값에 이르렀는지를 재현할 수 있는가입니다. 그리하여 발행기관 → 외국 보관기관 및 원천징수기관 → 국제 예약결제 → 국내 증권회사 → 투자자 계좌 → 취득원가 장부 →

국내 과세자료로 이어지는 계보를 따라가며, 지급사건 · 권리귀속수량 · 소득성격 · 원천징수와 환급 · 취득단위 · 조정취득원가 사이의 정합관계를 대조하였습니다.

그 과정에서 확인한 문제는 특정 납세자의 세액에 한정되지 아니하였습니다. 국제 세원정보의 일부 항목이 전달과정에서 끊기면 국가는 관리하여야 할 국제세원을 정확하게 식별하기 어려워지고, 투자자는 자신의 투자원본과 과세소득을 구분하여 입증하기 어려워집니다. 자료계보의 연속성은 정확한 세원관리와 납세자의 재산관계를 함께 지키기 위한 문제입니다.

세금을 더 걷기 위한 검토도, 세금을 덜 내기 위한 검토도 아닙니다. 하나의 국제 금융거래에서 생성된 사실이 최종 과세자료에 이르기까지 끊기지 아니하고 확인 · 재현될 수 있어야 한다는 문제에서 출발하였습니다.

총론 — 국제 금융 · 세제 자료계보의 연속성과 누락세원 검증의 구조

국제 금융상품의 세원은 최종 지급금액만으로 관리되는 것이 아닙니다. 발행기관에서 생성된 분배재원과 소득성격 정보가 외국 원천징수기관 · 보관기관, 국제 예탁결제체계, 국내 금융기관을 거쳐 최종 투자자의 거래 · 취득원가 장부까지 어떤 경로로 생성 · 변환 · 전달되었는지를 연결하여야 확인할 수 있습니다. 금액만을 대조하면 그 금액의 성격을 정한 원천정보가 남지 아니합니다.

자료계보의 연결	발행기관의 원천사실 → 지급사건 → 소득성격의 확정 → 외국 원천징수기관의 재분류 → 원천세의 변경 · 환급 → 예탁결제기관 → 증권회사 → 투자자별 권리귀속수량 → 취득단위(LOT) → 조정취득가액 → 국내 과세요건
「국제세원 누락」의 뜻	이 자료집에서 말하는 누락은 해외 지급액 자체의 누락만을 뜻하지 아니합니다. 발행기관에서 확정된 분배재원과 소득성격, 지급사건 식별정보, 국제 원천징수 · 재분류 · 환급정보, 투자자별 권리귀속수량과 취득원가 조정정보 가운데 과세요건 판단에 필요한 하나 이상의 항목이 국내 최종 과세자료까지 연결 · 계승되지 아니한 상태를 포함합니다
확인의 방향	취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 소득으로 계상된 부분과, 취득원가가 소진 · 초과되어 과세대상이 됨에도 국내 과세자료에 연결되지 아니한 부분을 같은 기준으로 함께 확인합니다. 어느 한 방향만을 위한 자료가 아닙니다

이 자료집의 각 자료는 다음 네 층으로 나뉘며, 그 지위를 서로 바꾸어 쓰지 아니합니다.

층	자료	그 자료가 보이는 것
기술적 근거	K-08	발행기관 자료 · 국제 원천징수 및 재분류자료 · 국내 금융기관 자료 · 투자자 거래자료를 같은 지급사건과 취득단위로 연결하지 아니하면 소득성격 · 권리귀속수량 · 취득원가의 연속성을 재현하기 어렵다는 문제를 정보처리 절차로 구체화한 사실. 법률적 결론의 근거가 아닙니다
사실증거	K-01 ~ K-07 · U 계열 · I 계열	그러한 자료계보가 국제 금융인프라와 공적 기록에 실제로 존재하고 국내로 전달된다는 사실
결과증거	L-01 · L-02 · L-03	그 계보를 최종 투자자 단계까지 연결하여 작성한 장부와 그 검산
법률단계	C 계열 · R 계열	확인된 사실관계를 국내 과세요건에 어떻게 연결할 것인지 — 이 신청이 해석을 구하는 자리

일러두기 — 원출처와 인용 규칙

- 본 자료집은 제1권(세법 등 해석 신청서)의 각 질의를 확인하기 위한 자료를 증거번호로 등록한 것입니다.
- 이 자료집은 질의한 법률문제가 실제로 존재하고 객관적으로 검증할 수 있는 문제임을 보이기 위한 것이며, 개별 지급건의 소득구분 · 특정 납세자의 세액 또는 특정 과세처분의 적법 여부에 관한 판단을 구하는 자료가 아닙니다.
- 모든 자료는 원문을 수정하지 아니하고 편철하였으며, 각 자료 앞에 자료카드 1면을 붙였습니다.

4. 인용은 원출처를 기준으로 합니다. 발견 경로가 다른 자료이더라도 최종 인용은 법령·정부기관·발행기관의 원문에 따릅니다.
5. 자료의 위계는 ① 법령 및 정부기관 원문 ② 발행기관의 공식 세무자료 및 공시 ③ 보관기관·예탁결제기관·증권회사의 원장 ④ 신청인이 작성한 장부와 확인자료의 순서입니다.
6. 신청인이 작성한 자료(L 계열·R-01)는 확인의 범위를 밝히고 법적 결론을 단정하지 아니합니다.
7. 개별 납세자의 성명·주민등록번호·주소·계좌번호·연락처는 비실명 처리하였고, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다.

증거번호 체계

갈래	내용
K	국내 공공기관 및 금융인프라 자료
U	미국 법령·국세청·증권거래위원회 자료
I	발행기관 자료
L	투자자 장부
C	국내 법령·해석사례 및 조약
R	신청인이 작성한 조사·검증자료

별첨자료 총괄목록

번호	문서명	작성·발행기관	판·발행시점	면	관련 질의	해시(앞 12)
K-01	정보공개 청구서(5개 기관)	신청인	2026년 접수	2	질의 5·10·12	f5bead0ff91e
K-02	한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499)	한국예탁결제원	2026. 5. 7.	2	질의 5·10·12	44bd96d3fe2b
K-03	같은 기관 결정통지서(접수번호 16764618)	한국예탁결제원	2026. 6. 15.	2	질의 5·10·12	ed89cb20b1fd
K-04	같은 기관 결정통지서(접수번호 16835791)	한국예탁결제원	2026. 7. 8.	2	질의 1·5·10·12	e580fce96f1e
K-05	같은 기관 결정통지서(접수번호 16848276)	한국예탁결제원	2026. 7. 10.	2	질의 5·12	911f18ee9301
K-06	외국납부세액 영수증(2025귀속)	국내 증권회사	2025귀속	2	질의 10·12	e597a7ad5f40
K-07	이자·배당소득 원천징수영수증(2025귀속)	국내 증권회사	2025귀속	2	질의 5·10	d2a020b37c1f
K-08	특허청 출원정보 목록 및 제출결과조회	특허청	2026. 9. 30. 조회	3	질의 1·2	ba631d0707dd
K-09	특허출원 기술계보와 본건 검증자료의 대응표	신청인	2026. 9. 30.	1	질의 1·2	72572d13303c
U-01	미국 내국세법 제301조(재산의 분배) 공인본 발췌	미국 연방의회·미국 정부출판국(GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	3	질의 4·7·9	693f5ffb4a3e

번호	문서명	작성 · 발행기관	판 · 발행시점	면	관련 질의	해시(앞 12)
U-02	미국 내국세법 제316조(배당의 정의) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	2	질의 4 · 12	76d93e599541
U-03	미국 내국세법 제851조 (규제투자회사의 정의) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	5	질의 4 · 9	d72c4851a9aa
U-04	미국 내국세법 제852조 (규제투자회사의 과세) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	10	질의 4 · 9	6254452d4123
U-05	미국 내국세법 제6045B조 (취득가액에 영향을 미치는 행위의 보고) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	2	질의 9 · 12	9337757ca810
U-06	미국 국세청 서식 8937 작성지침	미국 국세청 (IRS)	2017년 12월판	1	질의 9 · 12	11da10e1bd42
U-07	미국 국세청 서식 1099-DIV 작성지침(제3란 비배당분배)	미국 국세청 (IRS)	지침 원문	2	질의 4 · 12	ebf3eef3df93
U-08	미국 국세청 서식 1042-S	미국 국세청 (IRS)	2026년 서식	1	질의 5 · 10 · 12	d4e790bc550f
U-09	미국 국세청 서식 1042-S 작성지침	미국 국세청 (IRS)	2026년 지침	2	질의 5 · 12	9f3cc399d389
U-10	미국 증권거래위원회 규칙 19a-1 관련 자료	미국 증권거래위원회 (SEC)	규칙 원문 및 해제	2	질의 4 · 12	dde44c6d16d3
I-01	발행기관 연차보고서(Form N-CSR) 발췌	발행기관	2025 회계연도	3	질의 4 · 12	0cbff87ac1f8
I-02	발행기관 연말 세무자료 발췌 (보유 8종목)	발행기관	2025 과세연도 · 2025 ICI Primary Layout	17	질의 4 · 5 · 12	892d76b8a653
I-03	발행기관 등록신고서(Form 485BPOS) 발췌	발행기관	2026. 7. 접수분	3	질의 4 · 9	7821a6d8c881
I-04	기업행위보고 Form 8937(보유 8종목 2025귀속)	발행기관	2025귀속	8	질의 9 · 12	578d2177387d
L-01	취득원가조서 축소형 (2025귀속)	신청인	2025귀속	1	질의 1 · 4 · 8	cd976e2beab8
L-02	계산 재현 자료 — 산식과 검산 (2025귀속)	신청인	2025귀속	2	질의 1 · 4 · 8	6d3734bc5dec
L-03	상세원부(취득단위 × 지급회차, 2025귀속)	신청인	2025귀속	1	질의 1 · 4 · 8	2bcbbbe69bc1
C-01	「대한민국헌법」 제1조 · 제7조 · 제38조 · 제59조	법제처	공포 1987. 10. 29. · 시행 1988. 2. 25.	1	㉠ 신청취지 · ㉡	54512fcbe48c
C-02	「국세기본법」 제14조 · 제16조 · 제18조 · 제45조의2 · 제81조의3	법제처	공포 2026. 8. 11. · 시행 2026. 8. 11.	3	질의 1 · 2 · 3 · 12	a790435b4232

번호	문서명	작성·발행기관	판·발행시점	면	관련 질의	해시(앞 12)
C-03	「소득세법」 제17조(배당소득)	법제처	공포 2025. 12. 23. · 시행 2026. 1. 1.	3	질의 4 · 7 · 9 · 12	b394156702b4
C-04	「소득세법 시행령」 제46조	법제처	공포 2026. 5. 22.	1	질의 4	6367b228a090
C-05	한·미 조세협약 제28조(정보 교환)	법제처	조약 제693호 · 서명 1976. 6. 4. · 발효 1979. 10. 20.	1	질의 11	670c5ebedd19
C-06	과세관청 해석사례 서면-2025- 소득-0167	국세청	2025년 회신	3	⑬ 관련 해석사례	73ddab0b3ddf
R-01	준거법령 및 법정자본 관련 용어 확인기록	신청인	2026. 9. 30.	2	질의 4 · 9	078a4d0065ba
R-02	2024귀속 사례 검토 — 자료계보가 이어지지 아니한 자리	신청인	2026. 9. 30.	1	질의 5 · 6 · 10 · 12	8fbe29643803

주장·증거 대응표

검증명제	국내법상 쟁점	1차 자료	보강자료	관련 질의
발행주체가 미국 연방세법상 규제투자회사의 과세체계를 적용받는다	외국법인 지급의 법적 전제	U-03 · U-04	I-01 · I-03	질의 4 · 9
배당의 범위가 이익 및 잉여금에 따라 정해진다	분배재원의 확정	U-02	I-01 · I-02	질의 4 · 12
배당에 해당하지 아니하는 분배는 취득가액에 충당된다	투자원본과 취득가액의 관계	U-01	U-07 · U-09	질의 7 · 9
취득가액에 영향을 미치는 조직행위는 발행기관이 보고한다	자료의 공적 확인 경로	U-05	U-06	질의 9 · 12
지급 시점의 자원 구성은 추정 통지되고 연말에 확정된다	확정시점의 구분	U-10	I-01 · I-02	질의 4 · 12
소득성격 자료가 국내 금융인프라를 통하여 전달된다	국내에서의 조사 가능성	K-03 · K-04	K-06 · K-07	질의 5 · 10 · 12
전달의 시차로 특정 회차가 처리에서 제외될 수 있다	국내 기록의 공백과 기초사실의 구별	K-05	C-02	질의 5 · 12
취득단위별 취득가액과 지급 직전 조정취득가액을 재현할 수 있다	제17조 제2항 제1호의 계산요소	L-01	K-06 · K-07	질의 4 · 8
발행주체의 준거법령에서 자본금 감소 절차가 확인되지 아니한다	제17조 제2항 제1호의 선행 법률행위	I-03 · R-01	U-03	질의 4 · 9
국내법의 과세요건은 국내 법령이 정한다	적용 조항과 구성요건의 특정	C-02 · C-03 · C-04	C-01 · C-05 · C- 06	질의 4 · 12

예탁결제기관 회신 대조표

국내 금융인프라에 관하여 공식 회신으로 확인된 사항입니다. 회신에 적힌 범위에 한정되며, 분배의 세무성격에 관한 판단은 회신의 대상이 아닙니다.

번호	시행문 · 접수번호	회신일	회신으로 확인된 사항	관련 질의
K-02	리스크-1202 · 16516499	2026. 5. 7.	청구 항목별 보유 · 부존재 여부	질의 5 · 10 · 12
K-03	리스크-1611 · 16764618	2026. 6. 15.	해외발행사 → 정보제공벤더 → 외국 보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사의 전달 경로	질의 5 · 10 · 12
K-04	리스크-1930 · 16835791	2026. 7. 8.	재분류 보고자료의 항목 — 예탁계좌 · ISIN · 기준일 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금	질의 1 · 5 · 10 · 12
K-05	리스크-1943 · 16848276	2026. 7. 10.	발행사 정보가 외국 보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례	질의 5 · 12

자료계보도 — 사실 · 자료의 계보와 국내 적용지점

왼쪽 세 열은 사실과 자료가 생성 · 전달되는 계보이고, 오른쪽 열은 그 자료가 국내 과세단계에서 쓰이는 지점입니다. 계보와 적용지점은 구분하며, 계보상의 기재가 곧 국내 세법상 소득구분을 정하는 것이 아닙니다.

단계	생성 · 확정되는 사실	증거번호	국내 과세단계의 적용지점
1. 발행기관의 결산 · 세무계산	분배재원과 최종 소득성격	I-01 · I-02 · U-02 · U-04	「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 기초사실 — 이익이나 잉여금의 분배인지
2. 발행기관의 법정 보고	취득가액에 영향을 미치는 조직행위	U-05 · U-06 · I-04	취득가액 변동의 공적 확인 경로
3. 국외 원천징수 · 재분류	원천징수세액의 변경과 환급	U-08 · U-09	외국납부세액의 확인
4. 예탁결제기관의 전달	재분류 보고자료의 국내 전달	K-03 · K-04 · K-05	「국세기본법」 제16조의 조사 가능성과 기록의 공백
5. 증권회사의 반영	국내 원장의 환급 · 재징수 기록	K-06 · K-07	국내 원장과 국제 원장의 대사 지점
6. 개인 귀속과 취득원가	권리귀속 수량과 지급 직전 조정취득가액	L-01 · L-02 · L-03 · K-08	「소득세법」 제17조 제2항 제1호의 계산요소
7. 국내법의 적용	적용 조항과 구성요건의 특정	C-01 ~ C-06 · R-01	과세요건사실의 확정과 법률적 포섭 — 과세관청의 권한에 속합니다

질의별 근거자료 색인

질의	확인하여야 할 사실	근거자료	비고
1	장부와 관계 증거자료가 과세표준 조사 · 결정의 근거자료가 되는지	C-02 · L-01 · L-02 · K-04 · K-08	장부의 검증 구조는 제1권 ⑩ 제3항
2 · 3	장부와 다른 사실을 인정할 때의 조사와 결정근거	C-02 · K-08	「국세기본법」 제16조 제2항 · 제3항
4	적용 조항과 과세요건사실의 특정 — 이익 · 잉여금 또는 주식의 소각 · 자본의 감소	C-03 · C-04 · U-02 · U-01 · I-01 · I-02 · I-03 · R-01 · L-01	가 · 나 · 다 항으로 나누어 묻는다
5	국제 세원자료의 조사 범위	K-03 · K-04 · K-05 · U-08 · U-09 · K-06 · K-07	전달 경로와 국내 보유자료
6	자료가 충돌할 때의 채택 · 배척 기준	C-02 · K-05	작성주체 · 확정시점 · 적용범위

질의	확인하여야 할 사실	근거자료	비고
7	명칭이 아니라 자원과 구성요건으로 판단하는지	<u>U-01</u> · <u>U-02</u> · <u>U-07</u> · <u>U-09</u> · <u>C-03</u>	
8	7단계 기준과 자료 확인 순서의 적정성	제1권 ⑩ 제5항 · 제6항	회신에서 적정 · 수정 · 적용불가를 구분
9	형식문서 부존재의 효과와 그 문서가 증명하여야 할 과세요건사실	<u>I-03</u> · <u>R-01</u> · <u>U-03</u> · <u>U-04</u> · <u>U-05</u> · <u>U-06</u>	부존재 확인 절차를 함께 본다
10	국내에 이미 전달 · 보유된 자료의 우선 확인	<u>K-03</u> · <u>K-04</u> · <u>K-06</u> · <u>K-07</u>	
11	국내에서 확인할 수 없는 사실의 확인 수단	<u>C-05</u>	협약 제28조 정보 교환
12	자료계보와 사실인정 · 법률적 포섭 권한	<u>K-03</u> · <u>K-04</u> · <u>K-05</u> · <u>I-01</u> · <u>I-02</u> · <u>C-02</u> · <u>C-03</u>	자료계보도와 함께 본다

보완요구 사유 대조표

「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」 제6조 제1항 각 호의 보완요구 사유에 대한 대응입니다.

보완요구 사유	본 신청의 대응
1. 필수 기재사항의 누락 · 불분명 · 허위 기재	지침 제4조 제2항의 네 가지(질의자의 인적사항 · 질의내용 · 사실관계 · 질의자의 의견 및 그 이유)를 제1권 앞쪽과 ⑨ · ⑩ · ⑪ 칸에 모두 기재하였고, 질의자 정보는 이 책 표지에도 적었습니다
2. 필수 첨부서류의 누락	제1권 ⑧ 구분은 지침 제7조 제1항 제1호 · 제5호이며, 같은 항 제2호의 회신문은 본 신청의 요건이 아닙니다. 첨부서류는 이 책의 별첨자료 총괄목록으로 갈음하였습니다
3. 질의내용 또는 사실관계의 불분명	질의를 1부터 12까지 번호로 나누고, 질의마다 확인하여야 할 사실과 근거자료를 위 색인에 표시하였습니다. 사실관계는 제1권 ⑩에 전달구조 · 법적 구조 · 장부의 정의 · 공백과 부존재의 구별 · 7단계 기준 · 자료 확인의 순서로 나누어 적었습니다
4. 관련 자료의 추가 제출 필요	증거자료 34건을 자료카드와 함께 편철하였고, 2025귀속 증빙 원본과 투자자 원장 전부는 요청이 있으면 동일한 체계로 제출합니다. 추가 제출이 필요한 자료가 있으면 항목을 특정하여 주시면 즉시 보완하겠습니다

신청인 작성 자료의 작성 기준

신청인이 작성한 자료(L 계열 · R-01)와 금융회사 발급자료를 옮겨 적은 자료(K-06 · K-07)는 다음 기준에 따릅니다.

1. 값은 원자료에서 옮겨거나 원자료와 고정된 산식으로 계산한 것만 적습니다. 추정값 · 참고값을 만들지 않습니다.
2. 모든 값은 원자료의 문서명 · 면 · 항목으로 되짚을 수 있도록 표시합니다.
3. 취득단위는 병합하지 아니하며, 지급회차마다 권리귀속 기준일의 보유수량을 먼저 확정합니다.
4. 회차별 금액은 「수량 × 1주당 분배금 × 적용환율」의 산식으로 계산하고, 환율은 국세청 고시 기준에 따릅니다.
5. 같은 원자료와 같은 산식이면 제3자가 같은 값을 산출할 수 있어야 합니다.
6. 확인되지 아니한 항목은 비워 두고 그 사유를 적습니다.
7. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리합니다.

부존재 확인 절차

특정 형식문서가 확인되지 아니한 경우, 그 사실은 다음 순서로 기록합니다. 부존재 자체를 다른 거래사실의 부존재로 추론하지 아니합니다.

1. 발행주체의 법적 조직형태 확인

2. 설립문서(신탁증서·신탁설정서 등)의 확인
3. 적용 준거법령과 그 조문 구성의 확인
4. 해당 분배에 필요한 기관의 행위 확인
5. 증권거래위원회 공시의무와 국세청 보고의무의 확인
6. 검색 범위·검색어·검색 기간의 기록
7. 확인된 문서와 확인되지 아니한 문서의 구분
8. 부존재로부터 추론할 수 있는 범위와 추론할 수 없는 범위의 구분

이 절차에 따른 확인 결과는 [R-01](#)에 수록하였습니다.

자료카드

K-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-01
문서명	정보공개 청구서(5개 기관)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026년 접수
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	정보공개시스템 제출본
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 16면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	신청인이 국내 기관에 공개를 청구한 자료의 범위
② 보강하여 지지하는 사실	K-02부터 K-05까지의 회신이 어느 청구항목에 대한 것인지
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	청구한 항목의 실제 보유 여부. 청구 내용이며 회신은 K-02부터 K-05까지에서 확인한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제10조
파일 해시(SHA-256)	f5bead0ff91ee84c5ebfaa191d7ca15f4e80bf63cd56844dcddc47da4231703a

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

해외 ETF 과세자료 정보공개 청구서 (5 개 기관)

해외 ETF 최종세액 산출근거(최종과세표준·최종원장) 검증

금융감독원(검사국·분쟁조정국·금융소비자보호처) · 금융위원회 · 재정경제부 · 한국예탁결제원 · 국세청

공통 청구취지

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

청구 목적 (공통)

본 청구는 특정 개인의 과세불복 또는 세액 다툼을 위한 것이 아닙니다. 미국 등 주요 자본시장에서는 배당(Dividend)·원금반환(Return of Capital)·자본이득(Capital Gain)이 구분·관리되고 있음에도, 국내 과세체계에서 해당 정보가 어떠한 경로로 수집·전달·반영되는지에 대한 검증 가능성이 부족하다는 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. 본 청구는 국내 해외 ETF 과세 및 정보전달 체계의 투명성과 검증 가능성을 확인하기 위한 것으로, 동일 구조로 투자하는 다수 투자자에게 공통으로 적용됩니다.

공통 사항 (각 청구서에 동일 적용)

공개 방법	☒ 전자파일(이메일) ☐ 사본·출력물 ☐ 열람·시청
수령 방법	전자우편 ()
수수료	공익 목적 — 정보공개법 §17 및 시행령에 따른 감면 신청
처리 근거	정보공개법 §11(10 일 이내 결정) · 비공개 시 §13 에 따른 사유 명시 요청
회신 형식	각 청구항목별로 「존재함 / 존재하지 않음 / 타 기관 소관 / 비공개(사유 명시)」를 구분하고, 존재하는 경우 문서명·생산부서·작성일(시행일)을 병기하여 회신 요청
부존재 시	「최종세액을 산출한 최종 과세표준·원장이 존재하지 않는다」는 취지인지 여부를 문서로 회신 요청

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

자료카드

K-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-02
문서명	한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 5. 7.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1202(2026. 5. 7.)
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 6면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	청구 항목별 보유 · 부존재 여부에 관한 공식 회신
② 보강하여 지지하는 사실	국내에서 확인할 수 있는 자료의 범위
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	분배의 세무성격. 회신에 적힌 범위에 한정된다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	같은 법 제13조
파일 해시(SHA-256)	44bd96d3fe2b6e42bd2593cbe0c8dc3673d39a0f29b8b8916e2dd4a39f579dd3

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한 국 예 탁 결 제 원

수신자 ■■■■■ 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 ■■■■■)
(경유)

제 목 정보 ([] 공개 [✓] 부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16516499

접수일 2026. 04. 24.

청구 내용

정 보 공 개 청 구 서

— 미국 ETF 자본반환(ROC) 정보 수신·처리 내역에 관한 건 —

제출일: 2026년 4월 24일

1. 청구인 및 수신처

■ 청구인: ■■■■■

■ 수신처: 한국예탁결제원 정보공개 담당자

2. 청구 취지

청구인은 2024년 귀속 및 2025년 귀속 기간 동안 아래 미국 ETF 종목에 대하여 귀원(한국예탁결제원, KSD)이 수신·보유하고 있는 미국세청 IRS 재분류에 의한 자본반환(Return of Capital, ROC) 관련 정보 일체의 공개를 청구합니다.

3. 청구 대상 종목

아래 종목은 미국 IRS의 Form 1099-DIV Box 3에 따라 ROC(자본반환, Nondividend Distribution)로 확정 재분류된 종목이며, 국내 증권사가 한국 투자자에게 판매·분배금 지급한 종목입니다.

Ticker CUSIP ISIN 종목명 발행사

NVDY 88634T774 US88634T774 YieldMax ETF Tidal Trust II

TSLY 88636J444 US88636J444 YieldMax ETF Tidal Trust II

CONY 88634T824 US88634T824 YieldMax ETF Tidal Trust II

MSTY 88634T493 US88634T493 YieldMax ETF Tidal Trust II

BITO 74347G440 US74347G440 ProShares Bitcoin ETF ProShares

(기타 별첨 참조)

4. 청구 항목 (6종)

청구 1. SWIFT Corporate Action 메시지 수신 내역

귀원이 2024년 1월 1일부터 2026년 4월 23일까지 글로벌 커스터디언(BNY Mellon,

(뒤 쪽)

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-03
문서명	같은 기관 결정통지서(접수번호 16764618)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 6. 15.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1611(2026. 6. 15.)
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 5면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	해외발행사 → 정보제공벤더 → 외국 보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사의 전달 경로
② 보강하여 지지하는 사실	국내에서 소득성격 자료를 조사할 수 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 회차의 소득구분, 전달 경로에 관한 회신이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	ed89cb20b1fdcd70964d9a5884295daa55af00cc64366890f0517ac2b32e0f71

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한 국 예 탁 결 제 원

수신자 [REDACTED] 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 [REDACTED])
(경유)

제 목 정보 ([V]공개 [] 부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16764618	접수일 2026. 06. 01.
---------------	-------------------

청구 내용	제1장 공통 문제의식 – 국가 인프라 공백의 본질 1-1. 대한민국의 역량과 금융세제의 괴리 대한민국은 세계 최고 수준의 반도체를 생산하고, 원자력발전소를 수출하며, 우주발사체를 자력으로 개발한 나라입니다. 전자정부 지수는 세계 최상위권을 유지하고 있습니다. 이것이 이 나라의 기술적 역량입니다. 그런데 ROC(Return of Capital), STCG(단기양도차익), LTCG(장기양도차익), Basis Adjustment – 미국이 1954년 IRC §301(c)에서 법제화하고, 전 세계 금융시장이 수십년간 사용해 온 소득성격 분류 체계를 대한민국 국가 금융세제 데이터 인프라는 2026년 현재까지 반영하지 못하고 있습니다. 이것은 기술의 문제가 아닙니다. 의지와 정책 설계의 문제입니다.
	1-2. 수출 외화 수익과 투자 외화 수익의 차별 구조 대한민국은 수출 기업의 외화 수익에 대하여 촘촘한 세제 인프라를 구축하고 있습니다. 외국납부세액공제로 이중과세를 방지하고, 조세조약 네트워크로 원천지국 과세를 조율하며, 조세특례제한법으로 수출 기업에 세제 혜택을 부여합니다. 수출 역군의 외화 수익은 국가 인프라가 보호합니다. 그런데 자국민이 해외 ETF에 투자하여 외화로 분배금을 수령하는 경우, 그 분배금의 소득성격을 구분하는 법령이 없습니다. 데이터 파이프라인이 없습니다. 투자자에게 소득성격을 고지하는 의무가 없습니다. 국가 인프라가 존재하지 않습니다. 수출 외화 수익 vs 투자 외화 수익 – 국가 보호의 비대칭 수출 기업 외화 수익: 외국납부세액공제 + 조세조약 + 조특법 혜택 → 국가 인프라 완비 자국민 투자 외화 수익: ROC 비과세 법령 없음 + 데이터 파이프라인 없음 + 고지 의무

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-04
문서명	같은 기관 결정통지서(접수번호 16835791)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 7. 8.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1930(2026. 7. 8.)
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 6면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	재분류 보고자료의 항목 — 예탁계좌 · ISIN · 기준일 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금
② 보강하여 지지하는 사실	과세표준 조사에 쓸 수 있는 자료가 국내에 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	그 항목에 적힌 개별 수치. 항목의 존재에 관한 회신이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 5 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	e580fce96f1ef2f7a43632fb57f922d043ef7e4e7ad2e1d81ae4faa7fdaa5cd2

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한 국 예 탁 결 제 원

수신자 ■■■ 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 ■■■)
(경유)

제 목 정보 (☒ 공개 ☐ 부분 공개 ☐ 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16835791	접수일 2026. 06. 11.
---------------	-------------------

청구 내용	공통 청구취지 본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.
	청구 목적 (공통) 본 청구는 특정 개인의 과세불복 또는 세액 다툼을 위한 것이 아닙니다. 미국 등 주요 자본시장에서는 배당(Dividend)·원금반환(Return of Capital)·자본이득(Capital Gain)이 구분·관리되고 있음에도, 국내 과세체계에서 해당 정보가 어떠한 경로로 수집·전달·반영되는지에 대한 검증 가능성이 부족하다는 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. 본 청구는 국내 해외 ETF 과세 및 정보전달 체계의 투명성과 검증 가능성을 확인하기 위한 것으로, 동일 구조로 투자하는 다수 투자자에게 공통으로 적용됩니다.
	공통 사항 (각 청구서에 동일 적용) 공개 방법 ☒ 전자파일(이메일) ☐ 사본·출력물 ☐ 열람·시청 수령 방법 전자우편 () 수수료 공익 목적 — 정보공개법 §17 및 시행령에 따른 감면 신청 처리 근거 정보공개법 §11(10일 이내 결정) · 비공개 시 §13에 따른 사유 명시 요청 회신 형식 각 청구항목별로 「존재함 / 존재하지 않음 / 타 기관 소관 / 비공개(사유 명시)」를 구분하고, 존재하는 경우 문서명·생산부서·작성일(시행일)을 병기하여 회신 요청 부존재 시 「최종세액을 산출한 최종 과세표준·원장이 존재하지 않는다」는 취지인 지 여부를 문서로 회신 요청 본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기

유의 사항

1. 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 가. 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 나. 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 다. 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
2. 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 가. 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 나. 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
3. 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
4. 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
5. 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
6. 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
7. 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-05 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-05
문서명	같은 기관 결정통지서(접수번호 16848276)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 7. 10.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1943(2026. 7. 10.)
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 4면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	발행사 정보가 외국 보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례
② 보강하여 지지하는 사실	국내 기록의 공백과 기초사실의 부존재가 서로 다르다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	해당 회차 분배의 성격. 제3자 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	911f18ee9301b0228aaa9a938c53a76f8ed8293f6cd8482ebd962f568edf0dc4

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한국예탁결제원

수신자 [REDACTED] 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 [REDACTED])
(경유)

제 목 정보 ([V] 공개 [] 부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16848276

접수일 2026. 06. 15.

정보공개청구서

－ 해외 ETF(TSLY) 2024귀속 1·2월 분배금 원금반환(ROC) 재분류 누락 및 ISIN, CUSIP 변경기 처리에 관한 건 －

청구인: 장*봉

수신처: ① 한국예탁결제원(KSD) 정보공개 담당자 ② 금융위원회 정보공개 담당자

제출일: 2026년 월 일

관련: 한국예탁결제원 기존 정보공개(접수번호 16516499·2026-05-07 회신) 후속 －
종목·일자 특정 청구

청구 내용

1. 청구 취지

청구인은 2024귀속 기간 TSLY(YieldMax TSLA Option Income ETF)의 1·2월 분배금에 대하여, 발행사 ICI(Form 1099-DIV Box 3)가 100% 원금반환(Return of Capital)으로 확정하였음에도, 구 CUSIP(88634T709) 보유분에 대한 소득재분류(환급)가 누락되어 삼성증권 등에서 전액 배당으로 과세된 사실과 관련하여, 그 수신·전달·처리 내역 및 전국 규모 영향에 관한 정보 일체의 공개를 청구합니다.

2. 사실 배경 (청구의 단서)

삼성증권 등의 외국납부세액영수증에서, 동일 종목 보유 3인이 동일 CUSIP·동일 지급일·환급 0원으로 누락이 일치함이 확인됩니다. 이는 개별 오류가 아니라 CUSIP 변경기의 시스템적 미재분류임을 시사합니다.

지급일 ISIN,

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-06 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

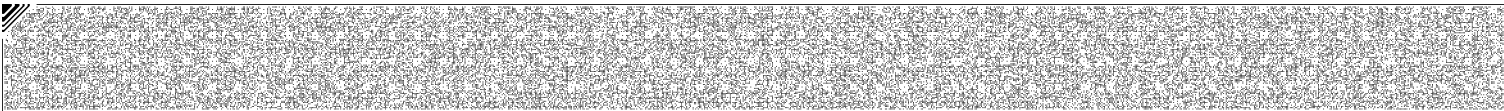
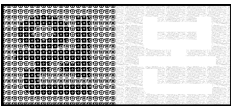
증거번호	K-06
문서명	외국납부세액 영수증(2025귀속)
작성 · 발행기관	국내 증권회사
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	금융회사 발급자료
출처	증권회사 발급자료
언어 · 분량	혼합 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 8면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	국내 원장에 기록된 외국 원천세의 징수와 정산
② 보강하여 지지하는 사실	국외에서 이루어진 재분류가 국내 원장에 반영된 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	분배의 소득구분과 세액의 확정. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
작성 방법과 재현 절차	증권회사가 발급한 원장 자료입니다. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	e597a7ad5f40eea0e4c2bd395d6c33d5684ab34c4b731a2161b9f7e443cf5096

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

계좌번호	584-2176-0816-0	고객명		귀속년도	2025 년
------	-----------------	-----	--	------	--------

원천징수 내역

	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
1	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	1,410.29	2,073,126	211.54	310,963	2025/01/02	2024/12/31	1470.00	15.00
2	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	AVGX	DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG AVGO ETF	USD	0.52	763	0.07	102	2025/01/03	2025/01/03	1468.30	15.00
3	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	398.95	579,674	59.85	86,962	2025/02/03	2025/01/31	1453.00	15.00
4	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	355.06	513,807	53.26	77,072	2025/02/07	2025/02/07	1447.10	15.00
5	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	CONY	TIDAL TRUST II YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	833.25	1,211,128	124.99	181,672	2025/02/12	2025/02/07	1453.50	15.00
6	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	MSTY	TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	1,196.79	1,728,045	179.52	259,208	2025/02/19	2025/02/14	1443.90	15.00
7	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	TSLY	TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	468.66	672,105	70.30	100,817	2025/02/24	2025/02/21	1434.10	15.00
8	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	FBY	TIDAL TRUST II YIELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	20.02	29,203	3.00	4,376	2025/03/04	2025/02/28	1458.70	15.00
9	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	77.36	112,845	11.60	16,920	2025/03/04	2025/02/28	1458.70	15.00
10	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	486.89	701,900	73.03	105,280	2025/03/07	2025/03/07	1441.60	15.00
11	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	CONY	TIDAL TRUST II YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	476.73	691,973	71.51	103,796	2025/03/11	2025/03/07	1451.50	15.00
12	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	MSTY	TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	815.48	1,180,815	122.32	177,119	2025/03/18	2025/03/14	1448.00	15.00
13	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	TSLY	TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	375.21	550,395	56.28	82,557	2025/03/24	2025/03/21	1466.90	15.00
14	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	FBY	TIDAL TRUST II YIELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	23.13	33,920	3.47	5,088	2025/03/31	2025/03/28	1466.50	15.00
15	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	37.80	55,433	5.67	8,315	2025/03/31	2025/03/28	1466.50	15.00
16	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	CONY	YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	348.73	511,203	52.31	76,681	2025/04/08	2025/04/04	1465.90	15.00

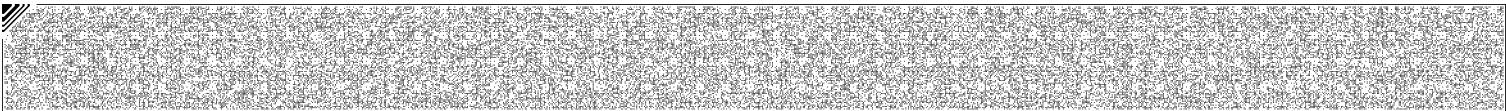
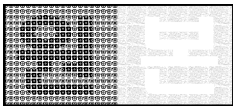


해외주식 외국납부세액 영수증

(페이지2/8)

원천징수 내역

	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
17	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	244.04	358,787	36.61	53,824	2025/04/09	2025/04/07	1470.20	15.00
18	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	790.67	1,128,602	118.60	169,289	2025/04/15	2025/04/11	1427.40	15.00
19	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	RJF	레이먼드 제임스 파이낸셜	USD	0.50	713	0.08	114	2025/04/15	2025/04/15	1427.40	15.00
20	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	0.00	0	-8.91	-13,097	2025/04/17	2025/01/02	1470.00	14.00
21	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	533.78	759,355	80.07	113,907	2025/04/23	2025/04/21	1422.60	15.00
22	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	CRM	세일스포스	USD	0.83	1,187	0.12	171	2025/04/25	2025/04/24	1430.20	15.00
23	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	FBY	YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	21.91	31,535	3.29	4,735	2025/04/29	2025/04/25	1439.30	15.00
24	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	32.32	46,518	4.85	6,980	2025/04/29	2025/04/25	1439.30	15.00
25	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	368.25	525,345	55.24	78,805	2025/05/07	2025/05/07	1426.60	15.00
26	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	518.20	739,264	77.73	110,889	2025/05/07	2025/05/02	1426.60	15.00
27	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	1,405.05	1,974,938	210.76	296,244	2025/05/12	2025/05/09	1405.60	15.00
28	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	614.84	859,546	92.23	128,937	2025/05/20	2025/05/16	1398.00	15.00
29	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	FBY	YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	26.75	36,872	4.01	5,527	2025/05/23	2025/05/23	1378.40	15.00
30	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	78.13	107,577	11.72	16,137	2025/05/26	2025/05/23	1376.90	15.00
31	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	585.14	805,679	87.77	120,850	2025/06/04	2025/05/30	1376.90	15.00
32	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	870.66	1,183,139	130.60	177,472	2025/06/10	2025/06/06	1358.90	15.00
33	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	674.13	916,075	101.12	137,411	2025/06/10	2025/06/06	1358.90	15.00
34	584-2176-0816-0	배당소득	미국	840	PFE	화이자	USD	2.58	3,526	0.39	533	2025/06/16	2025/06/13	1366.80	15.00



자료카드

K-07 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-07
문서명	이자 · 배당소득 원천징수영수증(2025귀속)
작성 · 발행기관	국내 증권회사
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	금융회사 발급자료
출처	증권회사 발급자료
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 7면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	국내 지급 · 원천징수 자료의 기재 항목
② 보강하여 지지하는 사실	국내 원장과 발행기관 자료를 대사할 지점
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	기재된 소득구분이 적법한지. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10
관련 법조문	「소득세법」 제17조
작성 방법과 재현 절차	증권회사가 발급한 원천징수영수증입니다. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	d2a020b37c1f52415ebcf68e2db3e29c7b50e5c191b9acd7dc923a6b388a3547

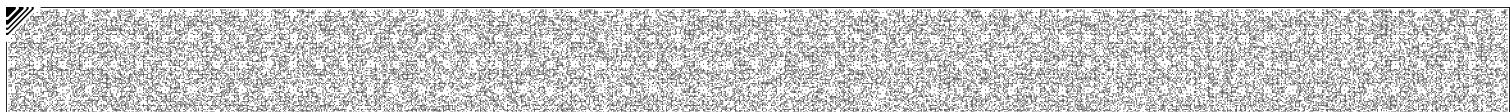
원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지1/7)

징수 의무자	(1) 법인명 (상호) 미래에셋증권	(1)-1 영문법인명 (상호) MIRAE ASSET SECURITIES	(2) 대표자 (성명) 김미섭	(3) 사업자등록번호 [REDACTED]
	(4) 주민(법인)등록번호 110111-0011679	(5) 소재지 또는 주소 04539 서울시 중구 [REDACTED]		
소득자	(6) 성명 (상호) [REDACTED]	(7) 주민(사업자)등록번호 710710-*****	(7)-1 비거주자 생년월일 71.07.10	(8) 소득자구분코드 111
	(9) 주소 39376 경북 구미시 1 [REDACTED]	(10) 거주구분 ① V 거주자 ② 비거주자	(11) 거주지국 한국	(11)-1 거주지국코드 410
			(12) 계좌번호(발행번호) 584-2176-0816-0	(13) 신탁이익여부 ① 여 ② V 부

지 급 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/01/02	2025/01	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	2,073,126	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/01/03	2025/01	T	56	PS	B53	VGX DEFIANCE DAI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	763	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/01/10	2025/01	T	13	NN	A13			2024/10/11 ~ 2025/01/10	0.75	15,583	14.00	2,180	0	210	0	2,390	서울특별시 중구
2025/01/10	2025/01	T	13	NN	B13	USD018400003 미국달러		2024/10/11 ~ 2025/01/10	0.01	87	14.00	10	0	0	0	10	서울특별시 중구
2025/02/03	2025/02	T	56	PS	B53	NVDY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	579,674	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/07	2025/02	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	513,807	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/12	2025/02	T	56	PS	B53	CONY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,211,128	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/19	2025/02	T	56	PS	B53	MSTY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,728,045	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/24	2025/02	T	56	PS	B53	TSLY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	672,105	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/04	2025/03	T	56	PS	B53	FBY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	29,203	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구



이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지2/7)

지 급 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/03/04	2025/03	T	56	PS	B53	NVDY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	112,845	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/07	2025/03	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	701,900	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/11	2025/03	T	56	PS	B53	CONY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	691,973	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/18	2025/03	T	56	PS	B53	MSTY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,180,815	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/24	2025/03	T	56	PS	B53	TSLY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	550,395	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/31	2025/03	T	56	PS	B53	FBY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	33,920	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/31	2025/03	T	56	PS	B53	NVDY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	55,433	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/08	2025/04	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	511,203	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/09	2025/04	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	358,787	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/11	2025/04	T	13	NN	A13			2025/01/10 ~ 2025/04/11	0.75	2,123	14.00	290	0	20	0	310	서울특별시 중구
2025/04/11	2025/04	T	13	NN	B13	USD018400003 미국달러		2025/01/10 ~ 2025/04/11	0.01	175	14.00	20	0	0	0	20	서울특별시 중구
2025/04/15	2025/04	T	56	PS	B53	MSTY YIELDMAX MST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,128,602	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/15	2025/04	T	56	PS	B53	RJF 레이먼드 제		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	713	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-852,027	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	852,027	2.00	17,040	0	1,700	0	18,740	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	YMAG YIELDMAX MAG		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-1,039,037	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	YMAG YIELDMAX MAG		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	1,039,037	8.00	83,120	0	8,310	0	91,430	서울특별시 중구



자료카드

K-08 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-08
문서명	특허청 출원정보 목록 및 제출결과조회
작성 · 발행기관	특허청
작성일 · 판	2026. 9. 30. 조회
자료의 성격	공적 원문
출처	특허청 특허로 조회 출력물
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	신청인 장부의 작성방법이 공개 · 재현 가능한 절차로 출원되어 접수된 사실 — 출원 6건의 출원번호 · 출원일자 · 명칭
② 보강하여 지지하는 사실	장부의 산출과정이 제3자에게 공개 · 재현 가능한 절차로 제시되었다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	심사 결과 · 등록 여부와 장부의 세법상 증명력. 심사 결과 · 등록 여부는 확인되지 아니하며, 출원의 존재가 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 2
관련 법조문	「국세기본법」 제16조 제1항
파일 해시(SHA-256)	ba631d0707ddd546f396ab1e85f2563aef5dac813b3fb27e67657cc4bff3af93

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

특허청 출원정보 목록 및 제출결과조회

세법 등 해석 신청 근거자료 K-08 · 특허청 특허로 조회 출력물 · 2026. 9. 30.

신청인이 제출한 취득원가조서 및 상세원부의 작성방법이 공개 · 재현 가능한 절차로 출원되어 있다는 사실을 확인하기 위한 자료입니다. 출원은 심사가 끝나지 아니한 상태이며, 이 자료는 세법상 증명력이나 과세상 결론을 뒷받침하는 자료가 아닙니다.

1. 출원정보 목록 — 특허청 조회 결과

권리	출원번호	출원일자	상태	명칭	출원인
특허	10-2026-0079638	2026.04.30	진행중	해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템	■■■■■
특허	10-2026-0084940	2026.05.11	진행중	QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템	■■■■■
특허	10-2026-0084983	2026.05.12	진행중	국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템	■■■■■
특허	10-2026-0109157	2026.06.16	진행중	자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법	■■■■■
특허	10-2026-0125857	2026.07.08	진행중	데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법	■■■■■
특허	10-2026-0153763	2026.08.16	진행중	취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템	■■■■■

2. 이 자료의 구성

원부	특허청 특허로 「출원정보 목록」 내려받기 파일(AP_20260930154659.xls) 및 「제출결과조회」 출력물 (조회기간 2026. 4. 1. ~ 2026. 9. 30.)
출원 건수	위 표와 같이 6건입니다
조회일	2026. 9. 30.
편철	이 표지 1면 · 제출결과조회 출력물 2면
확인되는 사실	위 6건의 출원번호 · 출원일자 · 명칭 · 출원인과 그 접수 사실
확인되지 아니하는 사항	심사 결과 · 등록 여부 · 청구범위의 효력. 출원의 존재가 신청인 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니합니다

원부를 수정하지 아니하고 옮겼습니다. 위 표의 값은 내려받은 목록 파일의 해당 칸에서 그대로 옮긴 것이며, 뒤에 붙인 제출결과조회 출력물과 대조할 수 있습니다.



제출결과조회

대상서류

온라인제출서류

접수매체

온라인

기간

당일

1개월

2개월

20260401

20260930

정렬순서

접수번호

접수일자

상태

검색

전자화결과 수신함

출력문서

접수증출원번호통지서

전체 7건 | 페이지 1/1 20 GO

☒	접수번호	접수일자	사건번호	서류명	참조번호	접수상태	수수료	납부 수수료
☒	1-1-2026-1004844-25	2026.08.16	10-2026-0153763	[특허출원]특허출원서		접수완료	*155,400	155,400
☒	1-1-2026-0833960-12	2026.07.08	10-2026-0125857	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0727602-73	2026.06.16	10-2026-0109157	[특허출원]특허출원서		접수완료	*67,800	67,800
☒	1-1-2026-0574519-36	2026.05.14	10-2026-0079638	[출원서 등 보정]보정서(납부자번호)		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0569491-28	2026.05.12	10-2026-0084983	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0569324-12	2026.05.11	10-2026-0084940	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0534914-31	2026.04.30	10-2026-0079638	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	0

1

인쇄

선택출력

일괄출력

이용방법안내

- 검색결과 목록에서 접수번호를 클릭하면 해당건의 접수증을 확인, 출력 하실수 있습니다. (단, 접수불가건 제외)

- 검색결과 목록에서 **사건번호**를 클릭하면 해당 사건에 대한 기본정보 및 이력정보를 확인하실 수 있습니다.
- 수수료 금액 부분을 클릭하시면 수수료 영수증 출력 화면을 보실 수 있습니다.

알아두시다

- 조회 가능한 서류목록은 제출자 본인의 제출서류에 대해서만 가능합니다. 또한 제출인코드를 기재하지 않고 제출한 서류는 조회하실 수 없습니다.
- 정상접수건은 추후 방식심사시 내용에 하자가 있을 경우 반려 또는 보정 통지될 수 있습니다.
- 제출 후 조회까지 시간이 소요될 수 있으니 조회되지 않을 경우 5분 정도 후 재확인 부탁드립니다.

자료카드

K-09 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	K-09
문서명	특허출원 기술계보와 본건 검증자료의 대응표
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026. 9. 30.
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	K-08 의 출원정보와 각 출원 명세서의 기술분야 기재
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	여섯 출원이 말하는 단계와 그것이 본건의 어느 자료에 대응하는지
② 보강하여 지지하는 사실	장부의 산출절차가 어느 단계에서 어떤 원자료와 이어지는지
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	출원의 심사 결과 · 등록 여부와 장부의 세법상 증명력. 출원 원문은 제3권으로 따로 제출한다. 출원 사실은 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 2
관련 법조문	「국세기본법」 제16조 제1항
작성 방법과 재현 절차	원부 — 특허청 출원정보 목록(K-08)과 각 출원 명세서. 방법 — 출원번호 · 출원일 · 명칭은 목록에서 옮기고, 각 단계가 말하는 일은 그 명세서의 기술분야 기재를 요약하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	72572d13303c6b4ab47692fb3d943424521fb273ebd10146d02998ab23668401

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

특허출원 기술제보와 본건 검증자료의 대응표

세법 등 해석 신청 근거자료 K-09 · 신청인 명의 출원 6건 · 2026. 9. 30.

특허출원 사실 자체를 과세요건이나 제출 장부의 증명력에 관한 법적 근거로 제시하는 것은 아닙니다. 아래 출원은 국제 금융 · 세제 원자료의 자료제보 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 교차검증, 취득원가 연속성의 검증과 그 결과의 재현을 위하여 적용한 기술적 방법을 설명하기 위한 참고자료입니다. 그 방법으로 작성된 취득원가조서와 상세원부의 개별 산출값은 각각 연결된 외부 원자료로 따로 확인할 수 있습니다. 출원 원문은 제3권(기술적 대안)으로 함께 제출합니다.

단계	출원번호	출원일	발명의 명칭	그 단계가 맡는 일	본건에서 대응하는 자료
1	10-2026-0079638	2026.04.30	해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템	복수 증권회사의 과세자료 · 외국납부세액자료 · 거래자료와 발행기관 분배자료를 같은 지급사건으로 정합시키고, 회차별 수령수량과 취득단위별 취득원가 감액을 산정 · 검증	L-01 · L-03 의 지급회차와 권리귀속수량
2	10-2026-0084940	2026.05.11	QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템	외국 원천징수기관의 재분류 이벤트를 고려하여 해외납세자료를 복원하고 정합성을 검증	K-06 · U-08 · U-09 와의 대조
3	10-2026-0084983	2026.05.12	국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템	재분류 이벤트를 불변원장에 담아 과세원장과의 정합성을 두 갈래로 검증	K-06 · K-07 국내 원장과의 대조
4	10-2026-0109157	2026.06.16	자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법	취득단위의 자산연속성을 검증하고 국제 세무원장을 정합 복원하여 증거원장을 생성. 과세 여부를 판단하는 것이 아니라 자료를 처리하는 절차임을 명세서가 밝히고 있음	L-01 · L-02 · L-03
5	10-2026-0125857	2026.07.08	데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법	자료의 권위 위계에 따라 분배금의 소득성격(배당 · 자본이득 · 자본환급)을 검증하고 증거자료로 변환	I-01 · I-02 · I-04 와 제2권의 자료 위계
6	10-2026-0153763	2026.08.16	취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템	취득원가 계보의 완결성에 따라 과년도 거래자료의 복원 경로를 정하고, 취득가액 이내성을 재현 가능한 방법으로 판정	L-01 의 잔존 취득가와 판정 · R-02

단계의 이어짐

여섯 출원은 각각 따로 있는 것이 아니라 하나의 검증절차가 단계로 이어진 것입니다. 지급사건과 보유수량의 교차검증(1) → 외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원(2) → 그 복원값의 이중 정합성 검증(3) → 취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원(4) → 자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환(5) → 취득원가 계보의 완결성 판정과 취득가액 이내성의 판정(6)의 차례입니다.

이 표로 증명하지 아니하는 것

출원의 심사 결과와 등록 여부, 청구범위의 효력은 이 표로 확인되지 아니합니다. 또한 이 방법으로 작성되었다는 사실이 그 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니합니다. 장부를 과세표준의 조사 · 결정에서 어떻게 취급할 것인지는 「국세기본법」 제16조의 해석에 따릅니다.

출원번호 · 출원일 · 명칭은 특허청 출원정보 목록(K-08)에서 옮겼고, 각 단계가 맡는 일은 그 출원 명세서의 기술분야 기재를 요약한 것입니다.

자료카드

U-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-01
문서명	미국 내국세법 제301조(재산의 분배) 공인본 발체
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §301
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	배당에 해당하지 아니하는 분배가 주식의 조정취득가액에 총당되고 초과분은 양도로 취급되는 구조
② 보강하여 지지하는 사실	취득가액 총당과 초과분 취급이 단계로 나뉜다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	국내 「소득세법」상 소득구분, 외국 법령이며 국내 소득구분을 정하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 7 · 9
관련 법조문	제301조 제(c)항 제2호 · 제3호
파일 해시(SHA-256)	693f5fffb4a3e8ff672b3d2cd3555c0b7f66fca102e6bd6467bd01079eeb4a0e2

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제301조 — 공인본 전재

Distributions of property · 근거자료 U-01 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §301 — Distributions of property (재산의 분배)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/301?link-type=html
전재 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§301. Distributions of property

(a) In general

Except as otherwise provided in this chapter, a distribution of property (as defined in section 317(a)) made by a corporation to a shareholder with respect to its stock shall be treated in the manner provided in subsection (c).

(b) Amount distributed

(1) General rule

For purposes of this section, the amount of any distribution shall be the amount of money received, plus the fair market value of the other property received.

(2) Reduction for liabilities

The amount of any distribution determined under paragraph (1) shall be reduced (but not below zero) by—

(A) the amount of any liability of the corporation assumed by the shareholder in connection with the distribution, and

(B) the amount of any liability to which the property received by the shareholder is subject immediately before, and immediately after, the distribution.

(3) Determination of fair market value

For purposes of this section, fair market value shall be determined as of the date of the distribution.

(c) Amount taxable

In the case of a distribution to which subsection (a) applies—

(1) Amount constituting dividend

That portion of the distribution which is a dividend (as defined in section 316) shall be included in gross income.

(2) Amount applied against basis

That portion of the distribution which is not a dividend shall be applied against and reduce the adjusted basis of the stock.

(3) Amount in excess of basis

(A) In general

Except as provided in subparagraph (B), that portion of the distribution which is not a dividend, to the extent that it exceeds the adjusted basis of the stock, shall be treated as gain from the sale or exchange of property.

(B) Distributions out of increase in value accrued before March 1, 1913

That portion of the distribution which is not a dividend, to the extent that it exceeds the adjusted basis of the stock and to the extent that it is out of increase in value accrued before March 1, 1913, shall be exempt from tax.

(d) Basis

The basis of property received in a distribution to which subsection (a) applies shall be the fair market value of such property.

(e) Special rule for certain distributions received by 20 percent corporate shareholder

(1) In general

Except to the extent otherwise provided in regulations, solely for purposes of determining the taxable income of any 20 percent corporate shareholder (and its adjusted basis in the stock of the distributing corporation), section 312 shall be applied with respect to the distributing corporation as if it did not contain subsections (k) and (n) thereof.

(2) 20 percent corporate shareholder

For purposes of this subsection, the term "20 percent corporate shareholder" means, with respect to any distribution, any corporation which owns (directly or through the application of section 318)—

(A) stock in the corporation making the distribution possessing at least 20 percent of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote, or

(B) at least 20 percent of the total value of all stock of the distributing corporation (except nonvoting stock which is limited and preferred as to dividends),

but only if, but for this subsection, the distributee corporation would be entitled to a deduction under section 243 or 245 with respect to such distribution.

(3) Application of section 312(n)(7) not affected

The reference in paragraph (1) to subsection (n) of section 312 shall be treated as not including a reference to paragraph (7) of such subsection.

(4) Regulations

The Secretary shall prescribe such regulations as may be necessary or appropriate to carry out the purposes of this subsection.

(f) Special rules

(1) For distributions in redemption of stock, see section 302.

(2) For distributions in complete liquidation, see part II (sec. 331 and following).

(3) For distributions in corporate organizations and reorganizations, see part III (sec. 351 and following).

(4) For taxation of dividends received by individuals at capital gain rates, see section 1(h)(11).

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 84; Pub. L. 87-403, §2(a), Feb. 2, 1962, 76 Stat. 5; Pub. L. 87-834, §§5(a), (b), 13(f)(2), Oct. 16, 1962, 76 Stat. 977, 1035; Pub. L. 88-272, title II, §231(b)(2), Feb. 26, 1964, 78 Stat. 105; Pub. L. 88-484, §1(b)(1), Aug. 22, 1964, 78 Stat. 597; Pub. L. 89-570, §1(b)(2), Sept. 12, 1966, 80 Stat. 762; Pub. L. 89-809, title I, §104(f), Nov. 13, 1966, 80 Stat. 1559; Pub. L. 91-172, title II, §211(b)(1), (2), title IX, §905(b)(2), Dec. 30, 1969, 83 Stat. 570, 714; Pub. L. 92-178, title III, §312(a), Dec. 10, 1971, 85 Stat. 526; Pub. L. 94-455, title II, §205(c)(1)(B), (C), title XIX, §§1901(a)(41), (b)(32)(A), 1906(b)(13)(A), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1535, 1771, 1800, 1834; Pub. L. 95-628, §3(a), (b), Nov. 10, 1978, 92 Stat. 3627; Pub. L. 98-369, div. A, title I, §§54(b), 61(d), title VII, §712(i)(1), July 18, 1984, 98 Stat. 569, 582, 948; Pub. L. 99-514, title VI, §612(b)(1), title XVIII, §1804(f)(2)(B), Oct. 22, 1986, 100 Stat. 2250, 2805; Pub. L. 100-203, title X, §10222(b)(1), Dec. 22, 1987, 101 Stat. 1330-411; Pub. L. 100-647, title I, §1006(e)(10)-(12), title II, §2004(j)(3)(B), Nov. 10, 1988, 102 Stat. 3401, 3402, 3605; Pub. L. 108-27, title III, §302(e)(2), May 28, 2003, 117 Stat. 763; Pub. L. 113-295, div. A, title II, §221(a)(41)(G), Dec. 19, 2014, 128 Stat. 4044.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-02
문서명	미국 내국세법 제316조(배당의 정의) 공인본 발체
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §316
언어 · 분량	영문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	배당이 이익 및 잉여금에서 지급된 부분으로 한정되는 구조
② 보강하여 지지하는 사실	분배재원의 확정 기준
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	국내 「소득세법」상 소득구분, 외국 법령이며 국내 소득구분을 정하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	제316조 제(a)항
파일 해시(SHA-256)	76d93e5995411f813bc7dec4f256874322bc26c63114090022789eba4f493eb8

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제316조 — 공인본 전재

Dividend defined · 근거자료 U-02 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §316 — Dividend defined (배당의 정의)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/316?link-type=html
전재 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§316. Dividend defined

(a) General rule

For purposes of this subtitle, the term "dividend" means any distribution of property made by a corporation to its shareholders—

- (1) out of its earnings and profits accumulated after February 28, 1913, or
- (2) out of its earnings and profits of the taxable year (computed as of the close of the taxable year without diminution by reason of any distributions made during the taxable year), without regard to the amount of the earnings and profits at the time the distribution was made.

Except as otherwise provided in this subtitle, every distribution is made out of earnings and profits to the extent thereof, and from the most recently accumulated earnings and profits. To the extent that any distribution is, under any provision of this subchapter, treated as a distribution of property to which section 301 applies, such distribution shall be treated as a distribution of property for purposes of this subsection.

(b) Special rules

(1) Certain insurance company dividends

The definition in subsection (a) shall not apply to the term "dividend" as used in subchapter L in any case where the reference is to dividends of insurance companies paid to policyholders as such.

(2) Distributions by personal holding companies

(A) In the case of a corporation which—

- (i) under the law applicable to the taxable year in which the distribution is made, is a personal holding company (as defined in section 542), or
- (ii) for the taxable year in respect of which the distribution is made under section 563(b) (relating to dividends paid after the close of the taxable year), or section 547 (relating to deficiency dividends), or the corresponding provisions of prior law, is a personal holding company under the law applicable to such taxable year,

the term "dividend" also means any distribution of property (whether or not a dividend as defined in subsection (a)) made by the corporation to its shareholders, to the extent of its undistributed personal holding company income (determined under section 545 without regard to distributions under this paragraph) for such year.

(B) For purposes of subparagraph (A), the term "distribution of property" includes a distribution in complete liquidation occurring within 24 months after the adoption of a plan of liquidation, but—

- (i) only to the extent of the amounts distributed to distributees other than corporate shareholders, and
- (ii) only to the extent that the corporation designates such amounts as a dividend distribution and duly notifies such distributees of such designation, under regulations prescribed by the Secretary, but
- (iii) not in excess of the sum of such distributees' allocable share of the undistributed personal holding company income for such year, computed without regard to this subparagraph or section 562(b).

(3) Deficiency dividend distributions by a regulated investment company or real estate investment trust

The term "dividend" also means any distribution of property (whether or not a dividend as defined in subsection (a)) which constitutes a "deficiency dividend" as defined in section 860(f).

(4) Certain distributions by regulated investment companies in excess of earnings and profits

In the case of a regulated investment company that has a taxable year other than a calendar year, if the distributions by the company with respect to any class of stock of such company for the taxable year exceed the company's current and accumulated earnings and profits which may be used for the payment of dividends on such class of stock, the company's current earnings and profits shall, for purposes of subsection (a), be allocated first to distributions with respect to such class of stock made during the portion of the taxable year which precedes January 1.

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 98; Mar. 13, 1956, ch. 83, §5(1), 70 Stat. 49; Pub. L. 88-272, title II, §225(f)(1), Feb. 26, 1964, 78 Stat. 87; Pub. L. 94-455, title XVI, §1601(d), title XIX, §1906(b)(13)(A), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1746, 1834; Pub. L. 95-600, title III, §362(d)(1), Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2851; Pub. L. 111-325, title III, §305(a), Dec. 22, 2010, 124 Stat. 3549.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-03
문서명	미국 내국세법 제851조(규제투자회사의 정의) 공인본 발췌
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §851
언어 · 분량	영문 · 5면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	발행주체가 적용받는 규제투자회사의 요건과 시리즈 펀드를 각각 별개의 법인으로 보는 규정
② 보강하여 지지하는 사실	발행주체에 적용되는 과세체계의 법적 전제
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	발행주체가 실제로 그 선택을 하였는지 — I-01에서 확인한다. 외국 법령이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	제851조 제(a)항 · 제(g)항
파일 해시(SHA-256)	d72c4851a9aafda28f2e3455fa20d9fa1772957b2e20429d8b128cde5fd0f8a2

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제851조 — 공인본 전제

Definition of regulated investment company · 근거자료 U-03 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §851 — Definition of regulated investment company (규제투자회사의 정의)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/851?link-type=html
전제 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§851. Definition of regulated investment company (a) General rule For purposes of this subtitle, the term "regulated investment company" means any domestic corporation— (1) which, at all times during the taxable year— (A) is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (15 U.S.C. 80a–1 to 80b–2) as a management company or unit investment trust, or (B) has in effect an election under such Act to be treated as a business development company, or (2) which is a common trust fund or similar fund excluded by section 3(c)(3) of such Act (15 U.S.C. 80a–3(c)) from the definition of "investment company" and is not included in the definition of "common trust fund" by section 584(a). (b) Limitations A corporation shall not be considered a regulated investment company for any taxable year unless— (1) it files with its return for the taxable year an election to be a regulated investment company or has made such election for a previous taxable year; (2) at least 90 percent of its gross income is derived from— (A) dividends, interest, payments with respect to securities loans (as defined in section 512(a)(5)), and gains from the sale or other disposition of stock or securities (as defined in section 2(a)(36) of the Investment Company Act of 1940, as amended) or foreign currencies, or other income (including but not limited to gains from options, futures or forward contracts) derived with respect to its business of investing in such stock, securities, or currencies, and (B) net income derived from an interest in a qualified publicly traded partnership (as defined in subsection (h)); and (3) at the close of each quarter of the taxable year— (A) at least 50 percent of the value of its total assets is represented by— (i) cash and cash items (including receivables), Government securities and securities of other regulated investment companies, and (ii) other securities for purposes of this calculation limited, except and to the extent provided in subsection (e), in respect of any one issuer to an amount not greater in value than 5 percent of the value of the total assets of the taxpayer and to not more than 10 percent of the outstanding voting securities of such issuer, and (B) not more than 25 percent of the value of its total assets is invested in— (i) the securities (other than Government securities or the securities of other regulated investment companies) of any one issuer,

(ii) the securities (other than the securities of other regulated investment companies) of two or more issuers which the taxpayer controls and which are determined, under regulations prescribed by the Secretary, to be engaged in the same or similar trades or businesses or related trades or businesses, or

(iii) the securities of one or more qualified publicly traded partnerships (as defined in subsection (h)).

For purposes of paragraph (2), there shall be treated as dividends amounts included in gross income under section 951(a)(1)(A) or 1293(a) for the taxable year to the extent that, under section 959(a)(1) or 1293(c) (as the case may be), there is a distribution out of the earnings and profits of the taxable year which are attributable to the amounts so included. For purposes of paragraph (2), the Secretary may by regulation exclude from qualifying income foreign currency gains which are not directly related to the company's principal business of investing in stock or securities (or options and futures with respect to stock or securities). For purposes of paragraph (2), amounts excludable from gross income under section 103(a) shall be treated as included in gross income. Income derived from a partnership (other than a qualified publicly traded partnership as defined in subsection (h)) or trust shall be treated as described in paragraph (2) only to the extent such income is attributable to items of income of the partnership or trust (as the case may be) which would be described in paragraph (2) if realized by the regulated investment company in the same manner as realized by the partnership or trust.

(c) Rules applicable to subsection (b)(3)

For purposes of subsection (b)(3) and this subsection—

(1) In ascertaining the value of the taxpayer's investment in the securities of an issuer, for the purposes of subparagraph (B), there shall be included its proper proportion of the investment of any other corporation, a member of a controlled group, in the securities of such issuer, as determined under regulations prescribed by the Secretary.

(2) The term "controls" means the ownership in a corporation of 20 percent or more of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote.

(3) The term "controlled group" means one or more chains of corporations connected through stock ownership with the taxpayer if—

(A) 20 percent or more of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote of each of the corporations (except the taxpayer) is owned directly by one or more of the other corporations, and

(B) the taxpayer owns directly 20 percent or more of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote, of at least one of the other corporations.

(4) The term "value" means, with respect to securities (other than those of majority-owned subsidiaries) for which market quotations are readily available, the market value of such securities; and with respect to other securities and assets, fair value as determined in good faith by the board of directors, except that in the case of securities of majority-owned subsidiaries which are investment companies such fair value shall not exceed market value or asset value, whichever is higher.

(5) The term "outstanding voting securities of such issuer" shall include the equity securities of a qualified publicly traded partnership (as defined in subsection (h)).

(6) All other terms shall have the same meaning as when used in the Investment Company Act of 1940, as amended.

(d) Determination of status

(1) In general

A corporation which meets the requirements of subsections (b)(3) and (c) at the close of any quarter shall not lose its status as a regulated investment company because of a discrepancy during a subsequent quarter between the value of its various investments and such requirements unless such discrepancy exists immediately after the acquisition of any security or other property and is wholly or partly the result of such acquisition. A corporation which does not meet such requirements at the close of any quarter by reason of a discrepancy existing immediately after the acquisition of any security or other property which is wholly or partly the result of such acquisition during such quarter shall not lose its status for such quarter as a regulated investment company if such discrepancy is eliminated within 30 days after the close of such quarter and in such cases it shall be considered to have met such requirements at the close of such quarter for purposes of applying the preceding sentence.

(2) Special rules regarding failure to satisfy requirements

If paragraph (1) does not preserve a corporation's status as a regulated investment company for any particular quarter—

(A) In general

A corporation that fails to meet the requirements of subsection (b)(3) (other than a failure described in subparagraph (B)(i) of this paragraph) for such quarter shall nevertheless be considered to have satisfied the requirements of such subsection for such quarter if—

(i) following the corporation's identification of the failure to satisfy the requirements of such subsection for such quarter, a description of each asset that causes the corporation to fail to satisfy the requirements of such subsection at the close of such quarter is set forth in a schedule for such quarter filed in the manner provided by the Secretary,

(ii) the failure to meet the requirements of such subsection for such quarter is due to reasonable cause and not due to willful neglect, and

(iii)(I) the corporation disposes of the assets set forth on the schedule specified in clause (i) within 6 months after the last day of the quarter in which the corporation's identification of the failure to satisfy the requirements of such subsection occurred or such other time period prescribed by the Secretary and in the manner prescribed by the Secretary, or

(II) the requirements of such subsection are otherwise met within the time period specified in subclause (I).

(B) Rule for certain de minimis failures

A corporation that fails to meet the requirements of subsection (b)(3) for such quarter shall nevertheless be considered to have satisfied the requirements of such subsection for such quarter if—

(i) such failure is due to the ownership of assets the total value of which does not exceed the lesser of—

(I) 1 percent of the total value of the corporation's assets at the end of the quarter for which such measurement is done, or

(II) \$10,000,000, and

(ii)(I) the corporation, following the identification of such failure, disposes of assets in order to meet the requirements of such subsection within 6 months after the last day of the quarter in which the corporation's identification of the failure to satisfy the requirements of such subsection occurred or such other time period prescribed by the Secretary and in the manner prescribed by the Secretary, or

(II) the requirements of such subsection are otherwise met within the time period specified in subclause (I).

(C) Tax

(i) Tax imposed

If subparagraph (A) applies to a corporation for any quarter, there is hereby imposed on such corporation a tax in an amount equal to the greater of—

(I) \$50,000, or

(II) the amount determined (pursuant to regulations promulgated by the Secretary) by multiplying the net income generated by the assets described in the schedule specified in subparagraph (A)(i) for the period specified in clause (ii) by the highest rate of tax specified in section 11.

(ii) Period

For purposes of clause (i)(II), the period described in this clause is the period beginning on the first date that the failure to satisfy the requirements of subsection (b)(3) occurs as a result of the ownership of such assets and ending on the earlier of the date on which the corporation disposes of such assets or the end of the first quarter when there is no longer a failure to satisfy such subsection.

(iii) Administrative provisions

For purposes of subtitle F, a tax imposed by this subparagraph shall be treated as an excise tax with respect to which the deficiency procedures of such subtitle apply.

(e) Investment companies furnishing capital to development corporations

(1) General rule

If the Securities and Exchange Commission determines, in accordance with regulations issued by it, and certifies to the Secretary not earlier than 60 days prior to the close of the taxable year of a management company or a business development company described in subsection (a)(1), that such investment company is principally engaged in the furnishing of capital to other corporations which are principally engaged in the development or exploitation of inventions, technological improvements, new processes, or products not previously generally available, such investment company may, in the computation of 50 percent of the value of its assets under subparagraph (A) of subsection (b)(3) for any quarter of such taxable year, include the value of any securities of an issuer, whether or not the investment company owns more than 10 percent of the outstanding voting securities of such issuer, the basis of which, when added to the basis of the investment company for securities of such issuer previously acquired, did not exceed 5 percent of the value of the total assets of the investment company at the time of the subsequent acquisition of securities. The preceding sentence shall not apply to the securities of an issuer if the investment company has continuously held any security of such issuer (or of any predecessor company of such issuer as determined under regulations prescribed by the Secretary) for 10 or more years preceding such quarter of such taxable year.

(2) Limitation

The provisions of this subsection shall not apply at the close of any quarter of a taxable year to an investment company if at the close of such quarter more than 25 percent of the value of its total assets is represented by securities of issuers with respect to each of which the investment company holds more than 10 percent of the outstanding voting securities of such issuer and in respect of each of which or any predecessor thereof the investment company has continuously held any security for 10 or more years preceding such quarter unless the value of its total assets so represented is reduced to 25 percent or less within 30 days after the close of such quarter.

(3) Determination of status

For purposes of this subsection, unless the Securities and Exchange Commission determines otherwise, a corporation shall be considered to be principally engaged in the development or exploitation of inventions, technological improvements, new processes, or products not previously generally available, for at least 10 years after the date of the first acquisition of any security in such corporation or any predecessor thereof by such investment company if at the date of such acquisition the corporation or its predecessor was principally so engaged, and an investment company shall be considered at any date to be furnishing capital to any company whose securities it holds if within 10 years prior to such date it has acquired any of such securities, or any securities surrendered in exchange therefor, from such other company or predecessor thereof. For purposes of the certification under this subsection, the Securities and Exchange Commission shall have authority to issue such rules, regulations and orders, and to conduct such investigations and hearings, either public or private, as it may deem appropriate.

(4) Definitions

The terms used in this subsection shall have the same meaning as in subsections (b)(3) and (c) of this section.

(f) Certain unit investment trusts

For purposes of this title—

(1) A unit investment trust (as defined in the Investment Company Act of 1940)—

(A) which is registered under such Act and issues periodic payment plan certificates (as defined in such Act) in one or more series,

(B) substantially all of the assets of which, as to all such series, consist of (i) securities issued by a single management company (as defined in such Act) and securities acquired pursuant to subparagraph (C), or (ii) securities issued by a single other corporation, and

(C) which has no power to invest in any other securities except securities issued by a single other management company, when permitted by such Act or the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission,

shall not be treated as a person.

(2) In the case of a unit investment trust described in paragraph (1)—

(A) each holder of an interest in such trust shall, to the extent of such interest, be treated as owning a proportionate share of the assets of such trust;

(B) the basis of the assets of such trust which are treated under subparagraph (A) as being owned by a holder of an interest in such trust shall be the same as the basis of his interest in such trust; and

(C) in determining the period for which the holder of an interest in such trust has held the assets of the trust which are treated under subparagraph (A) as being owned by him, there shall be included the period for which such holder has held his interest in such trust.

This subsection shall not apply in the case of a unit investment trust which is a segregated asset account under the insurance laws or regulations of a State.

(g) Special rule for series funds

(1) In general

In the case of a regulated investment company (within the meaning of subsection (a)) having more than one fund, each fund of such regulated investment company shall be treated as a separate corporation for purposes of this title (except with respect to the definitional requirement of subsection (a)).

(2) Fund defined

For purposes of paragraph (1) the term "fund" means a segregated portfolio of assets, the beneficial interests in which are owned by the holders of a class or series of stock of the regulated investment company that is preferred over all other classes or series in respect of such portfolio of assets.

(h) Qualified publicly traded partnership

For purposes of this section, the term "qualified publicly traded partnership" means a publicly traded partnership described in section 7704(b) other than a partnership which would satisfy the gross income requirements of section 7704(c)(2) if qualifying income included only income described in subsection (b)(2)(A).

(i) Failure to satisfy gross income test

(1) Disclosure requirement

A corporation that fails to meet the requirement of paragraph (2) of subsection (b) for any taxable year shall nevertheless be considered to have satisfied the requirement of such paragraph for such taxable year if—

(A) following the corporation's identification of the failure to meet such requirement for such taxable year, a description of each item of its gross income described in such paragraph is set forth in a schedule for such taxable year filed in the manner provided by the Secretary, and

(B) the failure to meet such requirement is due to reasonable cause and not due to willful neglect.

(2) Imposition of tax on failures

If paragraph (1) applies to a regulated investment company for any taxable year, there is hereby imposed on such company a tax in an amount equal to the excess of—

(A) the gross income of such company which is not derived from sources referred to in subsection (b)(2), over

(B) 1/9 of the gross income of such company which is derived from such sources.

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 268; Pub. L. 85–866, title I, §38, Sept. 2, 1958, 72 Stat. 1638; Pub. L. 91–172, title IX, §908(a), Dec. 30, 1969, 83 Stat. 717; Pub. L. 94–12, title VI, §602(a)(2), Mar. 29, 1975, 89 Stat. 58; Pub. L. 94–455, title XIX, §§1901(a)(109), 1906(b)(13)(A), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1783, 1834; Pub. L. 95–345, §2(a)(3), Aug. 15, 1978, 92 Stat. 481; Pub. L. 95–600, title VII, §701(s)(1), Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2911; Pub. L. 97–424, title V, §547(b)(1), Jan. 6, 1983, 96 Stat. 2199; Pub. L. 98–369, div. A, title X, §1071(a)(1), July 18, 1984, 98 Stat. 1049; Pub. L. 99–514, title VI, §§652(a), (b), 653(a)–(c), 654(a), title XII, §1235(f)(3), Oct. 22, 1986, 100 Stat. 2297, 2298, 2575; Pub. L. 100–647, title I, §1006(m), (n)(1), (2)(A), (B), (4), (5), (o), Nov. 10, 1988, 102 Stat. 3415, 3416; Pub. L. 105–34, title XII, §1271(a)–(b)(7), Aug. 5, 1997, 111 Stat. 1036, 1037; Pub. L. 108–357, title III, §331(a)–(d), (f), Oct. 22, 2004, 118 Stat. 1476; Pub. L. 111–325, title II, §201(a), (b), Dec. 22, 2010, 124 Stat. 3539, 3540; Pub. L. 113–295, div. A, title II, §205(e), Dec. 19, 2014, 128 Stat. 4027; Pub. L. 115–97, title I, §14212(b)(1)(B), Dec. 22, 2017, 131 Stat. 2217.)

자료카드

U-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-04
문서명	미국 내국세법 제852조(규제투자회사의 과세) 공인본 발췌
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §852
언어 · 분량	영문 · 10면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	규제투자회사에 대한 과세와 이익 및 잉여금의 계산에 관한 규정
② 보강하여 지지하는 사실	분배재원 산정의 근거 규정
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 회차의 금액. 외국 법령이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	제852조 제(b)항 · 제(c)항
파일 해시(SHA-256)	6254452d4123f95fcba0c322c8307fd81fbb29df2f5234c1b7ba756f21655c32

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제852조 — 공인본 전제

Taxation of regulated investment companies and their shareholders · 근거자료 U-04 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §852 — Taxation of regulated investment companies and their shareholders (규제투자회사와 그 주주의 과세)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/852?link-type=html
전제 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§852. Taxation of regulated investment companies and their shareholders

(a) Requirements applicable to regulated investment companies

The provisions of this part (other than subsection (c) of this section) shall not be applicable to a regulated investment company for a taxable year unless—

(1) the deduction for dividends paid during the taxable year (as defined in section 561, but without regard to capital gain dividends) equals or exceeds the sum of—

(A) 90 percent of its investment company taxable income for the taxable year determined without regard to subsection (b)(2)(D); and

(B) 90 percent of the excess of (i) its interest income excludable from gross income under section 103(a) over (ii) its deductions disallowed under sections 265 and 171(a)(2), and

(2) either—

(A) the provisions of this part applied to the investment company for all taxable years ending on or after November 8, 1983, or

(B) as of the close of the taxable year, the investment company has no earnings and profits accumulated in any taxable year to which the provisions of this part (or the corresponding provisions of prior law) did not apply to it.

The Secretary may waive the requirements of paragraph (1) for any taxable year if the regulated investment company establishes to the satisfaction of the Secretary that it was unable to meet such requirements by reason of distributions previously made to meet the requirements of section 4982.

(b) Method of taxation of companies and shareholders

(1) Imposition of tax on regulated investment companies

There is hereby imposed for each taxable year upon the investment company taxable income of every regulated investment company a tax computed as provided in section 11, as though the investment company taxable income were the taxable income referred to in section 11.

(2) Investment company taxable income

The investment company taxable income shall be the taxable income of the regulated investment company adjusted as follows:

(A) There shall be excluded the amount of the net capital gain, if any.

(B) The net operating loss deduction provided in section 172 shall not be allowed.

(C) The deductions for corporations provided in part VIII (except section 248) in subchapter B (section 241 and following, relating to the deduction for dividends received, etc.) shall not be allowed.

(D) The deduction for dividends paid (as defined in section 561) shall be allowed, but shall be computed without regard to capital gain

dividends and exempt-interest dividends.

(E) The taxable income shall be computed without regard to section 443(b) (relating to computation of tax on change of annual accounting period).

(F) The taxable income shall be computed without regard to section 454(b) (relating to short-term obligations issued on a discount basis) if the company so elects in a manner prescribed by the Secretary.

(G) There shall be deducted an amount equal to the tax imposed by subsections (d)(2) and (i) of section 851 for the taxable year.

(3) Capital gains

(A) Imposition of tax

There is hereby imposed for each taxable year in the case of every regulated investment company a tax, determined as provided in section 11(b), on the excess, if any, of the net capital gain over the deduction for dividends paid (as defined in section 561) determined with reference to capital gain dividends only.

(B) Treatment of capital gain dividends by shareholders

A capital gain dividend shall be treated by the shareholders as a gain from the sale or exchange of a capital asset held for more than 1 year.

(C) Definition of capital gain dividend

For purposes of this part—

(i) In general

Except as provided in clause (ii), a capital gain dividend is any dividend, or part thereof, which is reported by the company as a capital gain dividend in written statements furnished to its shareholders.

(ii) Excess reported amounts

If the aggregate reported amount with respect to the company for any taxable year exceeds the net capital gain of the company for such taxable year, a capital gain dividend is the excess of—

(I) the reported capital gain dividend amount, over

(II) the excess reported amount which is allocable to such reported capital gain dividend amount.

(iii) Allocation of excess reported amount

(I) In general

Except as provided in subclause (II), the excess reported amount (if any) which is allocable to the reported capital gain dividend amount is that portion of the excess reported amount which bears the same ratio to the excess reported amount as the reported capital gain dividend amount bears to the aggregate reported amount.

(II) Special rule for noncalendar year taxpayers

In the case of any taxable year which does not begin and end in the same calendar year, if the post-December reported amount equals or exceeds the excess reported amount for such taxable year, subclause (I) shall be applied by substituting "post-December reported amount" for "aggregate reported amount" and no excess reported amount shall be allocated to any dividend paid on or before December 31 of such taxable year.

(iv) Definitions

For purposes of this subparagraph—

(I) Reported capital gain dividend amount

The term "reported capital gain dividend amount" means the amount reported to its shareholders under clause (i) as a capital gain dividend.

(II) Excess reported amount

The term "excess reported amount" means the excess of the aggregate reported amount over the net capital gain of the company for the taxable year.

(III) Aggregate reported amount

The term "aggregate reported amount" means the aggregate amount of dividends reported by the company under clause (i) as capital gain dividends for the taxable year (including capital gain dividends paid after the close of the taxable year described in section 855).

(IV) Post-December reported amount

The term "post-December reported amount" means the aggregate reported amount determined by taking into account only dividends paid after December 31 of the taxable year.

(v) Adjustment for determinations

If there is an increase in the excess described in subparagraph (A) for the taxable year which results from a determination (as defined in section 860(e)), the company may, subject to the limitations of this subparagraph, increase the amount of capital gain dividends reported under clause (i).

(vi) Special rule for losses late in the calendar year

For special rule for certain losses after October 31, see paragraph (8).

(D) Treatment by shareholders of undistributed capital gains

(i) Every shareholder of a regulated investment company at the close of the company's taxable year shall include, in computing his long-term capital gains in his return for his taxable year in which the last day of the company's taxable year falls, such amount as the company shall designate in respect of such shares in a written notice mailed to its shareholders at any time prior to the expiration of 60 days after close of its taxable year, but the amount so includible by any shareholder shall not exceed that part of the amount subjected to tax in subparagraph (A) which he would have received if all of such amount had been distributed as capital gain dividends by the company to the holders of such shares at the close of its taxable year.

(ii) For purposes of this title, every such shareholder shall be deemed to have paid, for his taxable year under clause (i), the tax imposed by subparagraph (A) on the amounts required by this subparagraph to be included in respect of such shares in computing his long-term capital gains for that year; and such shareholder shall be allowed credit or refund, as the case may be, for the tax so deemed to have been paid by him.

(iii) The adjusted basis of such shares in the hands of the shareholder shall be increased, with respect to the amounts required by this subparagraph to be included in computing his long-term capital gains, by the difference between the amount of such includible gains and the tax deemed paid by such shareholder in respect of such shares under clause (ii).

(iv) In the event of such designation the tax imposed by subparagraph (A) shall be paid by the regulated investment company within 30 days after close of its taxable year.

(v) The earnings and profits of such regulated investment company, and the earnings and profits of any such shareholder which is a corporation, shall be appropriately adjusted in accordance with regulations prescribed by the Secretary.

(E) Certain distributions

In the case of a distribution to which section 897 does not apply by reason of the second sentence of section 897(h)(1), the amount of such distribution which would be included in computing long-term capital gains for the shareholder under subparagraph (B) or (D) (without regard to this subparagraph)—

(i) shall not be included in computing such shareholder's long-term capital gains, and

(ii) shall be included in such shareholder's gross income as a dividend from the regulated investment company.

(4) Loss on sale or exchange of stock held 6 months or less

(A) Loss attributable to capital gain dividend

If—

- (i) subparagraph (B) or (D) of paragraph (3) provides that any amount with respect to any share is to be treated as long-term capital gain, and
- (ii) such share is held by the taxpayer for 6 months or less,

then any loss (to the extent not disallowed under subparagraph (B)) on the sale or exchange of such share shall, to the extent of the amount described in clause (i), be treated as a long-term capital loss.

(B) Loss attributable to exempt-interest dividend

If—

- (i) a shareholder of a regulated investment company receives an exempt-interest dividend with respect to any share, and
- (ii) such share is held by the taxpayer for 6 months or less,

then any loss on the sale or exchange of such share shall, to the extent of the amount of such exempt-interest dividend, be disallowed.

(C) Determination of holding periods

For purposes of this paragraph, in determining the period for which the taxpayer has held any share of stock—

- (i) the rules of paragraphs (3) and (4) of section 246(c) shall apply, and
- (ii) there shall not be taken into account any day which is more than 6 months after the date on which such share becomes ex-dividend.

(D) Losses incurred under a periodic liquidation plan

To the extent provided in regulations, subparagraphs (A) and (B) shall not apply to losses incurred on the sale or exchange of shares of stock in a regulated investment company pursuant to a plan which provides for the periodic liquidation of such shares.

(E) Exception to holding period requirement for certain regularly declared exempt-interest dividends

(i) Daily dividend companies

Except as otherwise provided by regulations, subparagraph (B) shall not apply with respect to a regular dividend paid by a regulated investment company which declares exempt-interest dividends on a daily basis in an amount equal to at least 90 percent of its net tax-exempt interest and distributes such dividends on a monthly or more frequent basis.

(ii) Authority to shorten required holding period with respect to other companies

In the case of a regulated investment company (other than a company described in clause (i)) which regularly distributes at least 90 percent of its net tax-exempt interest, the Secretary may by regulations prescribe that subparagraph (B) (and subparagraph (C) to the extent it relates to subparagraph (B)) shall be applied on the basis of a holding period requirement shorter than 6 months; except that such shorter holding period requirement shall not be shorter than the greater of 31 days or the period between regular distributions of exempt-interest dividends.

(5) Exempt-interest dividends

If, at the close of each quarter of its taxable year, at least 50 percent of the value (as defined in section 851(c)(4)) of the total assets of the regulated investment company consists of obligations described in section 103(a), such company shall be qualified to pay exempt-interest dividends, as defined herein, to its shareholders.

(A) Definition of exempt-interest dividend

(i) In general

Except as provided in clause (ii), an exempt-interest dividend is any dividend or part thereof (other than a capital gain dividend) paid by a regulated investment company and reported by the company as an exempt-interest dividend in written statements furnished to its shareholders.

(ii) Excess reported amounts

If the aggregate reported amount with respect to the company for any taxable year exceeds the exempt interest of the company for such taxable year, an exempt-interest dividend is the excess of—

(I) the reported exempt-interest dividend amount, over

(II) the excess reported amount which is allocable to such reported exempt-interest dividend amount.

(iii) Allocation of excess reported amount

(I) In general

Except as provided in subclause (II), the excess reported amount (if any) which is allocable to the reported exempt-interest dividend amount is that portion of the excess reported amount which bears the same ratio to the excess reported amount as the reported exempt-interest dividend amount bears to the aggregate reported amount.

(II) Special rule for noncalendar year taxpayers

In the case of any taxable year which does not begin and end in the same calendar year, if the post-December reported amount equals or exceeds the excess reported amount for such taxable year, subclause (I) shall be applied by substituting "post-December reported amount" for "aggregate reported amount" and no excess reported amount shall be allocated to any dividend paid on or before December 31 of such taxable year.

(iv) Definitions

For purposes of this subparagraph—

(I) Reported exempt-interest dividend amount

The term "reported exempt-interest dividend amount" means the amount reported to its shareholders under clause (i) as an exempt-interest dividend.

(II) Excess reported amount

The term "excess reported amount" means the excess of the aggregate reported amount over the exempt interest of the company for the taxable year.

(III) Aggregate reported amount

The term "aggregate reported amount" means the aggregate amount of dividends reported by the company under clause (i) as exempt-interest dividends for the taxable year (including exempt-interest dividends paid after the close of the taxable year described in section 855).

(IV) Post-December reported amount

The term "post-December reported amount" means the aggregate reported amount determined by taking into account only dividends paid after December 31 of the taxable year.

(V) Exempt interest

The term "exempt interest" means, with respect to any regulated investment company, the excess of the amount of interest excludable from gross income under section 103(a) over the amounts disallowed as deductions under sections 265 and 171(a)(2).

(B) Treatment of exempt-interest dividends by shareholders

An exempt-interest dividend shall be treated by the shareholders for all purposes of this subtitle as an item of interest excludable from gross income under section 103(a). Such purposes include but are not limited to—

(i) the determination of gross income and taxable income,

(ii) the determination of distributable net income under subchapter J,

(iii) the allowance of, or calculation of the amount of, any credit or deduction, and

(iv) the determination of the basis in the hands of any shareholder of any share of stock of the company.

(6) Section 311(b) not to apply to certain distributions

Section 311(b) shall not apply to any distribution by a regulated investment company to which this part applies, if such distribution is in redemption of its stock upon the demand of the shareholder.

(7) Time certain dividends taken into account

For purposes of this title, any dividend declared by a regulated investment company in October, November, or December of any calendar year and payable to shareholders of record on a specified date in such a month shall be deemed—

(A) to have been received by each shareholder on December 31 of such calendar year, and

(B) to have been paid by such company on December 31 of such calendar year (or, if earlier, as provided in section 855).

The preceding sentence shall apply only if such dividend is actually paid by the company during January of the following calendar year.

(8) Elective deferral of certain late-year losses

(A) In general

Except as otherwise provided by the Secretary, a regulated investment company may elect for any taxable year to treat any portion of any qualified late-year loss for such taxable year as arising on the first day of the following taxable year for purposes of this title.

(B) Qualified late-year loss

For purposes of this paragraph, the term "qualified late-year loss" means—

(i) any post-October capital loss, and

(ii) any late-year ordinary loss.

(C) Post-October capital loss

For purposes of this paragraph, the term "post-October capital loss" means—

(i) any net capital loss attributable to the portion of the taxable year after October 31, or

(ii) if there is no such loss—

(I) any net long-term capital loss attributable to such portion of the taxable year, or

(II) any net short-term capital loss attributable to such portion of the taxable year.

(D) Late-year ordinary loss

For purposes of this paragraph, the term "late-year ordinary loss" means the sum of any post-October specified loss and any post-December ordinary loss.

(E) Post-October specified loss

For purposes of this paragraph, the term "post-October specified loss" means the excess (if any) of—

(i) the specified losses (as defined in section 4982(e)(5)(B)(ii)) attributable to the portion of the taxable year after October 31, over

(ii) the specified gains (as defined in section 4982(e)(5)(B)(i)) attributable to such portion of the taxable year.

(F) Post-December ordinary loss

For purposes of this paragraph, the term "post-December ordinary loss" means the excess (if any) of—

- (i) the ordinary losses not described in subparagraph (E)(i) and attributable to the portion of the taxable year after December 31, over
- (ii) the ordinary income not described in subparagraph (E)(ii) and attributable to such portion of the taxable year.

(G) Special rule for companies determining required capital gain distributions on taxable year basis

In the case of a company to which an election under section 4982(e)(4) applies—

- (i) if such company's taxable year ends with the month of November, the amount of qualified late-year losses (if any) shall be computed without regard to any income, gain, or loss described in subparagraphs (C) and (E), and
- (ii) if such company's taxable year ends with the month of December, subparagraph (A) shall not apply.

(9) Dividends treated as received by company on ex-dividend date

For purposes of this title, if a regulated investment company is the holder of record of any share of stock on the record date for any dividend payable with respect to such stock, such dividend shall be included in gross income by such company as of the later of—

- (A) the date such share became ex-dividend with respect to such dividend, or
- (B) the date such company acquired such share.

(c) Earnings and profits

(1) Treatment of nondeductible items

(A) Net capital loss

If a regulated investment company has a net capital loss for any taxable year—

- (i) such net capital loss shall not be taken into account for purposes of determining the company's earnings and profits, and
- (ii) any capital loss arising on the first day of the next taxable year by reason of clause (ii) or (iii) of section 1212(a)(3)(A) shall be treated as so arising for purposes of determining earnings and profits.

(B) Other nondeductible items

(i) In general

The earnings and profits of a regulated investment company for any taxable year (but not its accumulated earnings and profits) shall not be reduced by any amount which is not allowable as a deduction (other than by reason of section 265 or 171(a)(2)) in computing its taxable income for such taxable year.

(ii) Coordination with treatment of net capital losses

Clause (i) shall not apply to a net capital loss to which subparagraph (A) applies.

(2) Coordination with tax on undistributed income

For purposes of applying this chapter to distributions made by a regulated investment company with respect to any calendar year, the earnings and profits of such company shall be determined without regard to any net capital loss attributable to the portion of the taxable year after October 31, without regard to any late-year ordinary loss (as defined in subsection (b)(8)(D)), without regard to any capital loss arising on the first day of the taxable year by reason of clauses (ii) and (iii) of section 1212(a)(3)(A), and with such other adjustments as the Secretary may prescribe. The preceding sentence shall apply—

- (A) only to the extent that the amount distributed by the company with respect to the calendar year does not exceed the required distribution for such calendar year (as determined under section 4982 by substituting "100 percent" for each percentage set forth in section 4982(b)(1)), and

(B) except as provided in regulations, only if an election under section 4982(e)(4) is not in effect with respect to such company.

(3) Distributions to meet requirements of subsection (a)(2)(B)

Any distribution which is made in order to comply with the requirements of subsection (a)(2)(B)—

(A) shall be treated for purposes of this subsection and subsection (a)(2)(B) as made from earnings and profits which, but for the distribution, would result in a failure to meet such requirements (and allocated to such earnings on a first-in, first-out basis), and

(B) to the extent treated under subparagraph (A) as made from accumulated earnings and profits, shall not be treated as a distribution for purposes of subsection (b)(2)(D) and section 855.

(4) Regulated investment company

For purposes of this subsection, the term "regulated investment company" includes a domestic corporation which is a regulated investment company determined without regard to the requirements of subsection (a).

(d) Distributions in redemption of interests in unit investment trusts

In the case of a unit investment trust—

(1) which is registered under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a–1 and following) and issues periodic payment plan certificates (as defined in such Act), and

(2) substantially all of the assets of which consist of securities issued by a management company (as defined in such Act),

section 562(c) (relating to preferential dividends) shall not apply to a distribution by such trust to a holder of an interest in such trust in redemption of part or all of such interest, with respect to the capital gain net income of such trust attributable to such redemption.

(e) Procedures similar to deficiency dividend procedures made applicable

(1) In general

If—

(A) there is a determination that the provisions of this part do not apply to an investment company for any taxable year (hereinafter in this subsection referred to as the "non-RIC year"), and

(B) such investment company meets the distribution requirements of paragraph (2) with respect to the non-RIC year,

for purposes of applying subsection (a)(2) to subsequent taxable years, the provisions of this part shall be treated as applying to such investment company for the non-RIC year. If the determination under subparagraph (A) is solely as a result of the failure to meet the requirements of subsection (a)(2), the preceding sentence shall also apply for purposes of applying subsection (a)(2) to the non-RIC year and the amount referred to in paragraph (2)(A)(i) shall be the portion of the accumulated earnings and profits which resulted in such failure.

(2) Distribution requirements

(A) In general

The distribution requirements of this paragraph are met with respect to any non-RIC year if, within the 90-day period beginning on the date of the determination (or within such longer period as the Secretary may permit), the investment company makes 1 or more qualified designated distributions and the amount of such distributions is not less than the excess of—

(i) the portion of the accumulated earnings and profits of the investment company (as of the date of the determination) which are attributable to the non-RIC year, over

(ii) any interest payable under paragraph (3).

(B) Qualified designated distribution

For purposes of this paragraph, the term "qualified designated distribution" means any distribution made by the investment company if—

(i) section 301 applies to such distribution, and

(ii) such distribution is designated (at such time and in such manner as the Secretary shall by regulations prescribe) as being taken into account under this paragraph with respect to the non-RIC year.

(C) Effect on dividends paid deduction

Any qualified designated distribution shall not be included in the amount of dividends paid for purposes of computing the dividends paid deduction for any taxable year.

(3) Interest charge

(A) In general

If paragraph (1) applies to any non-RIC year of an investment company, such investment company shall pay interest at the underpayment rate established under section 6621—

(i) on an amount equal to 50 percent of the amount referred to in paragraph (2)(A)(i),

(ii) for the period—

(I) which begins on the last day prescribed for payment of the tax imposed for the non-RIC year (determined without regard to extensions), and

(II) which ends on the date the determination is made.

(B) Coordination with subtitle F

Any interest payable under subparagraph (A) may be assessed and collected at any time during the period during which any tax imposed for the taxable year in which the determination is made may be assessed and collected.

(4) Provision not to apply in the case of fraud

The provisions of this subsection shall not apply if the determination contains a finding that the failure to meet any requirement of this part was due to fraud with intent to evade tax.

(5) Determination

For purposes of this subsection, the term "determination" has the meaning given to such term by section 860(e). Such term also includes a determination by the investment company filed with the Secretary that the provisions of this part do not apply to the investment company for a taxable year.

(f) Treatment of certain load charges

(1) In general

If—

(A) the taxpayer incurs a load charge in acquiring stock in a regulated investment company and, by reason of incurring such charge or making such acquisition, the taxpayer acquires a reinvestment right,

(B) such stock is disposed of before the 91st day after the date on which such stock was acquired, and

(C) the taxpayer acquires, during the period beginning on the date of the disposition referred to in subparagraph (B) and ending on January 31 of the calendar year following the calendar year that includes the date of such disposition, stock in such regulated investment company or in another regulated investment company and the otherwise applicable load charge is reduced by reason of the reinvestment right,

the load charge referred to in subparagraph (A) (to the extent it does not exceed the reduction referred to in subparagraph (C)) shall not be taken into account for purposes of determining the amount of gain or loss on the disposition referred to in subparagraph (B). To the extent such charge is not taken into account in determining the amount of such gain or loss, such charge shall be treated as incurred in connection with the

acquisition referred to in subparagraph (C) (including for purposes of reapplying this paragraph).

(2) Definitions and special rules

For purposes of this subsection—

(A) Load charge

The term "load charge" means any sales or similar charge incurred by a person in acquiring stock of a regulated investment company. Such term does not include any charge incurred by reason of the reinvestment of a dividend.

(B) Reinvestment right

The term "reinvestment right" means any right to acquire stock of 1 or more regulated investment companies without the payment of a load charge or with the payment of a reduced charge.

(C) Nonrecognition transactions

If the taxpayer acquires stock in a regulated investment company from another person in a transaction in which gain or loss is not recognized, the taxpayer shall succeed to the treatment of such other person under this subsection.

(g) Special rules for fund of funds

(1) In general

In the case of a qualified fund of funds—

(A) such fund shall be qualified to pay exempt-interest dividends to its shareholders without regard to whether such fund satisfies the requirements of the first sentence of subsection (b)(5), and

(B) such fund may elect the application of section 853 (relating to foreign tax credit allowed to shareholders) without regard to the requirement of subsection (a)(1) thereof.

(2) Qualified fund of funds

For purposes of this subsection, the term "qualified fund of funds" means a regulated investment company if (at the close of each quarter of the taxable year) at least 50 percent of the value of its total assets is represented by interests in other regulated investment companies.

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 271; July 11, 1956, ch. 573, §2(a), 70 Stat. 530; Pub. L. 85–866, title I, §§39(a), 101(a), (b), Sept. 2, 1958, 72 Stat. 1638, 1674; Pub. L. 86–779, §10(b)(2), (3), Sept. 14, 1960, 74 Stat. 1009; Pub. L. 88–272, title II, §229(a)(1), (2), (b), Feb. 26, 1964, 78 Stat. 99; Pub. L. 91–172, title V, §511(c)(2), Dec. 30, 1969, 83 Stat. 637; Pub. L. 94–455, title XIV, §1402(b)(1)(N), (2), title XIX, §§1901(a)(11)(A), (B)(i), (C), (b)(1)(V), (6)(B), (33)(I), (J), (N), 1906(b)(13)(A), title XXI, §2137(a)–(c), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1732, 1783, 1792, 1794, 1801, 1802, 1834, 1930, 1931; Pub. L. 95–600, title III, §§301(b)(11), 362(c), title VII, §701(s)(2), Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2822, 2851, 2911; Pub. L. 96–222, title I, §104(a)(3)(B), Apr. 1, 1980, 94 Stat. 215; Pub. L. 97–424, title V, §547(b)(2), Jan. 6, 1983, 96 Stat. 2199; Pub. L. 98–369, div. A, title I, §55(a), title X, §§1001(b)(11), (c), 1071(a)(2)–(4), (b)(1), July 18, 1984, 98 Stat. 571, 1011, 1012, 1049, 1050, 1052; Pub. L. 99–514, title III, §311(b)(1), title VI, §§631(e)(11), 651(b)(1)(A), (2), (3), 655(a)(1), (2), title XI, §1173(b)(1)(B), title XV, §1511(c)(6), title XVIII, §§1804(c)(1)–(5), 1878(j), Oct. 22, 1986, 100 Stat. 2219, 2274, 2296, 2298, 2299, 2515, 2745, 2799, 2800, 2905; Pub. L. 100–647, title I, §§1006(l)(1)(A), (3), (4), (7)–(10), 1011B(h)(4), 1018(p), Nov. 10, 1988, 102 Stat. 3413–3415, 3491, 3585; Pub. L. 101–239, title VII, §7204(b)(1), (c)(1), Dec. 19, 1989, 103 Stat. 2334, 2335; Pub. L. 103–66, title XIII, §13221(c)(1), Aug. 10, 1993, 107 Stat. 477; Pub. L. 104–188, title I, §1602(b)(3), Aug. 20, 1996, 110 Stat. 1833; Pub. L. 105–34, title XI, §1122(c)(2), (3), title XII, §1254(b)(2), Aug. 5, 1997, 111 Stat. 977, 1033; Pub. L. 106–170, title V, §566(a)(1), (c), Dec. 17, 1999, 113 Stat. 1950; Pub. L. 109–222, title V, §505(c)(1), May 17, 2006, 120 Stat. 356; Pub. L. 110–172, §11(a)(17)(A), Dec. 29, 2007, 121 Stat. 2486; Pub. L. 111–325, title II, §201(c), title III, §§301(a)(1), (b), 302(a), (b)(1), 303(a), 308(a)–(b)(2), 309(a), (b), title V, §502(a), Dec. 22, 2010, 124 Stat. 3541, 3542, 3547, 3548, 3550–3552, 3554; Pub. L. 113–295, div. A, title II, §205(a)(2), (c), Dec. 19, 2014, 128 Stat. 4025, 4026; Pub. L. 115–97, title I, §13001(b)(2)(J), (4), Dec. 22, 2017, 131 Stat. 2096, 2098; Pub. L. 115–141, div. U, title IV, §401(a)(144), (145), Mar. 23, 2018, 132 Stat. 1191.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-05 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-05
문서명	미국 내국세법 제6045B조(취득가액에 영향을 미치는 행위의 보고) 공인본 발췌
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §6045B
언어 · 분량	영문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	발행기관의 법정 보고의무와 보고 기한
② 보강하여 지지하는 사실	I-04 보고서가 법정 보고라는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	보고 내용의 국내 세법상 효과, 외국 법령이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 9 · 12
관련 법조문	제6045B조 제(a)항 · 제(b)항
파일 해시(SHA-256)	9337757ca8104b8393e6f626f07aa2aff87713d6170998c7dbe1a6545ce2654a

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제6045B조 — 공인본 전제

Returns relating to actions affecting basis of specified securities · 근거자료 U-05 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §6045B — Returns relating to actions affecting basis of specified securities (취득가액에 영향을 미치는 행위에 관한 보고)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/6045B?link-type=html
전제 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§6045B. Returns relating to actions affecting basis of specified securities (a) In general According to the forms or regulations prescribed by the Secretary, any issuer of a specified security shall make a return setting forth— (1) a description of any organizational action which affects the basis of such specified security of such issuer, (2) the quantitative effect on the basis of such specified security resulting from such action, and (3) such other information as the Secretary may prescribe. (b) Time for filing return Any return required by subsection (a) shall be filed not later than the earlier of— (1) 45 days after the date of the action described in subsection (a), or (2) January 15 of the year following the calendar year during which such action occurred. (c) Statements to be furnished to holders of specified securities or their nominees According to the forms or regulations prescribed by the Secretary, every person required to make a return under subsection (a) with respect to a specified security shall furnish to the nominee with respect to the specified security (or certificate holder if there is no nominee) a written statement showing— (1) the name, address, and phone number of the information contact of the person required to make such return, (2) the information required to be shown on such return with respect to such security, and (3) such other information as the Secretary may prescribe. The written statement required under the preceding sentence shall be furnished to the holder on or before January 15 of the year following the calendar year during which the action described in subsection (a) occurred. (d) Specified security For purposes of this section, the term "specified security" has the meaning given such term by section 6045(g)(3)(B). No return shall be required under this section with respect to actions described in subsection (a) with respect to a specified security which occur before the applicable date (as defined in section 6045(g)(3)(C)) with respect to such security. (e) Public reporting in lieu of return The Secretary may waive the requirements under subsections (a) and (c) with respect to a specified security, if the person required to make the return under subsection (a) makes publicly available, in such form and manner as the Secretary determines necessary to carry out the purposes
--

of this section—

- (1) the name, address, phone number, and email address of the information contact of such person, and
- (2) the information described in paragraphs (1), (2), and (3) of subsection (a).

(Added Pub. L. 110–343, div. B, title IV, §403(d)(1), Oct. 3, 2008, 122 Stat. 3859.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-06 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-06
문서명	미국 국세청 서식 8937 작성지침
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	2017년 12월판
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 지침 Instructions for Form 8937 (12/2017)
언어 · 분량	영문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 7면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	취득가액에 영향을 미치는 조직행위의 보고 대상과 방법
② 보강하여 지지하는 사실	I-04의 서식과 기재 항목의 의미
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	보고 내용의 진실성. 보고 절차에 관한 지침이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 9 · 12
관련 법조문	제6045B조
파일 해시(SHA-256)	11da10e1bd4254f69c5cadf1d2bc89224e40fe9a255a3edef7f81b930765468f

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



- Instructions for Form 8937 - Introductory Material
 - Future Developments

- Instructions for Form 8937 - Main Contents

- General Instructions
 - Who Must File

- Exceptions
 - Public reporting.
 - Exempt recipients.
 - Certain money market funds.

- Special Rules

- S corporations
 - Certain RICs and REITs.
- File Form 8937 if you are an issuer of a specified security that takes an organizational action that affects the basis of that security. A specified security is:
 - Any share of stock in an entity organized as, or treated for federal tax purposes as, a corporation;
 - Any interest treated as stock, including, for example, an American Depositary Receipt;

Instructions for Form 8937 (12/2017)

Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Revised: 12/2017

Instructions for Form 8937 - Introductory Material

Future Developments

For the latest information about developments related to Form 8937 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to [IRS.gov/Form8937](https://www.irs.gov/Form8937).

Instructions for Form 8937 - Main Contents

General Instructions

Who Must File

자료카드

U-07 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-07
문서명	미국 국세청 서식 1099-DIV 작성지침(제3란 비배당분배)
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	지침 원문
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 지침
언어 · 분량	국문 해제 및 영문 원문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 15면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	비배당분배의 보고란과 그 의미
② 보강하여 지지하는 사실	지급자 보고와 발행기관 자료의 연결 지점
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 지급의 분류 결과, 지급자의 보고 방법에 관한 지침이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	제301조 제(c)항 제2호
파일 해시(SHA-256)	ebf3eef3df930fb704a945b66c7765feabc709756d81e29389043624a0a9c34c

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

15

IRS Form 1099-DIV 작성지침 — Box 3 비배당분배

규제투자회사(RIC) 체계 제출 꾸러미 판 V2.0 · 2026-09-03 | 원문 14면 | 총 세무보고 · 계보 마디 21

규제투자회사 체계에서 이 자료가 서는 자리

델라웨어 법정신탁(조직형태) → 개별 시리즈 RIC — 각 Series / Fund → 규제투자회사(RIC) 투자회사 과세체계 — 내국세법 Subchapter M → §851(g) 독립 법인 과세단위 — 각 Fund 를 별개의 법인으로 취급 → Fund 별 실제 분배 → 회계연도 결산 → Fund 별 분배재원 확정 → 이익에 의한 분배 / 자본환급 (Subchapter C §316) → §301(c)(2) 해당 Fund 주식의 취득가액 감소 → 발행기관 확정자료(§6045B) → 국제원천징수 정산 → 개인별 귀속 → 「소득세법」 §17 포섭

이 자료가 증명하는 것

비배당분배(Nondividend Distributions)가 투자자 세무보고에서 어느 칸에 적히는지.



- [Instructions for Form 1099-DIV - Introductory Material](#)
 - [Future Developments](#)
 - [What's New](#)
 - [E-filing returns.](#)
 - [Reminders](#)
- [Instructions for Form 1099-DIV - Main Contents](#)
 - [Specific Instructions](#)
 - [Dividends](#)
 - [Exceptions](#)
 - [Qualified Dividends](#)
 - [Exceptions.](#)
 - [Qualified foreign corporation.](#)
 - [Section 404\(k\) Dividends](#)
 - [RICs and REITs](#)
 - [Qualified dividends.](#)

Instructions for Form 1099-DIV (01/2024)

Dividends and Distributions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Revised: 01/2024

Instructions for Form 1099-DIV - Introductory Material

Future Developments

For the latest information about developments related to Form 1099-DIV and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to [IRS.gov/Form1099DIV](https://www.irs.gov/Form1099DIV).

What's New

E-filing returns. The Taxpayer First Act of 2019 authorized the Department of the Treasury and the IRS to issue regulations that reduce the 250-return e-file threshold. T.D. 9972, published February 23, 2023, lowered the e-file threshold to 10 (calculated by aggregating all information returns), effective for information returns required to be filed on or after January 1, 2024. Go to [IRS.gov/InfoReturn](https://www.irs.gov/InfoReturn) for e-file options.

Reminders

In addition to these specific instructions, you should also use the current General Instructions for Certain Information Returns. Those general instructions include information about the following topics.

자료카드

U-08 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-08
문서명	미국 국세청 서식 1042-S
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	2026년 서식
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 서식 · Cat. No. 11386R
언어 · 분량	영문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 7면 가운데 발취
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	외국인 지급 미국 원천소득의 보고 서식과 소득코드 체계
② 보강하여 지지하는 사실	국외 원천징수 기록의 구조
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	신청인에 관한 개별 보고 내용. 서식 자체이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	d4e790bc550ff3dda959730f3f5d60758953df0d7df088e07e9209505f08bf3b

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

UNIQUE FORM IDENTIFIER ☐ AMENDED ☐ AMENDMENT NO.

1 Income code	2 Gross income	3 Chapter indicator. Enter "3" or "4"		13i Recipient's U.S. TIN, if any		13j Ch. 3 status code									
		3a Exemption code	4a Exemption code			13k Ch. 4 status code									
		3b Tax rate	4b Tax rate	13l Recipient's GIIN		13m Recipient's FTIN, if any									
5 Withholding allowance															
6 Net income															
7a Federal tax withheld				13n LOB code		13o Recipient's account number									
7b Check if federal tax withheld was not deposited with the IRS because escrow procedures were applied (see instructions) ☐				13p Recipient's date of birth (YYYYMMDD)											
7c Check if withholding occurred in subsequent year with respect to a partnership interest ☐				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											
7d Check if you are a qualified intermediary, withholding foreign partnership, or withholding foreign trust revising its reporting on Form 1042-S to report to a specific recipient ☐				14a Primary withholding agent's name (if applicable)											
8 Tax withheld by other agents				14b Primary withholding agent's EIN		15 Check if pro-rata basis reporting ☐									
9 Overwithheld tax repaid to recipient pursuant to adjustment procedures (see instructions)		10 Total withholding credit (combine boxes 7a, 8, and 9)		15a Intermediary or flow-through entity's EIN, if any		15b Ch. 3 status code									
()						15c Ch. 4 status code									
11 Tax paid by withholding agent (amounts not withheld) (see instructions)				15d Intermediary or flow-through entity's name											
12a Withholding agent's EIN		12b Ch. 3 status code		15e Intermediary or flow-through entity's GIIN											
		12c Ch. 4 status code													
12d Withholding agent's name				15f Country code		15g FTIN, if any									
12e Withholding agent's global intermediary identification number (GIIN)				15h Address (number and street)											
12f Country code		12g FTIN, if any		15i Room or suite no.		15j City or town									
12h Address (number and street)				15k State or province		15l Country	15m ZIP or foreign postal code								
12i Room or suite no.		12j City or town		16a Payer's name			16b Payer's TIN								
12k State or province		12l Country	12m ZIP or foreign postal code	16c Payer's GIIN			16d Ch. 3 status code								
							16e Ch. 4 status code								
13a Recipient's name		13b Recipient's country code		17a State income tax withheld		17b Payer's state tax no.	17c Name of state								
13c Address (number and street)															
13d Apt. no.		13e City or town													
13f State or province		13g Country	13h ZIP or foreign postal code												

자료카드

U-09 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-09
문서명	미국 국세청 서식 1042-S 작성지침
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	2026년 지침
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 지침
언어 · 분량	영문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 45면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	소득코드 37(자본의 반환)을 포함한 보고 기준
② 보강하여 지지하는 사실	재분류와 환급이 보고체계 안에서 이루어진다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 회차의 보고 결과, 보고 방법에 관한 지침이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 12
관련 법조문	제301조 제(c)항 제2호
파일 해시(SHA-256)	9f3cc399d38923f1a5f847f919d34530eb2ac4214614d78f02e43503ca8e03db

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

Instructions for Form 1042-S

Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future Developments

For the latest information about developments related to Form 1042-S and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to [IRS.gov/Form1042S](https://www.irs.gov/Form1042S).

What's New

Credit forward framework. After December 31, 2024, withholding agents (including a QSL) may no longer use the credit forward framework set forth in Notice 2010-46, 2010-24 I.R.B. 757, for substitute dividends paid in a series of security loans or stock repurchase agreements. See FAQ 26 under the General compliance section of FATCA - FAQs general, available at [IRS.gov/FATCAFAQsGeneral](https://www.irs.gov/FATCAFAQsGeneral).

Address fields. We separated the address fields into individual entry boxes.

Chapter 3 exemption codes. A chapter 3 exemption code is now required in all cases where the tax withheld is less than 30%. For example, if you are reporting payments of scholarship or fellowship grants that are subject to a 14% withholding tax under section 1441(a), you must report chapter 3 exemption code 02 (exempt or reduced withholding under IRC) in box 3a. See [Boxes 3a and 4a](#) for more information.

Filing Information Returns Electronically (FIRE) system being retired. FIRE is set to retire for tax year 2026 and will not be available for submissions for filing season 2027 (forms due in 2027). The Information Returns Intake System (IRIS) will be the only intake system for information returns currently received through FIRE. For more information on e-filing or IRIS, go to [IRS.gov/InfoReturns](https://www.irs.gov/InfoReturns).

Information Returns Intake System (IRIS). The IRS has developed IRIS, an online portal that allows taxpayers to e-file information returns and will replace FIRE for e-filing Forms 1042-S. IRIS will also let you file corrections and request automatic extensions. IRIS will be available beginning January 1, 2026, and must be used to e-file 2026 Forms 1042-S (due March 15, 2027). Either IRIS or FIRE may be used to e-file 2025 Forms 1042-S (due March 15, 2026). For more information, go to [IRS.gov/IRIS](https://www.irs.gov/IRIS).

Reminders

Income codes 59, 60, and 61. The income codes for consent fees, loan syndication fees, and settlement payments will remain optional for 2026.

Reliance on proposed regulations reducing burden under FATCA and chapter 3. On December 18, 2018, the IRS and the Department of the Treasury issued proposed regulations ([REG-132881-17](#)) to reduce taxpayer burden with respect to certain requirements under chapters 3 and 4. The proposed regulations provide that, under section 7805(b)(1)(C), taxpayers may generally rely on the proposed regulations until final regulations are issued. Specifically, for purposes of these instructions, a withholding agent may rely on the following provisions in connection with completing Form 1042-S.

- **Withholding and reporting in a subsequent year.** A partnership or trust that is permitted to withhold in a subsequent year with respect to a foreign partner's or beneficiary's share of income for the prior year may designate the deposit of the withholding as attributable to the preceding year and in some cases a partnership is provided an extended due date for filing and furnishing Form 1042-S. See the instructions for [box 7c](#), later.

- **Adjustments to overwithholding under the reimbursement and set-off procedures.** A withholding agent may make adjustments to overwithholding using either the reimbursement or set-off procedures until the extended due date for filing Form 1042-S (unless the Form 1042-S has already been filed or furnished). Additionally, a withholding agent may use the extended due date for filing a Form 1042 to claim a credit for any adjustments made to overwithholding. See the instructions for [box 9](#), later.

Withholding rates. The rate of withholding under section 1446(a) by a publicly traded partnership (PTP) on a distribution of income effectively connected to a U.S. trade or business is 21% for corporate partners and 37% for all other partners.

The rate of withholding by a qualified investment entity (QIE) on a distribution to a nonresident alien or foreign corporation that is treated as gain from the sale or exchange of a U.S. real property interest by the shareholder is 21%.

Qualified derivatives dealers (QDDs). These instructions provide guidance on how to report payments on Form 1042-S that are made to and by QDDs. See [Payments by U.S. Withholding Agents](#) and [Amounts Paid by QIs](#), later. For more information on the withholding and reporting requirements associated with payments made to and by QDDs, see Rev. Proc. 2022-43, 2022-52 I.R.B. 570, available at [IRS.gov/irb/2022-52_IRB#RP-2022-43](https://www.irs.gov/irb/2022-52_IRB#RP-2022-43). See also Notice 2024-44, 2024-25 I.R.B. 1737, available at [IRS.gov/irb/2024-25_IRB#NOT-2024-44](https://www.irs.gov/irb/2024-25_IRB#NOT-2024-44), which extends the phase-in period provided in Notice 2022-37, 2022-37 I.R.B. 234, available at [IRS.gov/irb/2022-37_IRB#NOT-2022-37](https://www.irs.gov/irb/2022-37_IRB#NOT-2022-37), for certain provisions of the

section 871(m) regulations for 2 years (including 2026), including for certain requirements of a QDD.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Form 1042-S reports payments and amounts withheld under the provisions commonly known as FATCA or chapter 4 of the Internal Revenue Code (chapter 4) in addition to those amounts required to be reported under chapter 3 of the Internal Revenue Code (chapter 3). Form 1042-S requires the reporting of an applicable exemption to the extent withholding under chapter 4 did not apply to a payment of U.S. source fixed or determinable annual or periodical (FDAP) income (including deposit interest) that is reportable on Form 1042-S. For payments to intermediaries, flow-through entities, and recipients, Form 1042-S requires that the chapter 3 status (or classification) and, when the payment reported is a withholdable payment, the chapter 4 status, be reported on the form according to the codes provided in these instructions. For the requirement of a withholding agent to file a Form 1042-S for chapter 4 purposes, see Regulations section 1.1474-1(d).

Unique form identifier. Withholding agents must assign a unique identifying number to each Form 1042-S they file. This identifying number is used, for example, to identify which information return is being corrected or amended when multiple information returns are filed by a withholding agent with respect to the same recipient. The unique identifying number cannot be the recipient's U.S. taxpayer identification number (TIN) or foreign tax identification number (FTIN). The unique identifying number must be numeric. The length of a given identifying number must be exactly 10 digits. The identifying number must be unique to each original Form 1042-S filed for the current year. The identifying number can be used on a new original form in a subsequent year.

List of country codes. Form 1042-S filers must use the same list of country codes used on other IRS forms (for example, Forms 926, 1118, 3520, and 8805). This list of country codes may be found at [IRS.gov/CountryCodes](https://www.irs.gov/CountryCodes).

General Instructions

Purpose of Form

Use Form 1042-S to report income described under [Amounts Subject to Reporting on Form 1042-S](#), later, and to report amounts withheld under chapter 3 or chapter 4.

Use Form 1042-S to report specified federal procurement payments paid to foreign persons that are subject to withholding under section 5000C.

Use Form 1042-S to report payments of eligible deferred compensation items or distributions from nongrantor trusts to covered expatriates that are subject to withholding under section 877A. See [Box 1](#), later.

Use Form 1042-S to report certain distributions that are made by publicly traded trusts and QIEs (as defined under section 897(h)(4)(A)). See [Distributions Attributable to Dispositions of U.S. Real Property Interests by Publicly Traded Trusts and Qualified Investment Entities](#), later.

Use Form 1042-S to report distributions of effectively connected income (ECI) by a PTP or nominee and

amounts realized paid on certain transfers of PTP interests. See [Publicly Traded Partnerships \(Section 1446\(a\) and \(f\) Withholding Tax\)](#), later.

Caution: Every person required to deduct and withhold any tax under chapter 3 or chapter 4 is liable for such tax.

Do not use Form 1042-S to report an item required to be reported on any of the following forms.

- Form W-2 (wages and other compensation made to employees (other than compensation for dependent personal services for which the beneficial owner is claiming treaty benefits), including wages in the form of group-term life insurance).
- Form 1099 (except if indicated otherwise in these instructions).
- Form 8288-A, Statement of Withholding on Certain Dispositions by Foreign Persons; or Form 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax. Withholding agents otherwise required to report a distribution partly on a Form 8288-A or Form 8805 and partly on a Form 1042-S may instead report the entire amount on Form 8288-A or Form 8805.
- Form 8966, FATCA Report. Foreign financial institutions (FFIs), sponsoring entities of certain FFIs and other foreign entities, and withholding agents are required to report on Form 8966 certain account holders and payees. An FFI or withholding agent may also be required to file Form 1042-S to report payments of U.S. source FDAP income made to such persons and to report tax deducted and withheld, if any.

Who Must File

Every [withholding agent](#) (defined in [Definitions](#), later) must file an information return on Form 1042-S to report amounts paid during the preceding calendar year that are described under [Amounts Subject to Reporting on Form 1042-S](#), later. However, withholding agents who are individuals are not required to report a payment on Form 1042-S if they are not making the payment as part of their trade or business and no withholding is required to be made on the payment. For example, an individual making a payment of interest that qualifies for the portfolio interest exception from withholding is not required to report the payment if the portfolio interest is paid on a loan that is not connected to the individual's trade or business. However, an individual who is a withholding agent paying an amount that actually has been subject to withholding is required to report the payment. Also, an individual paying an amount on which withholding is required must report the payment, whether or not the individual actually withholds. See [Multiple Withholding Agent Rule](#), later, for exceptions to reporting when another person has reported the same payment to the recipient. Note that there may be a payment for tax purposes, even if there is no net payment. For example, see Regulations section 1.871-15(i) for when there is a dividend equivalent.

You must file a Form 1042-S even if you did not withhold tax under chapter 3 because the income was exempt from tax under a U.S. tax treaty or the Internal Revenue Code, including the exemption for income that is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, or you released the tax

자료카드

U-10 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	U-10
문서명	미국 증권거래위원회 규칙 19a-1 관련 자료
작성 · 발행기관	미국 증권거래위원회(SEC)
작성일 · 판	규칙 원문 및 해제
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 증권거래위원회 공표 규칙
언어 · 분량	국문 해제 및 영문 원문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 4면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	지급 시점의 재원 구성에 관한 통지의무
② 보강하여 지지하는 사실	지급 시점의 잠정 통지와 과세연도 종료 후 확정 이 구분된다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	지급 시점 통지의 수치 — 이는 잠정치이며 최종 세무분류를 대체하지 아니한다. 이 규칙에 따른 통지는 지급 시점의 잠정 정보이며, 과세연도 종료 후의 최종 세무분류(I-02)를 대체하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	1940년 투자회사법 제19조(a)
파일 해시(SHA-256)	dde44c6d16d332f83170bee6e4b31064b88e8c0bbd186f426d002bf5af8e5447

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

16

SEC 규칙 19a-1 관련 지침

규제투자회사(RIC) 체계 제출 꾸러미 판 V2.0 · 2026-09-03 | 원문 3면 | 총 **세무보고** · 계보 마디 10

규제투자회사 체계에서 이 자료가 서는 자리

델라웨어 법정신탁(조직형태) → 개별 시리즈 RIC — 각 Series / Fund → **규제투자회사(RIC) 투자회사 과세체계** — 내국세법 Subchapter M → **§851(g) 독립 법인 과세단위** — 각 Fund 를 별개의 법인으로 취급 → Fund 별 실제 분배 → 회계연도 결산 → **Fund 별 분배재원 확정** → 이익에 의한 분배 / 자본환급 (Subchapter C §316) → **§301(c)(2) 해당 Fund 주식의 취득가액 감소** → 발행기관 확정자료(§6045B) → 국제원천징수 정산 → 개인별 귀속 → 「소득세법」 §17 포섭

이 자료가 증명하는 것

지급시점 통지가 당시 이용 가능한 정보에 따른 추정이라는 것.

**SHAREHOLDER NOTICES OF THE SOURCES OF FUND DISTRIBUTIONS –
ELECTRONIC DELIVERY**

The staff has been asked whether management investment companies (funds) registered under the Investment Company Act of 1940 (1940 Act) that make certain types of distributions to their shareholders may electronically deliver to their shareholders the required “written statement” describing the sources of those distributions. Electronic media may be a more efficient, effective and timely means of delivering the required information to fund shareholders. The staff’s view is that funds may electronically deliver to their shareholders the required “written statement” describing the sources of their distributions.

Background

Section 19(a) of the 1940 Act generally prohibits a fund from making a distribution from any source other than the fund’s net income, unless that payment is accompanied by a written statement that adequately discloses the source or sources of the payment.¹ Rule 19a-1 under the 1940 Act specifies the information required to be disclosed in the written statement (Rule 19a-1 Notice).² Rule 19a-1(a) also states that every written statement “shall be made on a separate paper.”

As innovations and advances in technology have facilitated the expanding use of electronic media, the Commission has periodically issued interpretive guidance on how registrants may use electronic media to deliver information to investors.³ This Commission guidance, however, has not focused specifically on Rule 19a-1, and the rule was last amended in 1973, before document delivery through electronic media was possible.

Electronic Delivery of Rule 19a-1 Notices

Notwithstanding the rule’s provision referencing “a separate paper,” the staff believes that electronic delivery of a Rule 19a-1 Notice, consistent with the Commission’s guidance, would satisfy the purposes and policies underlying Rule 19a-1.⁴ Moreover, electronic delivery may be a more efficient, effective and timely means of providing fund shareholders with the required information.⁵ The staff’s view reflects the framework



자료카드

I-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	I-01
문서명	발행기관 연차보고서(Form N-CSR) 발취
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2025 회계연도
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 증권거래위원회 전자공시체계(EDGAR) 공시서류
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	규제투자회사 선택과 분배의 세무성격에 관한 기재
② 보강하여 지지하는 사실	U-03 · U-04의 요건이 실제로 적용되었다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	국내 「소득세법」상 소득구분. 발취이며 전문은 공시체계에 있다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제1항 제6호
파일 해시(SHA-256)	0cbff87ac1f84614d9159cf1db7f674f4975e2540943dda1f0d6e46680ed12a9

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

October 31, 2025

JPMO ETF	Written Options	(2,757,857)	Written Options	1,855,227
YMAG ETF	Written Options	(3,556,189)	Written Options	3,167,154
MARO ETF	Written Options	22,569,504	Written Options	(354,593)
FBY ETF	Written Options	17,137,200	Written Options	(13,551,707)
MRNY ETF	Written Options	(1,460,159)	Written Options	5,355,506
MSFO ETF	Written Options	11,927,454	Written Options	3,433,815
MSTY ETF	Written Options	632,135,497	Written Options	(159,377,125)
NFLY ETF	Written Options	19,151,241	Written Options	(9,177,758)
NVDY ETF	Written Options	79,869,619	Written Options	45,402,937
PLTY ETF	Written Options	71,448,144	Written Options	21,475,659
PYPY ETF	Written Options	(7,870,859)	Written Options	943,201
RBLY ETF	Written Options	1,084,654	Written Options	(177,923)
FIAT ETF	Written Options	(31,801,770)	Written Options	(1,739,604)
YQQQ ETF	Written Options	(951,060)	Written Options	(132,236)
DIPS ETF	Written Options	(4,852,176)	Written Options	154,441
CRSH ETF	Written Options	(5,835,227)	Written Options	(2,626,999)
SMCY ETF	Written Options	(47,125,077)	Written Options	105,946
SNOY ETF	Written Options	5,877,211	Written Options	4,381,136
TSLY ETF	Written Options	(142,002,196)	Written Options	35,616,382
TSMY ETF	Written Options	4,008,247	Written Options	1,523,251
ULTY ETF	Written Options	(319,300,011)	Written Options	562,677
SLTY ETF	Written Options	1,137,596	Written Options	23,467
YMAX ETF	Written Options	(1,168,893)	Written Options	(1,364,798)
XOMO ETF	Written Options	3,520,178	Written Options	(162,976)
XYZY ETF	Written Options	(26,944,209)	Written Options	(704,607)

The Funds are not subject to master netting agreements; therefore, no additional disclosures regarding netting arrangements are required.

C. Federal Income Taxes. Each Fund has elected to be taxed as a regulated investment company (“RIC”) and intends to distribute substantially all taxable income to its shareholders and otherwise comply with the provisions of the Internal Revenue Code applicable to RICs. Therefore, no provision for federal income taxes or excise taxes has been made.

In order to avoid imposition of the excise tax applicable to RICs, the Funds intend to declare as dividends in each calendar year at least 98% of their net investment income (earned during the calendar year) and at least 98.2% of its net realized capital gains (earned during the twelve months ended October 31) plus undistributed amounts, if any, from prior years. As a RIC, the Funds are subject to a 4% excise tax that is imposed if the Funds do not distribute by the end of any calendar year at least the sum of (i) 98% of their ordinary income (not taking into account any capital gain or loss) for the calendar year and (ii) 98.2% of their capital gain in excess of their capital loss (adjusted for certain ordinary losses) for a one year period generally ending on October 31 of the calendar year (unless an election is made to use each Fund’s fiscal year). The Funds generally intend to distribute income and capital gains in the manner necessary to minimize (but not necessarily eliminate) the imposition of such excise tax. The Funds may retain income or capital gains and pay excise tax when it is determined that doing so is in the best interest of shareholders. Management evaluates the costs of the excise tax relative to the benefits of retaining income and capital gains, including that such undistributed amounts (net of the excise tax paid) remain available for investment by the Funds and are available to supplement future distributions. Tax expense is disclosed in the Statements of Operations, if applicable.

Statements of Operations

YieldMax ETFs

For the Periods Ended October 31, 2025

	YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	YieldMax JPM Option Income Strategy ETF	YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	YieldMax MARA Option Income Strategy ETF ^(a)	YieldMax META Option Income Strategy ETF
Net change in unrealized appreciation (depreciation)	8,194,343	2,911,318	20,675,894	(83,348)	(22,021,662)
Net realized and unrealized gain (loss)	30,395,392	9,563,822	(319,172)	(7,188,052)	5,457,955
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	\$ 32,446,416	\$ 11,109,444	\$ 86,857,680	\$ (5,248,008)	\$ 10,766,676

(a) Inception date of the Fund was December 9, 2024.

(b) Net return of capital distributions of \$-, \$-, \$77,671,501, \$-, \$-.

	YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
INVESTMENT INCOME:					
Dividend income	\$ 91,355	\$ 127,143	\$ 1,739,513	\$ 118,754	\$ 847,578
Interest income	3,459,785	5,117,454	111,327,752	5,253,559	61,735,093
Total investment income	3,551,140	5,244,597	113,067,265	5,372,313	62,582,671
EXPENSES:					
Investment advisory fee (Note 4)	788,394	1,223,441	32,010,413	1,259,877	15,387,704
Interest expense	7,001	52,143	1,167,795	22,276	1,560,647
Total expenses	795,395	1,275,584	33,178,208	1,282,153	16,948,351
NET INVESTMENT INCOME	2,755,745	3,969,013	79,889,057	4,090,160	45,634,320

REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)

Net realized gain (loss) from:					
Investments	(50,215,900)	3,464,271	(1,131,382,812)	18,631,899	280,863,637
Written option contracts	(1,460,159)	11,927,454	632,135,497	19,151,241	79,869,619
Net realized gain (loss)	(51,676,059)	15,391,725	(499,247,315)	37,783,140	360,733,256
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:					
Investments	1,885,188	2,569,914	(151,545,130)	(8,071,120)	112,968,842
Written option contracts	5,355,506	3,433,815	(159,377,125)	(9,177,758)	45,402,937
Net change in unrealized appreciation (depreciation)	7,240,694	6,003,729	(310,922,255)	(17,248,878)	158,371,779
Net realized and unrealized gain (loss)	(44,435,365)	21,395,454	(810,169,570)	20,534,262	519,105,035
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	\$ (41,679,620)	\$ 25,364,467	\$ (730,280,513)	\$ 24,624,422	\$ 564,739,355

	YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF	YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF ^(a)	YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF	YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
INVESTMENT INCOME:					
Dividend income	\$ 334,015	\$ 72,246	\$ 2,788	\$ 83,279	\$ 57,079
Interest income	12,710,477	2,278,356	135,246	1,584,306	400,456
Total investment income	13,044,492	2,350,602	138,034	1,667,585	457,535
EXPENSES:					
Investment advisory fee (Note 4)	3,480,680	542,337	36,531	397,188	107,179
Interest expense	270,279	173,497	—	21,361	10,371
Total expenses	3,750,959	715,834	36,531	418,549	117,550
NET INVESTMENT INCOME	9,293,533	1,634,768	101,503	1,249,036	339,985

REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)

Net realized gain (loss) from:					
Investments	180,691,374	(5,141,739)	(2,847,727)	5,820,389	(1,187,425)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Statements of Operations

YieldMax ETFs

For the Periods Ended October 31, 2025

	YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF ^(a)	YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
INVESTMENT INCOME:					
Dividend income from unaffiliated securities	\$ 91,818	\$ 6,144,974	\$ 22,003	\$ 605,774	\$ 65,613
Dividend income from affiliated securities ^(b)	—	—	—	213,643,847	—
Interest income	1,826,409	29,235	66,414	28,391	2,015,682
Total investment income	1,918,227	6,174,209	88,417	214,278,012	2,081,295
EXPENSES:					
Investment advisory fee (Note 4)	502,491	13,609,240	30,995	2,335,642	494,877
Interest expense	6,501	1,331,720	2,743	—	90,963
Total expenses	508,992	14,940,960	33,738	2,335,642	585,840
Expense reimbursement by Adviser	—	(1,097,519)	(2,500)	—	—
Net expenses	508,992	13,843,441	31,238	2,335,642	585,840
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)	1,409,235	(7,669,232)	57,179	211,942,370	1,495,455
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)					
Net realized gain (loss) from:					
Investments in unaffiliated securities	16,524,102	225,634,266	547,098	(8,475,726)	(5,478,822)
Investments in affiliated securities	—	—	—	(52,440,352)	—
Long-term capital gains on investments in affiliated securities	—	—	—	2,266,405	—
Written option contracts	4,008,247	(319,300,011)	1,137,596	(1,168,893)	3,520,178
Securities sold short	—	—	(3,059,280)	—	—
In-kind redemptions on affiliated securities	—	—	—	6,077,602	—
Net realized gain (loss)	20,532,349	(93,665,745)	(1,374,586)	(53,740,964)	(1,958,644)
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:					
Investments in unaffiliated securities	224,235	238,743,435	19,926	(15,206)	183,525
Investments in affiliated securities	—	—	—	708,546	—
Written option contracts	1,523,251	562,677	23,467	(1,364,799)	(162,976)
Securities sold short	—	—	(811,957)	—	—
Net change in unrealized appreciation (depreciation)	1,747,486	239,306,112	(768,564)	(671,459)	20,549
Net realized and unrealized gain (loss)	22,279,835	145,640,367	(2,143,150)	(54,412,423)	(1,938,095)
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	\$ 23,689,070	\$ 137,971,135	\$ (2,085,971)	\$ 157,529,947	\$ (442,640)

(a) Inception date of the Fund was August 20, 2025.

(b) Net of return of capital distributions of \$-, \$-, \$-, \$276,629,335, \$-.

자료카드

I-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	I-02
문서명	발행기관 연말 세무자료 발체(보유 8종목)
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2025 과세연도 · 2025 ICI Primary Layout
자료의 성격	공적 원문
출처	발행기관 공표 연말 세무자료 — 원본 185면
언어 · 분량	영문 · 17면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	지급회차별 분배의 최종 세무분류 — 제3란(비배당분배)의 기재
② 보강하여 지지하는 사실	취득가액에 충당되는 금액의 산정 근거
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	신청인의 보유수량과 귀속 — L-01 · L-03에서 확인한다. 보유 8종목의 식별면과 제3란 면만 발체하였으며, 앞에 원출처 대조표 1면을 붙였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 5 · 12
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제1항 제6호
작성 방법과 재현 절차	발체 방법 — 발행기관이 공표한 연말 세무자료 원본 185면에서 신청인 보유 8종목의 식별면과 제3란 면을 종목마다 한 면씩 뽑았습니다. 대조 — 두 면의 행은 같은 지급회차에 대응하며, 연결키는 CUSIP과 기준일 (Record Date)입니다. 발체한 면의 원본 면 번호는 앞의 원출처 대조표에 적었습니다.
파일 해시(SHA-256)	892d76b8a653676f8846facbe0ccdc9658c3ba679dd22b5d8542efe362e0abbf

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

발행기관 연말 세무자료 — 원출처 대조표

세법 등 해석 신청 근거자료 I-02 · 신청인 보유 8종목 · 2026. 9. 30.

아래 각 종목의 자료는 발행기관이 공표한 연말 세무자료(2025 ICI Primary Layout – YieldMax, 원본 185면)에서 발췌한 것입니다. 종목마다 ① 식별면(펀드명 · CUSIP · 종목약호 · 기준일 · 지급일)과 ② 제3란(Box 3 비배당분배) 면을 함께 편철하였으며, 두 면의 행은 같은 지급회차에 대응합니다. 지급회차의 연결키는 기준일(Record Date)입니다.

종목약호	펀드명(원문)	CUSIP	원본 식별면	원본 제3란 면	회차	기준일 범위
CHPY	YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	121	123	26	2025-04-17 ~ 2025-10-09
CONY	YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	26	28	11	2025-01-08 ~ 2025-10-16
FBY	YieldMax META Option Income ETF	88634T816	76	78	5	2025-01-03 ~ 2025-04-24
MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	86	88	13	2025-01-16 ~ 2025-10-30
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	101	103	15	2025-01-03 ~ 2025-11-06
SMCY	YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	136	138	14	2025-01-16 ~ 2025-11-06
TSLY	YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	151	153	3	2025-01-23 ~ 2025-03-20
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	161	163	29	2025-01-08 ~ 2025-09-04

원출처 표시

원본 문서명	2025 ICI Primary Layout – YieldMax
게시 · 작성주체	발행기관(YieldMax ETFs · Tidal Financial Group, 234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204)
과세연도	2025 과세연도(대한민국 2025귀속)
수집 경로 · 보관	발행기관 공표 자료를 신청인이 내려받아 보관 — 신청인 보관본 최종 수정일 2026. 08. 26.
발췌 범위	원본 185면 가운데 신청인 보유 8종목의 식별면 8면 · 제3란 면 8면, 모두 16면
대조 열	식별면 — 펀드명 · CUSIP · 종목약호 · Record Date · Ex-Dividend Date · Payable Date · Total Distribution Per Share / 제3란 면 — Box 3 Nondividend Distributions
연결키	CUSIP + 기준일(Record Date). 신청인 장부(L-01 · L-03)의 지급회차와 이 키로 대응합니다

원문을 수정하지 아니하고 발췌하였습니다. 이 표는 발췌한 면의 위치와 대조 방법을 적은 것이며, 국내 세법상 소득구분을 단정하지
아니합니다.



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 1.426100	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.607700	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 1.030800	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.598200	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.622300	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.526700	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.580000	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.960300	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.953500	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.432600	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.729500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-04-17	2025-04-17	2025-04-21	\$ 0.362700	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.345400	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.622900	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 0.376700	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	\$ 0.382000	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 0.399100	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.386000	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 0.345500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	\$ 0.403100	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 0.405600	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.376700	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 0.422300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.348800	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 0.373000	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.372300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 0.415100	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.389300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 0.405600	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.399300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 0.396400	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.382500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	\$ 0.383800	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.420400	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	\$ 0.412500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-10-02	2025-10-02	2025-10-03	\$ 0.409300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	\$ 0.430700	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

* Box 3: Nondividend Distribution

This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute, for the fund's prospectus. The fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions.

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP

			kdowndown	Box 1b Total	Box 2a	Box 2b	Box 2c	Box 2d	Box 3 *	Box 7
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Qualified Foreign Tax Paid	Qualified Dividends* (18+19+20)	Total Capital Gain Distr.	Unrecap Sec. 1250 Gain	Section 1202 Gain	Collectibles (28%) Gain	Nondividend Distributions	Foreign Tax Paid
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.088769	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.009740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.084535	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.017566	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.152451	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.092195	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010772	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.093492	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.097678	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.094471	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.009743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.084559	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.098657	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.099268	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.092195	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011909	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.103356	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.009836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.085367	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.091290	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.091118	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.101593	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.095279	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.099268	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.097727	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.097017	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010786	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.093615	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.010823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.093933	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.102891	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011632	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.100957	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.011542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.100174	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	\$ 0.012146	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.105411	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.244600	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.081400	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.135400	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.072700	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.076000	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.075300	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.069500	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.693600	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.279100	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.280900	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.300700	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.502900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.611700	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.997500	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-02	2025-10-02	2025-10-03	\$ 0.534700	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.285900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.152800	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.152000	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.146400	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.409300	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.249100	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.167200	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.263900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.149800	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.132900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.131800	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.833900	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 1.046800	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.598900	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.438100	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.651000	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.735100	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.535400	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.795100	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.343800	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.452200	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.346200	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	\$ 0.134600	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.131900	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	\$ 0.174100	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	\$ 0.094100	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	\$ 0.122700	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.097400	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	\$ 0.128200	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	\$ 0.131800	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	\$ 0.092500	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.099200	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-01-03	2025-01-03	2025-01-06	\$ 2.495000	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-01-30	2025-01-30	2025-01-31	\$ 2.100200	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	\$ 1.557500	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 1.478300	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 1.846800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 1.972800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 1.207300	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 2.371800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 1.004300	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	\$ 0.937600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	\$ 1.576600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.304000	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.362800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.337600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.294800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.266600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.217000	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.190400	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.243900	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.164400	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.058200	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.143900	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-01-03	2025-01-03	2025-01-06	\$ 0.444300	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-01-30	2025-01-30	2025-01-31	\$ 0.639000	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	\$ 0.476700	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 0.550600	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.521600	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	88636X203	MRNY		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.222600	\$ -
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	88636X203	MRNY		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.392700	\$ -
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	88636X203	MRNY		R		2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	\$ 0.000167	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.366700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 0.361500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.284500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.333700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.525500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.549800	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.484800	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.413900	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.317700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.316300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.271500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.074300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.115900	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.099300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.101000	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.165300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.078700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.173100	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.077500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.066500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.061100	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	\$ 2.279200	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	\$ 2.021600	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	\$ 1.377500	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	\$ 1.335600	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 2.373400	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 1.470700	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 1.238200	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 1.183500	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 1.089900	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	\$ 1.010500	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.607400	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.212200	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.192400	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Nasdaq 100 ODTE Covered Call Strategy ETF	88636R578	QDTY		R		2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.149400	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.583000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 1.070500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.400800	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.602000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.923000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.683200	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.430300	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.435000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.467000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.403900	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.387600	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.106300	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.120400	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.127500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.086500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.088700	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.095400	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.179300	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.067700	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.049500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.082600	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-01-03	2025-01-03	2025-01-06	\$ 0.898300	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-01-30	2025-01-30	2025-01-31	\$ 0.829400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	\$ 1.611800	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 0.787400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.673400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 1.627600	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 0.672100	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 1.028500	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 0.839700	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	\$ 0.642800	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	\$ 0.795400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.109400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.120600	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.182400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.318600	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF	88636X500	DIPS		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.683500	\$ -
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF	88636X500	DIPS		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.397800	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	\$ 0.286200	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	\$ 0.381000	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	\$ 0.645800	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-04-17	2025-04-17	2025-04-21	\$ 0.561600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	\$ 0.315300	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	\$ 0.253400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.215600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.194900	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.162400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-02	2025-10-02	2025-10-03	\$ 0.123600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.087900	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.039800	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.044400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.032600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.055700	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.059000	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.045100	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.333400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.090600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.226000	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.236400	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	\$ 1.721500	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	\$ 2.090100	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	\$ 1.974200	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	\$ 1.501200	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 1.412800	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 1.579500	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 1.610200	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 1.851500	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 1.308100	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	\$ 0.914700	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.809000	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.242500	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.258600	\$ -
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.332900	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.513000	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-02-05	2025-02-05	2025-02-06	\$ 0.502500	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	\$ 0.502500	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	\$ 0.458200	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	\$ 0.460900	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	\$ 0.480300	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	\$ 0.498000	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY		R		2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	\$ 0.504800	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	\$ 0.511100	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-10-08	2025-10-08	2025-10-09	\$ 0.528800	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.541500	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.533100	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.533100	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	\$ 0.520900	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY		R		2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	\$ 0.519900	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY		R		2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	\$ 0.506600	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	\$ 0.508600	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-10-08	2025-10-08	2025-10-09	\$ 0.503200	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.496300	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.495100	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.495100	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.525600	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-02-05	2025-02-05	2025-02-06	\$ 0.488300	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	\$ 0.488300	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	\$ 0.426600	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	\$ 0.438400	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	\$ 0.472000	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	\$ 0.524800	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	\$ 0.524800	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	\$ 0.520600	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-10-08	2025-10-08	2025-10-09	\$ 0.589500	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.621000	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.595300	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.595300	\$ -
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	TSLY		R		2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	\$ 0.717000	\$ -
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	TSLY		R		2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	\$ 0.579300	\$ -
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	TSLY		R		2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	\$ 0.463800	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.172800	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.140300	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.109200	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.107800	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.249300	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.106400	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.061800	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.104200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.571500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 0.536900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.465300	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	\$ 0.102500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	\$ 0.097700	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 0.098600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.091600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	\$ 0.082200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-17	2025-04-17	2025-04-21	\$ 0.085200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.083600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.093600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 0.118100	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	\$ 0.105900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 0.097900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.095400	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 0.094500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	\$ 0.095000	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 0.087500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.092300	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 0.095200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.096000	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 0.103500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.102900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 0.100800	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.100300	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 0.100600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.100000	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 0.094900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.090000	\$ -

자료카드

I-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	I-03
문서명	발행기관 등록신고서(Form 485BPOS) 발취
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2026. 7. 접수분
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 증권거래위원회 전자공시체계(EDGAR) 공시서류
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	설립 근거와 법적 형태, 지배구조에 관한 기재
② 보강하여 지지하는 사실	자본금 감소 절차의 유무를 판단할 자료의 소재
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	형식문서 부존재로부터 나오는 법적 효과. 발취이며 전문은 공시체계에 있다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
파일 해시(SHA-256)	7821a6d8c88108a228e7d2fac6831e8ac5b6b9e89debcde32bf6a37701247b9d

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

YieldMax — 표제 및 RIC · ROC 발취

서식 Form N-1A · 485BPOS (Post-Effective Amendment No. 696)

등록 Tidal Trust II · CIK 1924868 · 1933 Act File No. 333-264478 · 1940 Act File No. 811-23793

제출 2026-07-28

원문 YieldMax_TidalTrustII_485BPOS_Prospectus_SAI_2026-07.htm

발취 표제 · RIC 적격 · ROC 자본환급 (원문 블록 색인 표기 · 원문 그대로 · 국문 병기)

표제

AS FILED WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ON JULY 28, 2026

1933 Act Registration File No.: 333-264478

1940 Act File No.: 811-23793

UNITED STATES

Washington, D.C. 20549

FORM N-1A

REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933

Pre-Effective Amendment No. ____

Post-Effective Amendment No. 696

and/or

REGISTRATION STATEMENT UNDER THE INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940

Amendment No. 699

TIDAL TRUST II

(Exact Name of Registrant as Specified in Charter)

234 West Florida Street, Suite 203

RIC 적격 — Subchapter M 규제대상 투자회사

[원문 블록 273]

The Fund intends to qualify each year for treatment as a regulated investment company (a “RIC”) under the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”). If it meets certain minimum distribution requirements, a RIC is not subject to tax at the fund-level on income and gains from investments that are timely distributed to shareholders. However, the Fund’s failure to qualify as a RIC or to meet minimum distribution requirements would result (if certain relief provisions were not available) in fund-level taxation and, consequently, a reduction in income available for distribution to shareholders.

국문 본 펀드는 매년 개정 1986년 내국세법(이하 「법」)상 규제대상 투자회사(RIC)로서의 취급을 받기 위한 자격을 갖추 것을 의도한다. 일정한 최소 분배 요건을 충족하면 RIC 는 주주에게 적시에 분배한 투자 소득과 이득에 대하여 펀드 단계에서 과세되지 아니한다. 다만 펀드가 RIC 자격을 갖추지 못하거나 최소 분배 요건을 충족하지 못하면 (일정한 규제규정을 적용받지 못하는 한) 펀드 단계에서 과세되고 그 결과 주주에게 분배 가능한 소득이 줄어든다.

[원문 블록 450]

In addition, the Fund intends to maintain the required level of diversification and otherwise conduct its operations so as to qualify as a regulated investment company (“RIC”) for purposes of the Internal Revenue Code of 1986, as amended

(the "Code"), and to relieve the Fund of any liability for federal income tax to the extent that its earnings are distributed to shareholders. Compliance with the diversification requirements of the Code may limit the investment flexibility of the Fund and may make it less likely that the Fund will meet its investment objectives. See "Federal Income Taxes" in this SAI for further discussion.

국문 또한 본 펀드는 개정 1986년 내국세법상 규제대상 투자회사(RIC) 자격을 갖추기 위하여 요구되는 수준의 분산을 유지하고 그에 맞추어 운용하며, 그 이익을 주주에게 분배하는 범위에서 연방소득세 납세의무를 면한다. 법상 분산 요건의 준수는 펀드의 투자 재량을 제한할 수 있고 펀드가 그 투자목적 달성을 낮출 수 있다. 자세한 내용은 본 추가정보서(SAI)의 「연방소득세」를 참조하라.

[원문 블록 937]

If the Fund fails to satisfy the Qualifying Income Requirement or the Diversification Requirement in any taxable year, the Fund may be eligible for relief provisions if the failures are due to reasonable cause and not willful neglect and if a penalty tax is paid with respect to each failure to satisfy the applicable requirements. Additionally, relief is provided for certain de minimis failures of the Diversification Requirement where the Fund corrects the failure within a specified period of time. To be eligible for the relief provisions with respect to a failure to meet the Diversification Requirement, the Fund may be required to dispose of certain assets. If these relief provisions were not available to the Fund and it were to fail to qualify for treatment as a RIC for a taxable year, all of its taxable income would be subject to tax at regular corporate rates without any deduction for distributions to shareholders, and its distributions (including capital gains distributions) generally would be taxable to the shareholders of the Fund as ordinary income dividends, subject to the dividends received deduction for corporate shareholders and the lower tax rates on qualified dividend income received by noncorporate shareholders, subject to certain limitations. To requalify for treatment as a RIC in a subsequent taxable year, the Fund would be required to satisfy the RIC qualification requirements for that year and to distribute any earnings and profits from any year in which the Fund failed to qualify for tax treatment as a RIC. If the Fund failed to qualify as a RIC for a period greater than two taxable years, it would generally be required to pay a fund-level tax on certain net built in gains recognized with respect to certain of its assets upon disposition of such assets within five years of qualifying as a RIC in a subsequent year. The Board reserves the right not to maintain the qualification of the Fund for treatment as a RIC if it determines such course of action to be beneficial to shareholders. If the Fund determines that it will not qualify as a RIC, the Fund will establish procedures to reflect the anticipated tax liability in the Fund's NAV.

국문 펀드가 어느 과세연도에 적격소득요건 또는 분산요건을 충족하지 못한 경우, 그 미충족이 정당한 사유에 기인하고 고의적 해태가 아니며 각 미충족에 대하여 가산세를 납부한 때에는 규제규정을 적용받을 수 있다. 또한 분산요건의 경미한 미충족으로서 펀드가 정해진 기간 안에 이를 시정한 경우에도 규제가 인정된다. 분산요건 미충족에 관한 규제규정을 적용받으려면 펀드는 일정한 자산을 처분하여야 할 수 있다. 이러한 규제규정을 적용받지 못한 채 펀드가 어느 과세연도에 RIC 취급 자격을 갖추지 못하면, 그 과세소득 전액이 주주에 대한 분배에 관한 공제 없이 통상의 법인세율로 과세되고, 그 분배(자본이득 분배를 포함한다)는 일반적으로 주주에게 통상소득 배당으로 과세되며 법인주주의 수취배당공제와 개인주주의 적격배당소득에 대한 경감세율이 일정한 제한 아래 적용된다. 이후 과세연도에 RIC 취급 자격을 회복하려면 펀드는 그 연도의 RIC 자격요건을 충족하고 RIC 세무취급 자격을 갖추지 못한 연도의 이익잉여금을 분배하여야 한다. 펀드가 2개 과세연도를 넘겨 RIC 자격을 갖추지 못한 경우에는, 이후 연도에 RIC 자격을 회복한 때로부터 5년 안에 일정 자산을 처분하면 그 자산에 관하여 인식된 일정한 순내재이익에 대하여 펀드 단계의 세금을 납부하여야 하는 것이 원칙이다. 이사회는 주주에게 이익이 된다고 판단하는 경우 펀드의 RIC 취급 자격을 유지하지 아니할 권리를 유보한다. 펀드가 RIC 자격을 갖추지 아니하기로 결정하는 경우 펀드는 예상되는 조세채무를 펀드의 순자산가치에 반영하는 절차를 마련한다.

ROC 자본환급 — 취득원가 감소

[원문 블록 958]

If the Fund's distributions exceed its earnings and profits, all or a portion of the distributions made for a taxable year may be recharacterized as a return of capital to shareholders. A return of capital distribution will generally not be taxable, but will reduce each shareholder's tax basis in the Fund and result in a higher capital gain or lower capital loss when the Shares on which the distribution was received are sold. After a shareholder's basis in the Shares has been reduced to zero, distributions in excess of basis will be treated as gain from the sale of the shareholder's Shares.

국문 펀드의 분배가 그 이익잉여금을 초과하는 경우, 해당 과세연도에 행한 분배의 전부 또는 일부는 주주에 대한 자본환급으로 재분류될 수 있다. 자본환급 분배는 일반적으로 과세되지 아니하나 각 주주의 펀드 취득원가를 감소시키며, 그 분배를 수령한 주식을 매도할 때 자본이득을 크게 하거나 자본손실을 작게 한다. 주주의 주식 취득원가가 0 으로 감소한 뒤의 취득원가 초과 분배는 주주의 주식 매도에 따른 이득으로 취급된다.

[원문 블록 960]

The tax basis of Shares acquired by purchase will generally be based on the amount paid for Shares and then may be subsequently adjusted for other applicable transactions as required by the Code. The difference between the selling price and the tax basis of Shares generally determines the amount of the capital gain or loss realized on the sale of Shares. Contact the broker through whom you purchased your Shares to obtain information with respect to the available tax basis reporting methods and elections for your account.

국문 매수로 취득한 주식의 취득원가는 일반적으로 그 주식에 지급한 금액을 기준으로 하며, 이후 법이 정하는 다른 해당 거래에 따라 조정될 수 있다. 매도가액과 주식 취득원가의 차액이 주식 매도에 따라 실현되는 자본이득 또는 자본손실의 금액을 정한다. 계좌에 적용할 수 있는 취득원가 보고 방법과 선택에 관한 정보는 주식을 매수한 중개인에게 문의하라.

본 발췌는 SEC EDGAR 제출 원문에서 표제와 RIC · ROC 대목만 옮긴 것으로 원문을 가감하지 않았다. 블록 색인은 원문 HTML 의 본문 요소 출현 순번이다.

자료카드

I-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	I-04
문서명	기업행위보고 Form 8937(보유 8종목 2025귀속)
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	공적 원문
출처	발행기관 공표 보고서
언어 · 분량	영문 · 8면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	취득가액에 영향을 미치는 조직행위의 발행기관 보고 — 신청인 보유 종목과 일치
② 보강하여 지지하는 사실	I-02의 기재와 발행기관 보고가 서로 맞는다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	발체하지 아니한 면의 회차별 수치. 종목마다 첫 면을 발체하였으므로 회차별 수치의 전부를 담고 있지 아니하며, 보고서의 존재와 그 기재 항목을 확인하는 자료이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 9 · 12
관련 법조문	제6045B조
파일 해시(SHA-256)	578d2177387d3ea78a38e75076420914cb2545cb27a4bbaffbc3267147fcb892

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

OMB No. 1545-0123

► See separate instructions.

Part I Reporting Issuer

1 Issuer's name		2 Issuer's employer identification number (EIN)	
YieldMax Semiconductor Option Income Portfolio ETF		33-1596009	
3 Name of contact for additional information	4 Telephone No. of contact	5 Email address of contact	
Aaron Perkovich	844-986-7700	[REDACTED]	
6 Number and street (or P.O. box if mail is not delivered to street address) of contact		7 City, town, or post office, state, and ZIP code of contact	
234 W Florida St., STE 203		Milwaukee, WI 53204	
8 Date of action	9 Classification and description		
7/31/2025	Non-Taxable Return of Capital		
10 CUSIP number	11 Serial number(s)	12 Ticker symbol	13 Account number(s)
88636R693		CHPY	

Part II Organizational Action Attach additional statements if needed. See back of form for additional questions.

14 Describe the organizational action and, if applicable, the date of the action or the date against which shareholders' ownership is measured for the action ► YieldMax Semiconductor Option Income Portfolio ETF paid a non-taxable return of capital distribution on the dates listed on Statement 1 to the shareholders of record on the dates listed on Statement 1. A portion of each distribution constitutes a non-taxable return of capital.

15 Describe the quantitative effect of the organizational action on the basis of the security in the hands of a U.S. taxpayer as an adjustment per share or as a percentage of old basis ► The portion of the distribution that constitutes a non-taxable return of capital will decrease a U.S. taxpayer's basis in the shares of the issuer.

See Statement 1 for per share amount of the non-taxable return of capital.

16 Describe the calculation of the change in basis and the data that supports the calculation, such as the market values of securities and the valuation dates ► The basis of the shareholders of record for each dividends is lowered by the per share return of capital amount listed on Statement 1. The rate was determined in accordance to IRC §301 and §316.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	1/8/2025	1/8/2025	1/10/2025	\$ 0.833900	\$ 0.809271	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	2/6/2025	2/6/2025	2/7/2025	\$ 1.046800	\$ 1.015883	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	3/6/2025	3/6/2025	3/7/2025	\$ 0.598900	\$ 0.581212	97.0466%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	4/3/2025	4/3/2025	4/4/2025	\$ 0.438100	\$ 0.425161	97.0466%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	5/1/2025	5/1/2025	5/2/2025	\$ 0.651000	\$ 0.631773	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	5/29/2025	5/29/2025	5/30/2025	\$ 0.735100	\$ 0.713389	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	6/26/2025	6/26/2025	6/27/2025	\$ 0.535400	\$ 0.519587	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	7/24/2025	7/24/2025	7/25/2025	\$ 0.795100	\$ 0.771617	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	8/21/2025	8/21/2025	8/22/2025	\$ 0.343800	\$ 0.333646	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	9/18/2025	9/18/2025	9/19/2025	\$ 0.452200	\$ 0.438844	97.0464%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.346200	\$ 0.335975	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.093200	\$ 0.090447	97.0461%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.134500	\$ 0.128766	95.7368%

YieldMax META Option Income ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	1/3/2025	1/3/2025	1/6/2025	\$ 0.444300	\$ 0.280576	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	1/30/2025	1/30/2025	1/31/2025	\$ 0.639000	\$ 0.403529	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	2/27/2025	2/27/2025	2/28/2025	\$ 0.476700	\$ 0.301036	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	3/27/2025	3/27/2025	3/28/2025	\$ 0.550600	\$ 0.347704	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	4/24/2025	4/24/2025	4/25/2025	\$ 0.521600	\$ 0.329390	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	5/22/2025	5/22/2025	5/23/2025	\$ 0.636900	\$ 0.402202	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	6/20/2025	6/20/2025	6/23/2025	\$ 0.536300	\$ 0.338674	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	7/17/2025	7/17/2025	7/18/2025	\$ 0.499200	\$ 0.315245	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	8/14/2025	8/14/2025	8/15/2025	\$ 0.624100	\$ 0.394119	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	9/11/2025	9/11/2025	9/12/2025	\$ 0.454500	\$ 0.287017	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/9/2025	10/9/2025	10/10/2025	\$ 0.306900	\$ 0.193807	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.095400	\$ 0.060245	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.136700	\$ 0.086326	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.156700	\$ 0.098956	63.1500%

YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	1/16/2025	1/16/2025	1/17/2025	\$ 2.279200	\$ 2.279200	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	2/13/2025	2/13/2025	2/14/2025	\$ 2.021600	\$ 2.021600	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	3/13/2025	3/13/2025	3/14/2025	\$ 1.377500	\$ 1.377500	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	4/10/2025	4/10/2025	4/11/2025	\$ 1.335600	\$ 1.335600	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	5/8/2025	5/8/2025	5/9/2025	\$ 2.373400	\$ 2.373400	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	6/5/2025	6/5/2025	6/6/2025	\$ 1.470700	\$ 1.470700	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	7/3/2025	7/3/2025	7/7/2025	\$ 1.238200	\$ 1.238200	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	7/31/2025	7/31/2025	8/1/2025	\$ 1.183500	\$ 1.183500	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	8/28/2025	8/28/2025	8/29/2025	\$ 1.089900	\$ 1.089900	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	9/25/2025	9/25/2025	9/26/2025	\$ 1.010500	\$ 1.010500	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.607400	\$ 0.607400	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.212200	\$ 0.212200	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.192400	\$ 0.192400	100.0000%

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	1/3/2025	1/3/2025	1/6/2025	\$ 0.898300	\$ 0.472933	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	1/30/2025	1/30/2025	1/31/2025	\$ 0.829400	\$ 0.436659	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	2/27/2025	2/27/2025	2/28/2025	\$ 1.611800	\$ 0.848574	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	3/27/2025	3/27/2025	3/28/2025	\$ 0.787400	\$ 0.414547	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	4/24/2025	4/24/2025	4/25/2025	\$ 0.673400	\$ 0.354529	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	5/22/2025	5/22/2025	5/23/2025	\$ 1.627600	\$ 0.856892	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	6/20/2025	6/20/2025	6/23/2025	\$ 0.672100	\$ 0.353844	52.6475%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	7/17/2025	7/17/2025	7/18/2025	\$ 1.028500	\$ 0.541480	52.6475%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	8/14/2025	8/14/2025	8/15/2025	\$ 0.839700	\$ 0.442082	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	9/11/2025	9/11/2025	9/12/2025	\$ 0.642800	\$ 0.338419	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/9/2025	10/9/2025	10/10/2025	\$ 0.795400	\$ 0.418759	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.109400	\$ 0.057596	52.6472%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.120600	\$ 0.063493	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.182400	\$ 0.096029	52.6475%

YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	1/16/2025	1/16/2025	1/17/2025	\$ 1.721500	\$ 1.176898	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	2/13/2025	2/13/2025	2/14/2025	\$ 2.090100	\$ 1.428890	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	3/13/2025	3/13/2025	3/14/2025	\$ 1.974200	\$ 1.349656	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	4/10/2025	4/10/2025	4/11/2025	\$ 1.501200	\$ 1.026291	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	5/8/2025	5/8/2025	5/9/2025	\$ 1.412800	\$ 0.965856	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	6/5/2025	6/5/2025	6/6/2025	\$ 1.579500	\$ 1.079820	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	7/3/2025	7/3/2025	7/7/2025	\$ 1.610200	\$ 1.100808	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	7/31/2025	7/31/2025	8/1/2025	\$ 1.851500	\$ 1.265772	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	8/28/2025	8/28/2025	8/29/2025	\$ 1.308100	\$ 0.894278	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	9/25/2025	9/25/2025	9/26/2025	\$ 0.914700	\$ 0.625332	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.809000	\$ 0.553070	68.3646%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.242500	\$ 0.165784	68.3645%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.258600	\$ 0.176791	68.3647%

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	1/23/2025	1/23/2025	1/24/2025	\$ 0.717000	\$ 0.523190	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	2/20/2025	2/20/2025	2/21/2025	\$ 0.579300	\$ 0.422711	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	3/20/2025	3/20/2025	3/21/2025	\$ 0.463800	\$ 0.338432	72.9694%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	4/17/2025	4/17/2025	4/21/2025	\$ 0.659800	\$ 0.481451	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	5/15/2025	5/15/2025	5/16/2025	\$ 0.760000	\$ 0.554566	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	6/12/2025	6/12/2025	6/13/2025	\$ 0.402800	\$ 0.293920	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	7/10/2025	7/10/2025	7/11/2025	\$ 0.387300	\$ 0.282610	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	8/7/2025	8/7/2025	8/8/2025	\$ 0.300500	\$ 0.219273	72.9694%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	9/4/2025	9/4/2025	9/5/2025	\$ 0.392600	\$ 0.286477	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/2/2025	10/2/2025	10/3/2025	\$ 0.802000	\$ 0.585214	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.193800	\$ 0.141414	72.9690%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.165200	\$ 0.120545	72.9691%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.112800	\$ 0.082309	72.9690%

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Statement 1

Date of Action: 10/31/2025

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	1/8/2025	1/8/2025	1/10/2025	\$ 0.571500	\$ 0.387496	67.8033%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	2/6/2025	2/6/2025	2/7/2025	\$ 0.536900	\$ 0.364036	67.8033%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/6/2025	3/6/2025	3/7/2025	\$ 0.465300	\$ 0.315489	67.8034%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/13/2025	3/13/2025	3/14/2025	\$ 0.102500	\$ 0.069498	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/20/2025	3/20/2025	3/21/2025	\$ 0.097700	\$ 0.066244	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/27/2025	3/27/2025	3/28/2025	\$ 0.098600	\$ 0.066854	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/3/2025	4/3/2025	4/4/2025	\$ 0.091600	\$ 0.062108	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/10/2025	4/10/2025	4/11/2025	\$ 0.082200	\$ 0.055734	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/17/2025	4/17/2025	4/21/2025	\$ 0.085200	\$ 0.057768	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/24/2025	4/24/2025	4/25/2025	\$ 0.083600	\$ 0.056684	67.8038%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/1/2025	5/1/2025	5/2/2025	\$ 0.093600	\$ 0.063464	67.8034%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/8/2025	5/8/2025	5/9/2025	\$ 0.118100	\$ 0.080076	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/15/2025	5/15/2025	5/16/2025	\$ 0.105900	\$ 0.071804	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/22/2025	5/22/2025	5/23/2025	\$ 0.097900	\$ 0.066379	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/29/2025	5/29/2025	5/30/2025	\$ 0.095400	\$ 0.064684	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/5/2025	6/5/2025	6/6/2025	\$ 0.094500	\$ 0.064074	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/12/2025	6/12/2025	6/13/2025	\$ 0.095000	\$ 0.064413	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/20/2025	6/20/2025	6/23/2025	\$ 0.087500	\$ 0.059328	67.8034%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/26/2025	6/26/2025	6/27/2025	\$ 0.092300	\$ 0.062582	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/3/2025	7/3/2025	7/7/2025	\$ 0.095200	\$ 0.064549	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/10/2025	7/10/2025	7/11/2025	\$ 0.096000	\$ 0.065091	67.8031%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/17/2025	7/17/2025	7/18/2025	\$ 0.103500	\$ 0.070176	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/24/2025	7/24/2025	7/25/2025	\$ 0.102900	\$ 0.069770	67.8037%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/31/2025	7/31/2025	8/1/2025	\$ 0.100800	\$ 0.068346	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/7/2025	8/7/2025	8/8/2025	\$ 0.100300	\$ 0.068007	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/14/2025	8/14/2025	8/15/2025	\$ 0.100600	\$ 0.068210	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/21/2025	8/21/2025	8/22/2025	\$ 0.100000	\$ 0.067803	67.8030%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/28/2025	8/28/2025	8/29/2025	\$ 0.094900	\$ 0.064345	67.8030%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/4/2025	9/4/2025	9/5/2025	\$ 0.090000	\$ 0.061023	67.8033%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/11/2025	9/11/2025	9/12/2025	\$ 0.092800	\$ 0.062921	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/18/2025	9/18/2025	9/19/2025	\$ 0.092600	\$ 0.062786	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/25/2025	9/25/2025	9/26/2025	\$ 0.092100	\$ 0.062447	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/2/2025	10/2/2025	10/3/2025	\$ 0.091300	\$ 0.061904	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/9/2025	10/9/2025	10/10/2025	\$ 0.090400	\$ 0.061294	67.8031%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/15/2025	10/15/2025	10/16/2025	\$ 0.090800	\$ 0.061565	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/22/2025	10/22/2025	10/23/2025	\$ 0.090300	\$ 0.061226	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/29/2025	10/29/2025	10/30/2025	\$ 0.084800	\$ 0.054377	64.1238%

자료카드

L-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	L-01
문서명	취득원가조서 축소형(2025귀속)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 작성 장부
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	종목별 취득가액 · 당기 자본환급 · 잔존 취득가와 판정
② 보강하여 지지하는 사실	발행기관 자료와 국내 원장을 잇는 계산요소
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 세액과 과세표준, 개별 세액의 확정을 구하는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 4 · 8
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	원부 — 증권회사 거래내역서 · 결제내역서 · 잔고증명과 발행기관의 지급회차 공시자료. 작성 규칙 — 취득단위를 병합하지 아니하고 매수 건별로 유지하며, 지급회차마다 권리귀속 기준일의 보유수량을 먼저 확정된 뒤 취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제합니다. 회차별 금액은 「수량 × 1주당 분배금 × 적용환율」의 산식으로 계산하고, 환율은 국세청 고시 기준에 따릅니다.
파일 해시(SHA-256)	cd976e2beab8996d866dfdc7fb69289db375d457d3b4e35367a2352cc0118eea

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

2025귀속 자본환급 취득원가 검증 조서 (축소형) V1.0

소진율 = 누적 자본환급 ÷ 취득가액 ROC 비중 = ROC 자본환급 ÷ 원천분배소득 (DVCA = DIV+CG+ROC) 원천분배소득 = 외국납부세액영수증 국외원천소득 (당해 전 회차)발행사 ROC% = 펀드 연간 전체회차 Box 3 ÷ TOTAL 환급률 = Q1 환급세액 ÷ 당초 외국납부세액
보유구간 = 최초 취득일 ~ 당해 최종 권리기록일

약호	증권사	보유구간	취득 단위	취득수량	취득가액	회차	원천분배소득 (DVCA)	ROC 자본환급	잔존 취득가	소진율	ROC 비중 (ROC÷DVCA)	발행사 ROC% (연간 전체)	당초 외국납부세액	Q1환급세액	환급률	수령/연간 회차	판정
MSTY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-07-31	9	1,080	38,971,099	7	9,836,299	9,836,300	29,134,799	25.24%	100.00%	100.00%	1,475,450	1,475,450	100.00%	7 / 21	취득가액 이내
CONY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-07-24	7	1,000	18,215,116	7	5,633,043	5,466,677	12,748,439	30.01%	97.05%	97.02%	844,954	820,037	97.05%	7 / 21	취득가액 이내
TSLY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-08-07	6	1,527	23,261,188	7	4,234,671	3,090,010	20,171,178	13.28%	72.97%	72.97%	635,207	463,546	72.98%	7 / 22	취득가액 이내
ULTY	토스	2025-07-18 ~ 2025-09-25	11	4,000	35,162,237	11	3,163,426	2,144,917	33,017,320	6.10%	67.80%	67.70%	474,491	321,719	67.80%	11 / 47	취득가액 이내
NVDY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-08-14	4	1,481	38,197,235	8	3,538,425	1,862,896	36,334,339	4.88%	52.65%	52.65%	530,771	279,426	52.65%	8 / 22	취득가액 이내
ULTY	미래에셋	2025-07-18 ~ 2025-09-25	6	2,800	24,886,159	11	2,213,875	1,501,090	23,385,069	6.03%	67.80%	67.70%	332,062	225,241	67.83%	11 / 47	취득가액 이내
ULTY	삼성	2025-07-23 ~ 2025-08-14	7	439	3,797,097	4	193,522	131,216	3,665,881	3.46%	67.80%	67.70%	29,034	19,692	67.82%	4 / 47	취득가액 이내
FBY	미래에셋	2025-02-03 ~ 2025-06-20	1	463	13,265,722	5	162,283	102,483	13,163,239	0.77%	63.15%	63.15%	24,339	15,412	63.32%	5 / 22	취득가액 이내
SMCY	미래에셋	2025-06-25 ~ 2025-07-03	1	60	1,529,763	1	131,795	90,101	1,439,662	5.89%	68.36%	68.36%	19,767	13,519	68.39%	1 / 21	취득가액 이내
MSTY	토스	2024-12-23 ~ 2025-07-03	3	6	244,324	7	86,271	86,275	158,049	35.31%	100.00%	100.00%	12,926	12,926	100.00%	7 / 21	취득가액 이내
CONY	토스	2025-01-29 ~ 2025-06-26	1	8	150,953	6	45,567	44,224	106,729	29.30%	97.05%	97.02%	6,841	6,629	96.90%	6 / 21	취득가액 이내
TSLY	토스	2025-01-29 ~ 2025-07-10	2	9	169,889	6	41,350	30,176	139,713	17.76%	72.98%	72.97%	6,211	4,530	72.94%	6 / 22	취득가액 이내
NVDY	토스	2025-01-29 ~ 2025-06-20	1	6	168,917	6	52,970	27,889	141,028	16.51%	52.65%	52.65%	7,955	4,198	52.77%	6 / 22	취득가액 이내
CHPY	미래에셋	2025-11-12 ~ 2025-11-12	1	1	82,352	1	661	162	82,190	0.20%	24.51%	24.47%	102	14	13.73%	1 / 38	취득가액 이내
AAG 소계			60	12,880	198,102,051	87	29,334,158	24,414,416	173,687,635	12.32%	83.23%		4,400,110	3,662,339	83.23%		취득가액 초과 07
NRA — 환급 실현 · 취득가액 차감 없음							987,256						148,099	69,810			
기타 — 일반배당 · 타국원천 (환급 없음)							9,154,749						1,373,434	0			
영수증 총계 (전 중목)							39,476,163	24,414,416					5,921,643	3,732,149			
항등식 검산 (영수증 총계 - 원본 합계)							0						0	0			0 이면 성립

판정 취득단위별 누적 자본환급액의 취득가액 초과 여부 — 초과 0 건 (수리적 검증 결과이며 국내법상 소득구분 판단과 별개입니다)

소득성격 검증자료 — 발행기관 · 국제 세무자료

발행사 보고서	내용	지위
Form 8937	취득원가에 영향을 주는 기업행위 보고 · 종목·연도별 ROC 비율 공시	세무 확정
Form 1099-DIV Box 3 · ICI Primary Layout	Nondividend Distributions 회차별 주당 확정치 — 본건 산출의 직접 근거	최종 확정
N-CSR Annual Report	분배가 이익잉여금을 초과하면 그 초과분은 자본의 반환으로 취급될 수 있고 주주의 취득원가를 감소시킨다	회계 확정

국내 전거 외국납부세액영수증 · 거래내역증명서 · 금융기관 원장

자료카드

L-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	L-02
문서명	계산 재현 자료 — 산식과 검산(2025귀속)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 작성 자료 · 위 조서의 값에 의한 검산
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	조서가 사용하는 산식과 항등식이 성립한다는 사실
② 보강하여 지지하는 사실	L-01의 값이 산식으로 재현된다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	산식 자체의 법적 적정성, 개별 세액의 확정을 구하는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 4 · 8
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	원부 — 위 L-01 의 조서. 방법 — 조서의 행별 값을 옮긴 뒤 「취득가액 - 당기 자본환급 - 잔존 취득가 = 0」의 항등식으로 14개 행과 합계를 검산하였습니다. 새로운 값을 만들지 아니하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	6d3734bc5dec3a53af58b1ad400b5800b967150c9fcdcf1d7322ac55f0d8805b

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

계산 재현 자료 — 산식과 검산

세법 등 해석 신청 근거자료 L-02 · 2025귀속 · 신청인 본인 자료 · 2026. 9. 30.

이 자료는 취득원가조서가 사용하는 산식과 항등식이 실제로 성립하는지를 보이기 위한 것입니다. 값은 신청인 본인의 2025귀속 취득원가조서(축소형)에서 옮긴 것이며, 검산은 그 값으로 다시 계산한 것입니다. 개별 세액의 확정을 구하는 자료가 아니며, 제3자의 정보는 포함되어 있지 않습니다.

1. 원부

문서	2025귀속 취득원가조서 축소형(2025귀속_AAG축소형_JSB71GA10_V1.0)
작성	신청인
단위	원 · 종목과 증권회사별 취득단위 묶음
대상	2025귀속 14개 행

2. 사용한 산식

이름	산식
회차별 자본환급액	$\text{ROUND}(\text{수량} \times 1\text{주당 분배금 (USD)} \times \text{적용환율}, 0)$
당기 자본환급	$\Sigma(\text{회차별 자본환급액})$
잔존 취득가	$\text{취득가액} - \text{전기이월 자본환급} - \text{당기 자본환급} - \text{처분} \cdot \text{조정 (누계)}$
행 검산	$\text{취득가액} - \text{당기 자본환급} - \text{잔존 취득가} = 0$
소진율	$\text{누적 자본환급} \div \text{취득가액}$
판정	$\text{당기 자본환급} \leq \text{직전 조정취득가액} \rightarrow \text{「취득가액 이내」}$

적용환율은 국세청 고시 기준에 따릅니다. 1주당 분배금은 발행기관의 공시자료에서 옮깁니다.

3. 행별 검산

약호	증권회사	취득 단위	취득가액	당기 자본환급	잔존 취득가	검산	소진율	판정
MSTY	미래에셋	9	38,971,099	9,836,300	29,134,799	0	25.24%	취득가액 이내
CONY	미래에셋	7	18,215,116	5,466,677	12,748,439	0	30.01%	취득가액 이내
TSLY	미래에셋	6	23,261,188	3,090,010	20,171,178	0	13.28%	취득가액 이내
ULTY	토스	11	35,162,237	2,144,917	33,017,320	0	6.10%	취득가액 이내
NVDY	미래에셋	4	38,197,235	1,862,896	36,334,339	0	4.88%	취득가액 이내
ULTY	미래에셋	6	24,886,159	1,501,090	23,385,069	0	6.03%	취득가액 이내
ULTY	삼성	7	3,797,097	131,216	3,665,881	0	3.46%	취득가액 이내
FBY	미래에셋	1	13,265,722	102,483	13,163,239	0	0.77%	취득가액 이내
SMCY	미래에셋	1	1,529,763	90,101	1,439,662	0	5.89%	취득가액 이내
MSTY	토스	3	244,324	86,275	158,049	0	35.31%	취득가액 이내
CONY	토스	1	150,953	44,224	106,729	0	29.30%	취득가액 이내
TSLY	토스	2	169,889	30,176	139,713	0	17.76%	취득가액 이내
NVDY	토스	1	168,917	27,889	141,028	0	16.51%	취득가액 이내
CHPY	미래에셋	1	82,352	162	82,190	0	0.20%	취득가액 이내

약호	증권회사	취득 단위	취득가액	당기 자본환급	잔존 취득가	검산	소진율	판정
합계			198,102,051	24,414,416	173,687,635	0	12.32%	—

검산 칸이 모두 0입니다. 곧 이 조서의 잔존 취득가는 취득가액에서 당기 자본환급을 공제하여 산출된 값이며, 별도로 입력된 값이 아닙니다. 어느 행에서도 당기 자본환급이 취득가액을 넘지 아니합니다.

4. 재현 절차

- 증권회사 거래내역서 · 결제내역서에서 취득단위별 매수 건과 취득가액을 읽습니다.
- 발행기관 공시자료에서 지급회차별 1주당 분배금과 자본의 반환에 해당하는 부분을 읽습니다.
- 권리귀속 기준일의 보유수량을 확정하고, 위 제2항의 산식으로 회차별 금액을 계산합니다.
- 취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제하여 지급 직전의 조정취득가액을 구합니다.
- 행

같은 원자료와 같은 산식이면 제3자가 같은 값을 산출할 수 있습니다. 원자료 전부는 요청이 있으면 제출합니다.

자료카드

L-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	L-03
문서명	상세원부(취득단위 × 지급회차, 2025귀속)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 작성 장부
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 5면 가운데 발췌
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	취득단위별 · 지급회차별 계산의 전개
② 보강하여 지지하는 사실	취득단위별 계산의 전개
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 세액과 과세표준. 발췌이며 전부는 요청이 있으면 제출한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 4 · 8
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	원부 — 위와 같습니다. 취득단위 × 지급회차의 계산 전개를 담고 있으며, 발췌 면만 편철하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	2bcbbbe69bc1ec0836c3a9456fe931d10a25eb7fdd000aafdf6dabcf8d804175

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

자료카드

C-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	C-01
문서명	「대한민국헌법」 제1조 · 제7조 · 제38조 · 제59조
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 1987. 10. 29. · 시행 1988. 2. 25.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	과세권 행사의 헌법적 전제
② 보강하여 지지하는 사실	과세권 행사의 헌법적 전제
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 사안에 대한 위헌 여부. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	⑨ 신청취지 · ⑪
관련 법조문	제23조 · 제38조 · 제59조
파일 해시(SHA-256)	54512fcbe48c4c7609759f4d42c985c6768d7c89489aac9ad3088b0f00c00d6e

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「대한민국헌법」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 1987. 10. 29. (제00010호) · 시행 1988. 2. 25. · 작성일 2026-09-30
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제1조

- ① 대한민국은 민주공화국이다.
- ② 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.

제7조

- ① 공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다.
- ② 공무원의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.

제38조 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다.

제59조 조세의 종목과 세율은 법률로 정한다.

자료카드

C-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	C-02
문서명	「국세기본법」 제14조 · 제16조 · 제18조 · 제45조의2 · 제81조의3
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 2026. 8. 11. · 시행 2026. 8. 11.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	실질과세 · 근거과세 · 해석기준 · 경정청구 · 성실성 추정의 문언
② 보강하여 지지하는 사실	조사 · 결정의 근거와 절차에 관한 문언
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안에 대한 적용 결과. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 2 · 3 · 12
관련 법조문	제14조 · 제16조 · 제18조
파일 해시(SHA-256)	a790435b42324acc7c4fb7f3007a89122c80776512ac0bb085a86ae79fe73f1e

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「국세기본법」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 2026. 8. 11. (제21860호) · 시행 2026. 8. 11. · 작성일 2026-09-30
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제14조(실질과세)

- 과세의 대상이 되는 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 귀속이 명의(名義)일 뿐이고 사실상 귀속되는 자가 따로 있을 때에는 사실상 귀속되는 자를 납세의무자로 하여 세법을 적용한다.
- 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다.
- 제3자를 통한 간접적인 방법이나 둘 이상의 행위 또는 거래를 거치는 방법으로 이 법 또는 세법의 혜택을 부당하게 받기 위한 것으로 인정되는 경우에는 그 경제적 실질 내용에 따라 당사자가 직접 거래를 한 것으로 보거나 연속된 하나의 행위 또는 거래를 한 것으로 보아 이 법 또는 세법을 적용한다.

제16조(근거과세)

- 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우에는 해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다.
- 제1항에 따라 국세를 조사·결정할 때 장부의 기록 내용이 사실과 다르거나 장부의 기록에 누락된 것이 있을 때에는 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다.
- 정부는 제2항에 따라 장부의 기록 내용과 다른 사실 또는 장부 기록에 누락된 것을 조사하여 결정하였을 때에는 정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다.
- 행정기관의 장은 해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나 그 등본 또는 초본이 원본(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제5조제2항에 따른 전자화문서로 보관하고 있는 경우에는 그 전자화문서를 포함한다)과 일치함을 확인하여야 한다.
- 제4항의 요구는 구술(口述)로 한다. 다만, 해당 행정기관의 장이 필요하다고 인정할 때에는 열람하거나 복사한 사람의 서명을 요구할 수 있다.

제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지)

- 세법을 해석·적용할 때에는 과세의 형평(衡平)과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다.
- 국세를 납부할 의무(세법에 징수의무자가 따로 규정되어 있는 국세의 경우에는 이를 징수하여 납부할 의무. 이하 같다)가 성립한 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래에 대해서는 그 성립 후의 새로운 세법에 따라 소급하여 과세하지 아니한다.
- 세법의 해석이나 국세행정의 관행이 일반적으로 납세자에게 받아들여진 후에는 그 해석이나 관행에 의한 행위 또는 계산은 정당한 것으로 보며, 새로운 해석이나 관행에 의하여 소급하여 과세되지 아니한다.
- 삭제
- 세법 외의 법률 중 국세의 부과·징수·감면 또는 그 절차에 관하여 규정하고 있는 조항은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 세법으로 본다.

제45조의2(경정 등의 청구)

① 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및 제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 최초신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다. 다만, 결정 또는 경정으로 인하여 증가된 과세표준 및 세액에 대하여는 해당 처분이 있음을 안 날(처분의 통지를 받은 때에는 그 받은 날)부터 3개월 이내(법정신고기한이 지난 후 5년 이내로 한정한다)에 경정을 청구할 수 있다.

1. 과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액(각 세법에 따라 결정 또는 경정이 있는 경우에는 해당 결정 또는 경정 후의 과세표준 및 세액을 말한다)이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때
2. 과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 결손금액, 세액공제액 또는 환급세액(각 세법에 따라 결정 또는 경정이 있는 경우에는 해당 결정 또는 경정 후의 결손금액, 세액공제액 또는 환급세액을 말한다)이 세법에 따라 신고하여야 할 결손금액, 세액공제액 또는 환급세액에 미치지 못할 때

② 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 제1항에서 규정하는 기간에도 불구하고 그 사유가 발생한 것을 안 날부터 3개월 이내에 결정 또는 경정을 청구할 수 있다.

1. 최초의 신고·결정 또는 경정에서 과세표준 및 세액의 계산 근거가 된 거래 또는 행위 등이 그에 관한 제7장에 따른 심사청구, 심판청구, 「감사원법」에 따른 심사청구에 대한 결정이나 소송에 대한 판결(판결과 같은 효력을 가지는 화해나 그 밖의 행위를 포함한다)에 의하여 다른 것으로 확정되었을 때
2. 소득이나 그 밖의 과세물건의 귀속을 제3자에게로 변경시키는 결정 또는 경정이 있을 때
3. 조세조약에 따른 상호합의가 최초의 신고·결정 또는 경정의 내용과 다르게 이루어졌을 때
4. 결정 또는 경정으로 인하여 그 결정 또는 경정의 대상이 된 과세표준 및 세액과 연동된 다른 세목(같은 과세기간으로 한정한다)이나 연동된 다른 과세기간(같은 세목으로 한정한다)의 과세표준 또는 세액이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 또는 세액을 초과할 때
5. 제1호부터 제4호까지와 유사한 사유로서 대통령령으로 정하는 사유가 해당 국세의 법정신고기한이 지난 후에 발생하였을 때

③ 제1항과 제2항에 따라 결정 또는 경정의 청구를 받은 세무서장은 그 청구를 받은 날부터 2개월 이내에 과세표준 및 세액을 결정 또는 경정하거나 결정 또는 경정하여야 할 이유가 없다는 뜻을 그 청구를 한 자에게 통지하여야 한다. 다만, 청구를 한 자가 2개월 이내에 아무런 통지(제4항에 따른 통지를 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 받지 못한 경우에는 통지를 받기 전이라도 그 2개월이 되는 날의 다음 날부터 제7장에 따른 이의신청, 심사청구, 심판청구 또는 「감사원법」에 따른 심사청구를 할 수 있다.

④ 제1항과 제2항에 따라 청구를 받은 세무서장은 제3항 본문에 따른 기간 내에 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정이 곤란한 경우에는 청구를 한 자에게 관련 진행상황 및 제3항 단서에 따라 제7장에 따른 이의신청, 심사청구, 심판청구 또는 「감사원법」에 따른 심사청구를 할 수 있다는 사실을 통지하여야 한다.

⑤ 「소득세법」 제73조제1항 각 호에 해당하는 소득이 있는 자, 「소득세법」 제119조제1호·제2호, 제4호부터 제8호까지, 제8호의2 및 제10호부터 제12호까지의 규정에 해당하는 소득이 있는 자 또는 「법인세법」 제93조제1호·제2호, 제4호부터 제6호까지 및 제8호부터 제10호까지의 규정에 해당하는 국내 원천소득이 있는 자(이하 이 항 및 제52조에서 "원천징수대상자"라 한다)의 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및

제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자" 및 제2항 각 호 외의 부분 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자"는 "연말정산 또는 원천징수하여 소득세 또는 법인세를 납부하고 「소득세법」 제164조, 제164조의2 및 「법인세법」 제120조, 제120조의2에 따라 지급명세서를 제출기한까지 제출한 원천징수의무자 또는 원천징수대상자(「소득세법」 제1조의2제1항제2호에 따른 비거주자 및 「법인세법」 제2조제3호에 따른 외국법인은 제외한다. 다만, 원천징수의무자의 폐업 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 원천징수의무자가 경정을 청구하기 어렵다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다)"로, 제1항 각 호 외의 부분 본문·단서 및 제2항제5호 중 "법정신고기한이 지난 후"는 "연말정산세액 또는 원천징수세액의 납부기한이 지난 후"로, 제1항제1호 중 "과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액"은 "원천징수영수증에 기재된 과세표준 및 세액"으로, 제1항제2호 중 "과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 결손금액 또는 환급세액"은 "원천징수영수증에 기재된 환급세액"으로 본다.

1. 삭제

2. 삭제

3. 삭제

⑥ 「종합부동산세법」 제7조 및 제12조에 따른 납세의무자로서 종합부동산세를 부과·고지받은 자의 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및 제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자" 및 제2항 각 호 외의 부분 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자"는 "과세기준일이 속한 연도에 종합부동산세를 부과·고지받은 자"로, 제1항 각 호 외의 부분 본문·단서 및 제2항제5호 중 "법정신고기한이 지난 후"는 "종합부동산세의 납부기한이 지난 후"로, 제1항제1호 중 "과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액"은 "납부고지서에 기재된 과세표준 및 세액"으로 본다.

⑦ 결정 또는 경정의 청구 및 통지 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제81조의3(납세자의 성실성 추정) 세무공무원은 납세자가 제81조의6제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 한다.

자료카드

C-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	C-03
문서명	「소득세법」 제17조(배당소득)
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 2025. 12. 23. · 시행 2026. 1. 1.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	제1항 제6호의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」과 제2항 제1호의 구성요건
② 보강하여 지지하는 사실	과세요건의 구성요소
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안이 어느 호에 해당하는지. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 7 · 9 · 12
관련 법조문	제17조 제1항 제6호 · 제2항 제1호
파일 해시(SHA-256)	b394156702b44d1af9ab2e395584ac21b0b6729552eecf5918eb475e38d775d

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「소득세법」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 2025. 12. 23. (제21221호) · 시행 2026. 1. 1. · 작성일 2026-09-30
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제17조(배당소득)

① 배당소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

1. 내국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
2. 법인으로 보는 단체로부터 받는 배당금 또는 분배금
- 2의2. 「법인세법」 제5조제2항에 따라 내국법인으로 보는 신탁재산(이하 "법인과세 신탁재산"이라 한다)으로부터 받는 배당금 또는 분배금
3. 의제배당(擬制配當)
4. 「법인세법」에 따라 배당으로 처분된 금액
5. 국내 또는 국외에서 받는 대통령령으로 정하는 집합투자기구로부터의 이익
- 5의2. 국내 또는 국외에서 받는 대통령령으로 정하는 파생결합증권 또는 파생결합사채로부터의 이익
- 5의3. 금전이 아닌 재산의 신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권으로서 대통령령으로 정하는 수익증권으로부터의 이익
- 5의4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제6항에 따른 투자계약증권으로서 대통령령으로 정하는 투자계약증권으로부터의 이익
6. 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
7. 「국제조세조정에 관한 법률」 제27조에 따라 배당받은 것으로 간주된 금액
8. 제43조에 따른 공동사업에서 발생한 소득금액 중 같은 조 제1항에 따른 출자공동사업자의 손익분배비율에 해당하는 금액
9. 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호부터 제5호까지, 제5호의2부터 제5호의4까지, 제6호 및 제7호에 따른 소득과 유사한 소득으로서 수익분배의 성격이 있는 것
10. 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호부터 제5호까지, 제5호의2부터 제5호의4까지 및 제6호부터 제9호까지 중 어느 하나에 해당하는 소득을 발생시키는 거래 또는 행위와 파생상품이 대통령령으로 정하는 바에 따라 결합된 경우 해당 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익

② 제1항제3호에 따른 의제배당이란 다음 각 호의 금액을 말하며, 이를 해당 주주, 사원, 그 밖의 출자자에게 배당한 것으로 본다.

1. 주식의 소각이나 자본의 감소로 인하여 주주가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액(價額) 또는 퇴사·탈퇴나 출자의 감소로 인하여 사원이나 출자자가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 주주·사원이나 출자자가 그 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액
2. 법인의 잉여금의 전부 또는 일부를 자본 또는 출자에 전입함으로써 취득하는 주식 또는 출자지분의 가액. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액을 자본에 전입하는 경우는 제외한다.

가. 「상법」 제459조제1항에 따른 자본준비금으로서 대통령령으로 정하는 것

나. 「자산재평가법」에 따른 재평가적립금(같은 법 제13조제1항제1호에 따른 토지의 재평가차액에 상당하는 금액은 제외한다)

3. 해산한 법인(법인으로 보는 단체를 포함한다)의 주주·사원·출자자 또는 구성원이 그 법인의 해산으로 인한 잔여재산의 분배로 취득하는 금전이나 그 밖의 재산의 가액이 해당 주식·출자지분 또는 자본을 취득하기 위하여 사용된 금액을 초과하는 금액. 다만, 내국법인이 조직변경하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 「상법」에 따라 조직변경하는 경우

나. 특별법에 따라 설립된 법인이 해당 특별법의 개정 또는 폐지에 따라 「상법」에 따른 회사로 조직변경하는 경우

다. 그 밖의 법률에 따라 내국법인이 조직변경하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

4. 합병으로 소멸한 법인의 주주·사원 또는 출자자가 합병 후 존속하는 법인 또는 합병으로 설립된 법인으로부터 그 합병으로 취득하는 주식 또는 출자지분의 가액과 금전 또는 그 밖의 재산가액의 합계액이 그 합병으로 소멸한 법인의 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

5. 법인이 자기주식 또는 자기출자지분을 보유한 상태에서 제2호 각 목에 따른 자본전입을 함에 따라 그 법인 외의 주주 등의 지분비율이 증가한 경우 증가한 지분비율에 상당하는 주식 등의 가액

6. 법인이 분할하는 경우 분할되는 법인(이하 "분할법인"이라 한다) 또는 소멸한 분할합병의 상대방 법인의 주주가 분할로 설립되는 법인 또는 분할합병의 상대방 법인으로부터 분할로 취득하는 주식의 가액과 금전, 그 밖의 재산가액의 합계액(이하 "분할대가"라 한다)이 그 분할법인 또는 소멸한 분할합병의 상대방 법인의 주식(분할법인이 존속하는 경우에는 소각 등으로 감소된 주식에 한정한다)을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

③ 배당소득금액은 해당 과세기간의 총수입금액으로 한다. 다만, 제1항제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에 따른 배당소득 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 배당을 제외한 분(分)과 제1항제5호에 따른 배당소득 중 대통령령으로 정하는 배당소득에 대해서는 해당 과세기간의 총수입금액에 그 배당소득의 100분의 11에 해당하는 금액을 더한 금액으로 한다.

1. 제2항제1호에 따른 의제배당(법인의 소득에 법인세가 과세되지 아니한 배당으로서 자본의 감소로 인한 경우로 한정한다)

2. 제2항제2호가목에 따른 자기주식 또는 자기출자지분의 소각이익의 자본전입으로 인한 의제배당

3. 제2항제2호나목에 따른 토지의 재평가차액의 자본전입으로 인한 의제배당

4. 제2항제5호에 따른 의제배당

5. 「조세특례제한법」 제132조에 따른 최저한세액(最低限稅額)이 적용되지 아니하는 법인세의 비과세·면제·감면 또는 소득공제(「조세특례제한법」 외의 법률에 따른 비과세·면제·감면 또는 소득공제를 포함한다)를 받은 법인 중 대통령령으로 정하는 법인으로부터 받은 배당소득이 있는 경우에는 그 배당소득의 금액에 대통령령으로 정하는 율을 곱하여 산출한 금액

6. 「자산재평가법」 제28조제2항을 위반하여 이 조 제2항제2호나목에 따른 재평가적립금을 감액하여 받은 배당

7. 「법인세법」 제18조제8호나목 및 다목에 해당하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당

- ④ 제2항제1호·제3호·제4호 및 제6호를 적용할 때 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액이 불분명한 경우에는 그 주식 또는 출자지분의 액면가액(무액면주식의 경우에는 해당 주식의 취득일 당시 해당 주식을 발행하는 법인의 자본금을 발행주식총수로 나누어 계산한 금액을 말한다. 이하 같다) 또는 출자금액을 그 주식 또는 출자지분의 취득에 사용한 금액으로 본다.
- ⑤ 제2항을 적용할 때 주식, 출자지분 및 그 밖의 재산의 취득가액과 해당 주식, 출자지분 및 그 밖의 재산을 취득하기 위하여 사용한 금액의 계산 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 제1항 각 호에 따른 배당소득 및 제3항에 따른 배당소득금액의 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료카드

C-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	C-04
문서명	「소득세법 시행령」 제46조
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 2026. 5. 22.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	의제배당의 계산에 관한 시행령 규정
② 보강하여 지지하는 사실	의제배당 계산의 시행령 근거
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안에 대한 적용 결과. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4
관련 법조문	제46조
파일 해시(SHA-256)	6367b228a0906838b0ba8bb488429b26acddc41e93675fe87370c25211fd556a

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「소득세법 시행령」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 2026. 5. 22. (제36343호) · 시행 2026. 7. 1. · 작성일 2026-09-30
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제46조(배당소득의 수입시기) 배당소득의 수입시기는 다음 각 호에 따른 날로 한다.

- 무기명주식의 이익이나 배당 그 지급을 받은 날
- 잉여금의 처분에 의한 배당 당해 법인의 잉여금 처분결의일
- 삭제
- 3의2. 법 제17조제1항제8호에 따른 출자공동사업자의 배당 과세기간 종료일
- 3의3. 법 제17조제1항제9호 및 제10호에 따른 배당 또는 분배금 그 지급을 받은 날
4. 법 제17조제2항제1호 · 제2호 및 제5호의 의제배당 주식의 소각, 자본의 감소 또는 자본에의 전입을 결정한 날(이사회 결의에 의하는 경우에는 「상법」 제461조제3항의 규정에 의하여 정한 날을 말한다)이나 퇴사 또는 탈퇴한 날
5. 법 제17조제2항제3호 · 제4호 및 제6호의 의제배당
 - 가. 법인이 해산으로 인하여 소멸한 경우에는 잔여재산의 가액이 확정된 날
 - 나. 법인이 합병으로 인하여 소멸한 경우에는 그 합병등기를 한 날
 - 다. 법인이 분할 또는 분할합병으로 인하여 소멸 또는 존속하는 경우에는 그 분할등기 또는 분할합병등기를 한 날
6. 「법인세법」에 의하여 처분된 배당 당해 법인의 당해 사업연도의 결산확정일
7. 집합투자기구로부터의 이익 집합투자기구로부터의 이익을 지급받은 날. 다만, 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 분배금은 그 특약에 따라 원본에 전입되는 날로 한다.
8. 파생결합증권 또는 파생결합사채로부터의 이익: 그 이익을 지급받은 날. 다만, 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 분배금은 그 특약에 따라 원본에 전입되는 날로 한다.
9. 조각투자상품으로부터의 이익: 그 이익을 지급받은 날

자료카드

C-05 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	C-05
문서명	한 · 미 조세협약 제28조(정보 교환)
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	조약 제693호 · 서명 1976. 6. 4. · 발효 1979. 10. 20.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 조약 본문
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의를 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	권한 있는 당국 간 정보 교환의 근거
② 보강하여 지지하는 사실	국외 사실의 확인 수단이 협약에 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	정보 교환의 실시 여부. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 11
관련 법조문	협약 제28조
파일 해시(SHA-256)	670c5ebedd193e601e323ec7fe5fb40711a4cb51bcd5002e0d033c4869d32ac8

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약

제28조 정보 교환

조약번호 제693호 · 서명 1976. 6. 4. · 발효 1979. 10. 20.

전거 법제처 국가법령정보센터 조약 원문 · 내려받은 날 2026-09-04

제28조 정보 교환

- (1) 권한있는 당국은, 이 협약의 제 규정을 이행하고, 부정행위를 방지하며 또한 이 협약이 적용되는 조세에 관한 법령상 제 규정의 시행에 필요한 정보를 교환한다. 다만, 동 정보는 각 체약국의 법과 행정관례에 따라 그 조세에 관하여 입수할 수 있는 종류의 것일 것을 조건으로 한다.
- (2) 상기와 같이 교환된 정보는, 다음의 경우를 제외하고, 비밀로 취급된다.(a) 동 정보가 관계자에게 공개될 수 있는 경우, 또는(b) 동 정보가 이 협약이 적용되는 조세의 부과·징수·강제집행 또는 동 조세에 관한 소송에 관련되는 공적기록의 일부가 될 수 있는 경우
- (3) 공공정책에 위배되는 정보는 교환되어서는 아니된다.
- (4) 일방 체약국의 권한있는 당국에 의하여 특별히 요청을 받는 경우에 타방 체약국의 권한있는 당국은, 증인의 증언과 (서적·서류·진술·기록·계산서 또는 저작물을 포함함) 미편집 원작의 사본형태로, 본 조에 따른 정보를 제공한다. 동 증언과 문서는 양 체약국의 법과 행정관례에 따라 그 조세에 관하여 입수할 수 있는 동일한 범위의 것으로 한다.
- (5) 정보의 교환은 정기적으로 하거나 또는 특별한 사건에 관하여 요청을 받아 행한다. 양 체약국의 권한있는 당국은 정기적으로 제공되는 정보의 목록에 관하여 합의할 수 있다.
- (6) 양 체약국의 권한있는 당국은, 제1조(대상조세)
 - (1) 항에 언급된 세법의 개정 및 제1조(대상조세)
 - (2) 항에 언급된 조세의 채택에 관하여, 그 개정 또는 새 법령을 적어도 연1회 송부함으로써 상호 통보한다.
- (7) 양 체약국의 권한있는 당국은, 규정·통첩 또는 사법적 결정의 형태에 관계없이, 각 체약국에 의한 이 협약의 적용에 관한 자료의 발간을 적어도 연1회 송부함으로써 상호 통보한다.

이 면은 조약 제28조의 원문을 그대로 옮긴 것이며 문장을 고치거나 줄이지 아니하였습니다. 형광은 인용한 자리를 표시한 것입니다.

자료카드

C-06 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	C-06
문서명	과세관청 해석사례 서면-2025-소득-0167
작성 · 발행기관	국세청
작성일 · 판	2025년 회신
자료의 성격	공적 원문
출처	과세관청 회신 원문 — 문서번호 서면-2025-소득-0167(소득세과-241)
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	해당 해석사례의 질의내용이 「상법」 제461조의2에 따른 자본준비금 감액 방식을 전제로 한 사실
② 보강하여 지지하는 사실	해석사례의 전제가 된 사실관계
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	그 해석사례의 당부. 해석사례의 당부를 다투는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	⑬ 관련 해석사례
관련 법조문	「상법」 제461조의2
파일 해시(SHA-256)	73ddab0b3ddfdb903b4785ed34d439e1aba5335898fae4a0d89e70099306940b

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

1. 사실관계

- 해외주식 투자 ROC 배당의 세금 환급 부분에 대하여 미국은 세금 환급대상이지만 한국은 ROC의 지급 역시 이익, 잉여금, 소득으로 구분하여 배당세를 징수하고 이를 환급하지 않음

2. 질의내용

- 「상법」 제461조의2에 따라 자기준비금(자본금)을 되돌려 받는 방식의 ROC가 배당소득세 면제 대상인지 여부

3. 관련법령

○ 소득세법 제17조 【배당소득】

- ① 배당소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

6. 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금

- ② 제1항제3호에 따른 의제배당이란 다음 각 호의 금액을 말하며, 이를 해당 주주, 사원, 그 밖의 출자자에게 배당한 것으로 본다.

1. 주식의 소각이나 자본의 감소로 인하여 사원이나 출자자가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 주주·사원이나 출자자가 그 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

2. 법인의 잉여금의 전부 또는 일부를 자본 또는 출자에 전입함으로써 취득하는 주식 또는 출자지분의 가액. 다만, 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액을 자본에 전입하는 경우는 제외한다.의 가액이 주주·사원이나 출자자가 그 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

가. 「상법」 제459조제1항에 따른 자본준비금으로서 대통령령으로 정하는 것

나. 「자산재평가법」에 따른 재평가적립금(같은 법 제13조제1항제1호에 따른 토지의 재평가 차액에 상당한 금액은 제외한다)

○ 소득세법 시행령 제26조3 【배당소득의 범위】

- ⑥ 「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조제2항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.

○ 상법 제458조 【이익준비금】

회사는 그 자본금의 2분의 1이 될 때까지 매 결산기 이익배당액의 10분의 1이상을 이익준비금

으로 적립하여야 한다. 다만, 주식배당의 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 상법 제459조 【자본준비금】

- ① 회사는 자본거래에서 발생한 잉여금을 대통령령으로 정하는 바에 따라 자본준비금으로 적립하여 한다.

○ 상법 제460조 【법정준비금의 사용】

제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

○ 상법 제461조의2 【준비금의 감소】

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

4. 관련사례

○ 기획재정부 소득세세과-496, 2013.9.10.

「상법」 제461조의2에 따라 주식발행초과금을 감액하여 거주자인 주주에게 금전배당을 실시하는 경우 배당소득에 해당되지 않는 것입니다.

○ 서면-2024-법규소득-0424, 2024.6.25.

귀 서면질의의 경우, 외국법인이 외국법령에 따라 자본준비금을 감액하여 주주인 국내 거주자에게 지급하는 배당금은 「소득세법」 제17조제1항에 따른 배당소득에 해당하는 것입니다.

○ 사전-2020-법령해석소득-1291, 2021.2.24.

국내 거주자가 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금은 「소득세법」 제17조제1항제6호에 따른 배당소득에 해당하고, 외국법인 간 역삼각합병 과정에서 존속법인의 주주인 국내 거주자가 존속법인의 주식을 반납하고 소멸법인의 모회사 주식 및 현금을 지급받는 경우 동 거래에서 발생하는 소득은 「소득세법」 제17조제1항제3호에 따른 의제배당에 해당하지 아니하는 것입니다.

○ 대법원 2020.3.27. 선고 2019두62307 판결

소득세법 제17조 제1항 제6호는 ‘외국법인으로부터 받은 이익의 배당’ 이라고만 규정하고 있을 뿐 법문상 주주총회의 배당결의를 거친 배당에 한정한다는 내용은 없는 점, 상법상 효력이 문제되는 배당이라도 법인의 이익이 주주에게 분여되어 귀속된 이상 실질적인 배당소득의 성격을 갖는 점, 만약 배당가능이익 및 잉여금에 대한 고려 여부를 배당소득의 중요한 판단요소로 삼는다면 주

주 또는 지분권자가 법인의 배당가능이익 및 잉여금의 범위 내 재산을 사외유출시켜 자신에게 귀속시킨 경우에는 ‘배당소득’으로 소득세를 과세할 수 있으나, 오히려 배당가능이익 및 잉여금의 범위를 초과하는 재산을 사외유출시켜 자신에게 귀속시킨 경우에는 충분한 담세력이 인정됨에도 불구하고 그 소득에 대하여 과세를 할 수 없는 불합리한 결과에 이르게 되는 점, 외국법인의 배당은 외국의 법령에 따라 이루어지는데 소득세법이 과세관청으로 하여금 외국법인의 배당이 해당 법령에 따라 적법하게 이루어진 것인지 여부까지를 판단하도록 요구하고 있다고 보기 어려운 점 등을 고려하면, 여기의 배당은 법령·정관에 따라 적법한 배당절차를 거친 것에만 한정된다고 볼 수 없다.

자료카드

R-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	R-01
문서명	준거법령 및 법정자본 관련 용어 확인기록
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026. 9. 30.
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인이 확보한 발행기관 자료 11건 418면에 대한 용어 검색 기록
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	검색 범위 내에서 자본금 · 법정자본 관련 용어 11개를 확인하지 못한 사실과 대조 용어의 검출
② 보강하여 지지하는 사실	부존재 확인 절차를 밟았다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	검색 범위 밖의 기재 여부와 해당 법률행위의 존부. 검색의 범위는 위 자료와 검색어에 한정되며, 검색 범위 밖의 자료나 해당 법률행위의 존부를 확인한 것이 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	검색 대상 — 신청인이 확보한 발행기관 자료 11건 418면(등록신고서 전문 · 연차보고서 발체 · 연말 세무자료 · Form 8937 8건). 방법 — 자본금 · 법정자본 관련 용어 11개를 대소문자 구분 없이 검색하여 건수를 집계하고, 대조 용어 3개로 검색이 작동함을 함께 보였습니다. 한계 — 검색의 범위는 위 자료와 검색어에 한정되며, 그 범위 안에서 확인하지 못하였다는 사실만을 적었습니다.
파일 해시(SHA-256)	078a4d0065ba6eb7cc3a51aad7acd0f57dc79c7b042c26c2587f3fb06f052938

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

준거법령 및 법정자본 관련 용어 확인기록

세법 등 해석 신청 근거자료 R-01 · 신청인이 작성한 조사 · 검증기록 · 2026. 9. 30.

신청인이 확보한 발행기관 자료를 대상으로, 자본금 · 법정자본 관련 용어의 기재 여부를 검색한 기록입니다. 이 자료는 공적 원문이 아니라 신청인이 작성한 조사 · 검증기록이며, 확인의 범위는 아래 제1항의 자료와 제2항의 검색어에 한정됩니다. 검색 범위 밖의 자료에 관하여는 아무것도 확인하지 아니하였습니다.

1. 확인 대상

자료	면	용어 검출
발행기관 등록신고서 전문(Form 485BPOS)	205	0
발행기관 연차보고서 발체(Form N-CSR)	3	0
발행기관 연말 세무자료(ICI Primary Layout 2025)	185	0
기업행위보고 Form 8937 — CHPY	4	0
기업행위보고 Form 8937 — CONY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — FBY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — MSTY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — NVDY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — SMCY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — TSLY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — ULTY	3	0
합계	418	0

2. 검색한 용어와 결과

검색 용어	검출	대조 용어	검출
stated capital	0	return of capital	113
legal capital	0	regulated investment company	3
capital stock	0	earnings and profits	3
share capital	0		
reduction of capital	0		
capital reduction	0		
reduce its capital	0		
capital account	0		
paid-in surplus	0		
capital surplus	0		
paid-in capital	0		

검색 용어 11개는 위 제1항의 검색 범위 내에서는 확인하지 못하였습니다. 대조 용어는 같은 자료에서 검출되므로, 검색이 작동하지 아니하여 생긴 결과가 아닙니다.

3. 검색 방법과 한계

각 자료의 본문 글자를 대상으로 대소문자를 구분하지 아니하고 용어를 검색하여 건수를 집계하였습니다. 검색의 범위는 위 제1항의 자료와 제2항의 검색어에 한정됩니다. 이 기록은 그 범위 안에서 용어가 검색되었는지 여부만을 적은 것이며, 다음 사항은 이 기록으로 증명하지 아니합니다.

1. 검색 범위 밖의 자료에 그 용어가 기재되어 있는지 여부
2. 그 용어가 가리키는 법률행위나 절차가 실제로 존재하였는지 여부
3. 외국 법령의 적용관계 및 국내 세법상 소득구분

같은 자료와 같은 검색어로 제3자가 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

자료카드

R-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 9. 30.

증거번호	R-02
문서명	2024귀속 사례 검토 — 자료계보가 이어지지 아니한 자리
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026. 9. 30.
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 2024귀속 취득원가조서 축소형의 해당 행
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
자료의 제출목적	이 자료는 재정경제부장관에게 개별 거래의 소득구분을 판단하여 달라고 제출하는 것이 아니라, 본 신청의 법률질 의가 전제로 하는 국제 금융 · 세무 정보의 생성 · 전달 · 보유 구조와 객관적 자료의 존재를 확인하고, 그 전제사실의 출처와 재현 가능성을 보이기 위한 것입니다.
① 직접 증명하는 사실	발행기관 자료로 확정된 비배당분배와 당초 외국납부세액이 기록되어 있으나 국내 원장에 환급이 기록되지 아니한 자리가 실제로 나타난다는 사실
② 보강하여 지지하는 사실	자료계보의 단절이 장부에서 어떻게 나타나는지
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	단절의 원인과 과세표준의 누락액 · 과다계상액, 환급이 기록되지 아니한 원인과 그로 인한 과세표준의 차액은 이 기록으로 단정하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 6 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
작성 방법과 재현 절차	원부 — 신청인 2024귀속 취득원가조서 축소형. 방법 — 해당 종목 행의 값을 칸 그대로 옮기고, 같은 조서에서 환급률이 100.00%로 기재된 행의 수를 함께 적었습니다. 새 값을 만들지 아니하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	8fbe2964380359e3e10d101b7152e2088f9fbbf893548afda2445a12acd47008

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

2024귀속 사례 검토 — 자료계보가 이어지지 아니한 자리

세법 등 해석 신청 근거자료 R-02 · 신청인이 작성한 조사 · 검증기록 · 2026. 9. 30.

아래 값은 신청인 본인의 2024귀속 취득원가조서 축소형(01_취득원가조서_축소형_2024귀속_V1.0)의 해당 행에서 그대로 옮긴 것입니다. 새로 계산한 값은 없습니다. 차이의 원인과 그 금액은 이 기록에서 단정하지 아니합니다.

1. 사례 — QDTE 2024귀속

약호	증권사	보유구간	취득 단위	취득수 량	취득가액	회차	원천분배 소득	자본환급	잔존 취득가	판정
QDTE	미래에셋	2024-08-16 ~ 2024-08-22	4	304	17,784,320	2	261,315	188,361	17,595,959	취득가액 이내

약호	증권사	소진율	자본환급 비중 (자본환급÷ 원천분배소득)	발행사 연간 자본환급 비율	당초 외국납부세액	환급세액	환급률 · 수령/연간 회차
QDTE	미래에셋	1.06%	72.08%	61.77%	39,195	0	0.00% · 2 / 40

발행기관 자료로 확정된 비배당분배의 비중(72.08%)이 있고 당초 외국납부세액 39,195원이 기록되어 있으나, 환급세액은 0원으로 환급률이 0.00%입니다. 국내 원장에는 재분류에 따른 환급이 기록되어 있지 아니합니다. 회차별 비중(72.08%)과 발행사 연간 비율(61.77%)이 다른 것은 보유한 회차가 연간 전체 회차의 일부(2 / 40)이기 때문이며, 조서는 회차 단위로 계산합니다.

2. 같은 장부 안의 대조

같은 조서에는 환급률이 100.00%로 기록된 행도 3행 있습니다. 같은 과세연도 · 같은 장부 안에서 자료계보가 국내 원장까지 이어진 자리와 이어지지 아니한 자리가 함께 나타납니다. 이 기록은 그 사실을 보이기 위한 것이며, 어느 종목이 옳고 그른지를 가리는 자료가 아닙니다.

3. 확인한 것과 확인하지 아니한 것

확인한 것	위 행의 취득수량 · 취득가액 · 원천분배소득 · 자본환급 · 잔존 취득가 · 당초 외국납부세액 · 환급세액이 신청인 장부에 위와 같이 기재되어 있다는 사실
확인하지 아니한 것	환급이 기록되지 아니한 원인. 전달의 시차인지, 외국 보관기관의 처리에서 제외된 것인지, 국내 반영 단계의 문제인지는 이 기록으로 가리지 아니합니다
단정하지 아니하는 것	그로 인한 과세표준의 누락액 또는 과다계상액. 그 금액은 해당 연도의 발행기관 자료 · 외국 원천징수자료 · 예탁결제기관 자료 · 증권회사 원장을 지급사건 단위로 다시 대조한 뒤에야 말할 수 있습니다
이 기록의 쓰임	자료계보가 이어지지 아니한 자리가 실제로 나타난다는 사실을 보이는 것이며, 그 경우 과세관청이 어느 자료를 어떤 기준으로 조사 · 대조하여야 하는지가 제1권 질의 5 · 6 · 10 · 12의 대상입니다

원부 — 신청인 2024귀속 취득원가조서 축소형. 같은 조서와 같은 행에서 제3자가 같은 값을 얻을 수 있습니다. 계좌번호 · 주민등록번호는 이 기록에 실지 아니하였습니다.